RABBI BINYAMIN GOLDBERG

# Hilchos Shabbos Shiur 11

Shiur

11

הלכות שבת · אורח חיים סימן רנ"ב

## Mareh Makomos for this shiur

**Siman 252 – Mechaber, Rama**

**Magen Avraham 1 – 26**

**Taz 1 – 8**

**Mishna Berura 1 – 56**

**Biur Halacha** ד"ה למכור לאי"י, ד"ה מבעוד יום, ד"ה ליתן בגדיו, ד"ה אם קצץ, ד"ה ואם ראהו עושה, ד"ה ויש אוסרין ללובשו, ד"ה שהאינו יהודי גמרו, ד"ה שצריך אליו, ד"ה בשבת ויו"ט, ד"ה מותר וכן, ד"ה בוסר ומלילות, ד"ה להשמעת קול, ד"ה סמוך לחשיכה, ד"ה בידו, ד"ה מצוה

**Gemora Shabbos 11a – 12a, 17b – 19a**

**© Rabbi Binyamin Goldberg**

**5787 · 2026**

# Melacha Begun Before Shabbos

*Simon 252*

## Seif 1 סעיף א

**BASIS OF THIS SEIF** Melacha begun before Shabbos | Gezeira | Maris ayin

– One may begin a melacha before Shabbos even though it is completed on its own on Shabbos – Beis Hillel against Beis Shammai (Shabbos 17b–18a). Each case listed would be a Torah prohibition if done on Shabbos (MB 1).

– Decrees: a cauldron on the fire is forbidden lest he stir the coals, and an unsealed one lest he stir it (the seif). Selling close to dark: it must leave his house while it is still day, so it will not look as if the Jew told the non-Jew to take it out, or sold or pawned it on Shabbos (Taz 2; MB 9).

**Melacha:** Named: kneading and dyeing for soaking ink – *Lash* (לש #10), *Tzovea* (צובע #15) (MB 1); cooking – *Ofeh* (אופה #11) (the seif); trapping – *Tzad* (צד #25) (MB 7); taking out – *Hotza'ah* (מוציא מרשות לרשות #39) (MB 9).

**Background** *(general; not stated in the seif): Stirring coals is fire-work (compare* מבעיר *#37); whitening flax compare* מלבן *#13.*

## Beginning Before Shabbos

HALACHA 252:1

The Mishna (Shabbos 17b) brings a series of disputes between Beis Shammai and Beis Hillel. Beis Shammai say that one may not soak ink, dyes or vetch unless there is time for them to soak while it is still day; one may not put bundles of flax into the oven unless they can begin to steam while it is still day, nor wool into the cauldron unless it can absorb the color; one may not spread traps unless they can trap while it is still day; and one may not sell to a non-Jew or load his animal unless he can reach a nearby place. In each case Beis Hillel permit. The Shulchan Aruch rules like Beis Hillel: one may begin a melacha before Shabbos even though it is completed on its own on Shabbos.

The **Mishna Berura** (1) stresses how far this goes. Soaking ink **1)** on Shabbos is forbidden because of kneading, since he mixes the ink and water, and some say because of dyeing. Every case listed here would be a Torah prohibition if done on Shabbos. Even so, since he begins at a permitted time and the action is completed on its own, it is permitted.

### The Oven and the Cauldron

Flax may be put into the oven **2)** even if the oven's cover is not sealed with clay. We are not concerned that he will uncover it and stir the coals, since air is harmful to the flax, so he will not open it (MA 1, MB 2; Gemora). The Pri Megadim points out that in siman 254, for food in an oven, the Mechaber requires both that it be sealed and that air be harmful; here air is more harmful, so sealing is not needed.

Wool in a cauldron **3)** absorbs the dye (MB 3). If the cauldron is on the fire, it is forbidden **4)** even if there is time for the wool to absorb the color while it is still day, lest he stir the coals so that it absorbs well (MB 4).

If it is off the fire but not sealed, it is forbidden **5)** lest he stir it. The **Mishna Berura** (5) notes that although the Mechaber compares stirring in a cauldron to stirring in a pot, they are not the same. In a pot, once the food is fully cooked, there is no prohibition in stirring; in a dye cauldron it is forbidden in every case (318:18). Therefore one may not put wool into a boiling cauldron that is not sealed close to dark, even if there is time for it to absorb the dye before Shabbos, lest he stir after dark.

Stirring a pot is cooking **6)**, since stirring a boiling pot speeds the cooking (MB 6). The **Magen Avraham** (2) writes that this implies that a fully cooked pot may be stirred (318:18), but Tosfos and the Rosh write that the dye cauldron is forbidden in any case because of dyeing, since stirring makes the dye be absorbed. The Pri Megadim discusses at length the three reasons given for the cauldron – cooking (Rashi), dyeing because the dyes enter the wool (Tosfos, Rosh), and dyeing because dyers stir so the wool does not scorch (Ran) – and the leniencies and stringencies of each.

### Traps

If he spread a trap **7)** on Shabbos and the animal entered it as he spread it, he would be liable for trapping. Since he spread it before Shabbos, it is permitted (MB 7).

## Selling to a Non-Jew Close to Dark

One may sell to a non-Jew and load his animal close to dark, **8)** provided the non-Jew leaves the entrance of the house while it is still day. If there is no time for this, or the non-Jew stipulates that he will take it on Shabbos, even the sale is forbidden (MB 8). The **Biur Halacha** (ד"ה למכור) explains that loading means loading onto his donkey, even if he sold it earlier, and the same applies to lifting a load onto his shoulder, or giving a gift or a loan.

The **Taz** (2) brings the Rambam's reason: when the non-Jew leaves on Shabbos with the Jew's object, it will look as if the Jew lent it to him, pawned it, made a deal or sold it on Shabbos. The **Mishna Berura** (9) gives two reasons: so it will not look as if the Jew told him to take it out, and so they will not suspect the Jew of selling or pawning on Shabbos. According to the second reason it is forbidden even in a walled city or a place with an *eruv*, and the Acharonim agree that for selling and renting one must be stringent even there.

The **Biur Halacha** (ד"ה מבעוד יום) adds: if the non-Jew left the object with him and came for it at night, in a time of pressure one may give it to him even if he is not violent, since the concern is only suspicion of a Rabbinic prohibition, in a place where no one sees (Tosefos Shabbos, Olas Shabbos).

### Designating a Place

Some permit even if the non-Jew takes it out on Shabbos, **9)** if he designated a place for himself in the Jew's house, since then it is as if it already lies in the non-Jew's house (MA 3, MB 10). The Rama concludes that one should be stringent **10)**.

The **Taz** (3) brings the source: the Mordechai in the name of the Raavyah learns it from Pesachim (a non-Jew's chametz in a place he designated need not be removed), and from the Mishna of "the poor man stretched out his hand." The Taz finds both proofs difficult. The prohibition here is *maris ayin*, and designating a place does not change what onlookers see. And the Rosh already wrote that in the case of the poor man there is a prohibition of *lifnei iver*. The Rosh also reports that in Ashkenaz they ruled to forbid even with the non-Jew's own object, since the onlooker does not know whose it is.

The **Magen Avraham** (5) adds that many hold that even rental does not make the non-Jew an owner except regarding chametz, and that even regarding chametz we hold (440) that designating a place does not help. The **Mishna Berura** (11) concludes that one should not be lenient except in a case of loss and great need. If the non-Jew is violent, it is permitted even without designating a place (Taz 3). The Olas Shabbos was lenient if he rented the room to the non-Jew for a *perutah* for Shabbos, but the Magen Avraham and other Acharonim do not rely on this.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

**מלאכות המותרים והאסורים להתחיל בע''ש כדי שיהיו נגמרים בשבת. ובו ז סעיפים**

מותר להתחיל במלאכה בערב שבת סמוך לחשיכה, אף על פי שאינו יכול לגומרה מבעוד יום והיא נגמרת מאליה בשבת, כגון: לשרות דיו וסממנין במים והם נשרים כל השבת, ולתת אונין (פי' אגודות) של פשתן לתנור כדי שיתלבנו, ולתת צמר לתוך היורה שאינה על האש והיא טוחה בטיט, שאם היא על האש אסור שמא יחתה (פי' יגלה ויעיר הגחלים במחתה), ואפי' אינה על האש אם אינה טוחה בטיט, אסור, שמא יגיס בה בכף. והמגיס בקדיר' אפי' אינה על האש, חייב משום מבשל; ומותר לפרוס מצודות חיה ועופות ודגים והם נצודים בשבת; ומותר למכור לנכרי ולהטעינו סמוך לחשיכה ובלבד שיצא מפתח ביתו מבעוד יום:

**הגה** ויש מתירין שיוציא עכו"ם בשבת אם ייחד לו העכו"ם מקום מבעוד יום בבית ישראל, ויש להחמיר (מרדכי פ"ק דשבת) ועיין לקמן סי' שכ"ה:

---

**1 It is permitted to begin a melacha on Erev Shabbos close to dark, even though he cannot finish it while it is still day, and it is completed on its own on Shabbos. For example: to soak 1) ink and dyes in water, and they soak all of Shabbos; to put bundles[1] 2) of flax into the oven so that they whiten; and to put 3) wool into a cauldron that is not on the fire and is sealed with clay – for if it is on the fire, it is forbidden 4) lest he stir the coals[2]; and even if it is not on the fire, if it is not sealed with clay it is forbidden, 5) lest he stir it with a ladle; and one who stirs in a pot, even if it is not on the fire, is liable 6) because of cooking. It is permitted to spread 7) traps for animals, birds and fish, and they are trapped on Shabbos. It is permitted to sell to a non-Jew and to load [his animal] close to dark, 8) provided he leaves the entrance of his house while it is still day.**

RAMA *Some permit [even] if the non-Jew takes it out on Shabbos,* **9)** *if the non-Jew designated a place for himself in the Jew's house while it is still day;* **10)** *and one should be stringent* [Mordechai, perek 1 of Shabbos]. *See below, siman 325.*

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

---

*Into the oven* **של פשתן לתנור כדי שיתלבנו**

**MAGEN AVRAHAM 1** **מגן אברהם (א)**

**לתנור**. ולא גזרינן שמא יחתה דכיון דהרוח קשה להם לא יגלה התנור (גמרא) ועסי' רנ"ד:

**Into the oven.** We do not decree lest he stir the coals, since the air is harmful to them (the bundles of flax), so he will not uncover the oven (Gemara). See siman 254.

**PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 1** on Magen Avraham 1 **פרי מגדים – אשל אברהם (א)**

לתנור עמ"א שבת י"ח ב' ומ"ש רל"ו ט"ס וצ"ל רנ"ד ס"א ושם להמחבר תרתי בעינן טוח וקשה וכאן אף שאין טוח דקשה טפי וערי"מ פ"ג הי"ג י"ד וכ"ן לאו לגמרי דומין. וכן כאן ביורה טוחה מדכיר דכיר כפירש"י שם וברנ"ד טוח לא מהני אי לאו דקשה ג"כ

**Into the oven – on the Magen Avraham.** Shabbos 18b. What is written "236" is a printing error; it should read 254:1. There, according to the Mechaber, we require two things: [that it be] sealed and [that the air be] harmful; and here [it is permitted] even though it is not sealed, since [the air] is more harmful. See the Rambam, perek 3, halachos 13–14; and they are not entirely alike.

---

[1] The Shulchan Aruch itself explains the word אונין as "bundles."

[2] The Shulchan Aruch explains: "uncover and stir up the coals with a shovel."

Similarly here, with a sealed cauldron, he remembers, as Rashi explained there; and in 254, sealing does not help unless [the air] is also harmful.

אבל התוס' שבת ח"י ב' ד"ה ביורה כתבו דאין דרך להגיס כמו לחתות ומתורץ זה עוד כתבו דמיהדק טפי ועא"ר כאן ב' ומסתימת המחבר משמע כתי' א' בתוס' ואי"ה ברנ"ד יבואר עוד וכאן אין להאריך:

But Tosfos, Shabbos 18b, ד"ה ביורה, wrote that it is not the way to stir as [it is] to rake the coals; and this is further answered: they wrote that it is more tightly closed. See the Eliyahu Rabba here, [os] 2. From the unqualified language of the Mechaber it is implied like the first answer in Tosfos. With Hashem's help, in 254 it will be explained further; here there is no need to elaborate.

**RABBI AKIVA EIGER** on Magen Avraham 1 **רבי עקיבא איגר**

**מג"א ס"ק א' ועסי' רנ"ז.** רנ"ד ס"ב כצ"ל (פר"מ):

**Magen Avraham s"k 1: "and see siman 257."** It should read 254:2 (Pri Megadim).

## והמגיס בקדיר' אפי' אינה על האש

*And one who stirs in a pot*

**TAZ 1** **ט"ז (א)**

**והמגיס בקדירה כו'.** עסי' שי"ח בסופו:

**And one who stirs in a pot etc.** See siman 318, at its end.

**PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 1** on Taz 1 **פרי מגדים – משבצות זהב (א)**

**והמגיס** עט"ז בשי"ח אות כ"ב וכ"ג צמר או דצריך בישול רב (וזה נראה דעת המחבר כאן ובמ"א אי"ה באות ב' יבואר) או צובע. ועיין רא"ש פ"ק דשבת י"ח ב' הביא פירש רש"י מגיס מבשל ובפ' כירה ד"מ ע"ב הביא בסימן י"א שם פירושים מגיס מבשל אף ע"ג דאין בישול אחר בישול סמנין לצבוע בהן צריך בישול לעולם א"נ צובע שמגיס מכניס הסמנין בצמר וז"ש הט"ז בשי"ח אות כ"ב שצמ"ר צריך הרבה בישול ל"ד סמנין צריך הרבה בישול ויש בהם בישול אחר בישול תמיד ונ"מ המגיס ביורה סמנים שאין בהם צמר כו' ויבואר אי"ה בשי"ח וכאן במ"א ב':

**And one who stirs – on the Taz.** In 318, os 22 and 23: wool, or because it needs much cooking (and this appears to be the opinion of the Mechaber here; on the Magen Avraham, with Hashem's help, in os 2 it will be explained), or dyeing. See the Rosh, perek 1 of Shabbos, 18b: he brought Rashi's explanation, "one who stirs is cooking." In perek Kirah, 40b, he brought in siman 11 there [two] explanations: one who stirs is cooking – even though there is no cooking after cooking, dyes to dye with always require cooking; or [it is] dyeing, since when he stirs he brings the dyes into the wool. This is what the Taz wrote in 318, os 22, that "wool requires much cooking" – not precisely; [rather,] dyes require much cooking, and with them there is always cooking after cooking. The practical difference is one who stirs dyes in a cauldron that has no wool etc. It will be explained, with Hashem's help, in 318, and here on Magen Avraham 2.

אמר מר והנמהר ראיתי לכתוב כאן קצת דברים פרטיים בענין זה. רש"י שבת ח"י ב' ד"ה מגיס והמבשל הוה בישול פירוש הרא"ש שם דחייב משום בישול אבל הב"ח דקדק מלת ובמבש"ל לומר בתבשיל הוה בישול וכאן משום צובע וכמ"ש התוס' ד"ה דילמא וכן פירש מהרש"ל עכ"ל. הנה מלת ובמבש"ל י"ל כ"ז שיס"ב וכ"ר אבל כ"ש או אין יס"ב אף מגיס אין פועל בו בישול וכרא"ש. ולב"ח משמע כל דליכא מבשל ליכא צובע אבל לקמן אבאר אי"ה ד"י"ל אף כ"ש וכדומה מגיס נכנס הסמנים בצמר וכדכתיבנא. ע"ד בסימן ס"ט בש"ך או' ל"ח ול"ז דחומץ וציר י"ל מבשל בכ"ש וא"כ אותם המטמינים בשר ובצלים וחומץ חריף ומערין לכ"ש אסור להגיס כ"ז שיס"ב אם אין מבושל כל צרכו אבל כ"צ שרי כמ"ש בסימן שי"ח סי"ח ובאין יס"ב ראוי להקל שם וכאן. ולהר"ב בשי"ח ה"ה בכ"צ בכ"ש כה"ג:

Says the hasty one: I saw fit to write here a few particular matters on this subject. Rashi, Shabbos 18b, ד"ה מגיס: "and in one who cooks it is cooking"; the Rosh's explanation there is that he is liable because of cooking. But the Bach was precise in the word ובמבשל: to say that with a cooked dish it is cooking, and here [it is] because of dyeing, as Tosfos wrote, ד"ה דילמא; and so explained the Maharshal. End quote. Now, [regarding] the word ובמבשל, one can say [it applies] as long as it is hot enough to scald the hand and [it is] a *kli rishon*; but [in] a *kli sheni*, or where it is not hot enough to scald the hand, even stirring does not effect cooking in it, like the Rosh. According to the Bach it is implied that wherever there is no cooking, there is no dyeing. But below I will explain, with Hashem's help, that one can say that even [in] a *kli sheni* and the like, [when] he stirs, the dyes enter the wool, as I have written. See Yoreh De'ah siman 69, Shach os 38 and 37: [with] vinegar and brine one can say they cook in a *kli sheni*. If so, those who insulate meat, onions and sharp vinegar and pour [them] into a *kli sheni* – it is forbidden to stir as long as it is hot enough to scald the hand, if it is not fully cooked; but [if] fully cooked it is permitted, as written in siman 318:18; and where it is not hot enough to scald the hand, it is fitting to be lenient, there and here. According to the Rav [the Rama] in 318, the same applies [even] to fully cooked [food] in a *kli sheni* in such a case.

**והנה** הר"מ ז"ל פרק שלישי הי"א מה"ש אסו"ר להכניס מגריפה לקדירה והיא על האש מפני שמגיס בה וזה מצרכי בישול ונמצא כמבשל בשבת ופ"ט שס ה"ד מגיס מבשל ופכ"א הי"ג מותר לגמור שחיקת הריפות אחר שמורידין הקדירה מעל האש ועיין מ"מ וכ"מ ולח"מ פ"ג

> Now, the Rambam (z"l), perek 3, halacha 11 of hilchos Shabbos: "It is forbidden to put a ladle into a pot while it is on the fire, because he stirs with it, and this is among the needs of cooking, and he is found [to be] like one who cooks on Shabbos"; and perek 9 there, halacha 4: one who stirs is cooking; and perek 21, halacha 13: it is permitted to finish grinding the groats after they take the pot down from the fire. See the Magid Mishna, Kesef Mishneh and Lechem Mishneh, perek 3.

ולאחר התבוננות היטב בדבריהם הוא דהלח"מ הבין במ"מ דתחיבת המגריפה לאו מגיס הוא אלא דגזור אטו יגיס ויהפוך בה הלכך במבושל כ"צ דליתן על האש איכא איסור דרבנן (יבואר אי"ה בסמוך) תחיבת המגריפה מותר הא הגסה ממש אסור מדרבנן ובלא כ"צ חייב חטאת ומגיס נמי הילכך תחיבת המגריפה אסור שמא מגיס וכתב רבינו דין זה כאן ולא בפרק תשיעי ששם מקומו משום דלמדה מהך דצמר ליורה דילמא יגיס כמ"ש המ"מ והיינו אע"ג דהתם דילמא מגיס והוה צובע מ"מ דמי ליה לגז"ר כמו התם דילמא מגיס ה"נ דרך להפך המגריפה הילכך הוצאה ותחיבה נמי אסור וכ"ז על הא"ש הא עקורה אף כ"ר ויס"ב אין הגסה פועלת בישול הילכך מותר מגריפה ושמש"ה כתבו התוספות שם שבת י"ח ב' ד"ה דילמא משום צובע לא בישול ברייתא ביצה ל"ד אלא בעקורה אין הגסה פועלת בישול אף בכ"ר. וא"ש ההיא דפכ"א הריפות אחר שמורידין מאש מהפכין בה אע"ג הגסה ממ"ש אסור מדרבנן עכ"פ להר"מ ז"ל בכ"צ כמ"ש המ"מ בעקורה אין פועלת כלל ובעודה על הא"ש אה"נ מדרבנן אסור.

> After examining their words well: the Lechem Mishneh understood in the Magid Mishna that inserting the ladle is not stirring, but they decreed on account of his stirring and turning with it. Therefore, with [food] fully cooked, where placing [it] on the fire involves a Rabbinic prohibition (it will be explained shortly, with Hashem's help), inserting the ladle is permitted, but actual stirring is forbidden Rabbinically; and [if] not fully cooked, there is a liability of a *chatas*, and stirring too; therefore inserting the ladle is forbidden, lest he stir. Our master wrote this law here, and not in perek 9, which is its place, because he learned it from that [case] of wool in a cauldron, "lest he stir," as the Magid Mishna wrote. That is, even though there, "lest he stir" is dyeing, nevertheless he likened it to a decree: just as there "lest he stir," here too the way is to turn the ladle; therefore taking out and inserting is also forbidden. All this is on the fire; but [when] removed, even a *kli rishon* that is hot enough to scald the hand, stirring does not effect cooking; therefore a ladle is permitted. For this reason Tosfos wrote there, Shabbos 18b, ד"ה דילמא, "because of dyeing," not cooking; the Baraisa in Beitza is not precise, but [when] removed, stirring does not effect cooking even in a *kli rishon*. That [case] of perek 21, the groats, fits well: after they take [it] down from the fire they turn it with it, even though actual stirring is forbidden Rabbinically, at least according to the Rambam (z"l), with fully cooked [food], as the Magid Mishna wrote; [when] removed it has no effect at all, and while still on the fire, indeed, it is Rabbinically forbidden.

אבל הכ"מ שם פ"ג הבין דלכ"ע בעקורה וכ"ר יס"ב הגסה בבישול דמ"ש על האש כו' התוספות שכתבו צובע לא בישול דקשיא להו מה פריך דסתמא סמנים כבר מבושלים כי כן דרך הצובעים ואח"כ נותנים צמר ליורה ומתירין ב"ה אע"ג שעדיין לא קלט העין דא"כ מגיס אין בישול אחר בישול (בצמר ל"ש בישול רק בסמנים) (עמש"ל בט"ז ש"ח אות כ"ב) לכן כתבנו צובע וכתי' הב' של הרא"ש פ' כירה דף מ"ם ב' סי' י"א: וכתב רבינו ר"ן דלמדה ג"כ והלא מגיס מבשל וז"ש הרמ"ך הביאו הכ"מ שם יע"ש. אלא דיקשה ההיא דפכ"א הי"ג דאסור בעל האש לגמור שחיקת הריפות למגיס במבושל כ"צ עכ"פ מדרבנן אסור ולמה התיר אחר שמורידין כו' והן אמת פ"ט ה"ג המבשל על האור מבושל כ"צ פטור משמע אבל אסור והחילוק יש שי"ל בין נצטנן או לאו מבוארים ומ"מ לכ"מ דכתב בפשיטות כן קשה ואי"ה בסימן רנ"ג במ"א אות כ"ב ול"ב ובשי"ח ס"ד וסט"ו יבואר הדין להמחבר בזה:

> But the Kesef Mishneh there in perek 3 understood that according to all, [when] removed, and [in] a *kli rishon* that is hot enough to scald the hand, stirring effects cooking, since what difference is there [whether it is] on the fire etc. Tosfos, who wrote "dyeing, not cooking," [did so] because it was difficult for them what it asks: dyes are presumably already cooked, for so is the way of dyers, and afterward they put wool into the cauldron, and Beis Hillel permit even though it has not yet absorbed the color; if so, [one who] stirs – there is no cooking after cooking (with wool, cooking does not apply, only with dyes) (see what I wrote above on Taz 318, os 22). Therefore they wrote "dyeing," as the second answer of the Rosh, perek Kirah, 40b, siman 11. And our master the Ran wrote that he learned it too, [from] "and does not one who stirs cook?" This is what the רמ"ך wrote, cited by the Kesef Mishneh there; see there. But that [case] of perek 21, halacha 13, is difficult: [if] it is forbidden on the fire to finish grinding the groats, since stirring fully cooked [food] is at least Rabbinically forbidden, why did he permit after they take [it] down etc.? It is true that [in] perek 9, halacha 3, one who cooks on the fire [food that is] fully cooked is exempt – implying, but forbidden; and the distinction one can say, between cooled or not, is explained. Nevertheless, according to the Kesef Mishneh, who wrote this simply, it is difficult. With Hashem's help, in siman 253, Magen Avraham os 22 and 32, and in 318:4 and 15, the law according to the Mechaber in this will be explained.

**עוד** רגע אדבר בהגהות פ"ג אות ו' דחלק אסה"ת במבושלת כ"צ מפרשים דהר"ח בכ"צ מיירי ותחיבת מגריפה מגיס ממש הוא ואסור על האש כ"צ או מ"ה אף ע"ג דאין בישול אחר בישול הגסה פועלת יותר או מדרבנן עכ"פ ויתיישב כמבש"ל בכף הדמיון ועמ"א שי"ח מ"ב ולדינא יבואר שם אי"ה בזה:

I will speak a moment more. In the Hagahos [Maimoniyos], perek 3, os 6, which distinguished [regarding] the Sefer HaTerumah [with food] fully cooked, they explain that Rabbeinu Chananel speaks of fully cooked [food], and inserting the ladle is actual stirring, and it is forbidden on the fire [even when] fully cooked – either by Torah law, since even though there is no cooking after cooking, stirring effects more; or at least Rabbinically; and it will be settled [as] "like one who cooks," with "like" [expressing] the comparison. See Magen Avraham 318, [os] 42; and the halacha will be explained there, with Hashem's help.

**ועדיין** פש גבן לברורי כי שלש טעמים יש ביורה עקורה מגיס אחד בישול כפירש"י וכרא"ש פרק כירה מ"ם ב' ס"א בב"ח סימן (הוא ש"ח) דסמנים לעולם צריכין בישול ולפ"ז דוקא בכ"ר ויס"ב השני תי' הב' ברא"ש צובע כשמגיס נכנסו הסמנים בצמר ויש לכ"א לכאורה קולא וחומרא לתי' הא' קולא בכ"ש או אין יס"ב חומרא אף קלט הע"ן אסור כי הסמנים צריכין לעולם בישול ולתירוץ הב' קולא בקלט הע"ן מבע"י ל"ש צובע תו וחומרא אף בכ"ש י"ל מגיס צובע. ואמנם טעם השלישי למדתי מרי"ן ז"ל לשבת שכן דרך הצובעים להגיס שלא יחרוך וכ"מ בירושלמי ומשמע מטעם צביעה הוא כי היא מלאכת הצביעה שלא יחרוך הצמר הילכך אף שקלט הע"ן אסור אבל בכ"ש י"ל ל"ש שמחריך ושרי אפשר אף בלא קלט הע"ן באופן שיש לכ"א מהפירושים קולא וחומרא ויבואר אי"ה במ"א אות ב':

It still remains for us to clarify, for there are three reasons [regarding] stirring in a removed cauldron. One: cooking, as Rashi explained, and as the Rosh, perek Kirah, 40b, siman 11 (cited in the Bach, siman 318), that dyes always require cooking; and according to this, specifically [in] a *kli rishon* that is hot enough to scald the hand. The second: the second answer in the Rosh, dyeing – when he stirs, the dyes enter the wool. Each has, at first glance, a leniency and a stringency. According to the first answer: a leniency in a *kli sheni*, or where it is not hot enough to scald the hand; a stringency – even [if] it absorbed the color it is forbidden, since the dyes always require cooking. According to the second answer: a leniency where it absorbed the color while it was still day – dyeing no longer applies; and a stringency – even in a *kli sheni* one can say that stirring is dyeing. However, the third reason I learned from the Ran (z"l) on Shabbos: since the way of dyers is to stir so that it not scorch – and so it is implied in the Yerushalmi – it is implied [to be] for the reason of dyeing, since it is part of the work of dyeing, so that the wool not scorch. Therefore, even [if] it absorbed the color it is forbidden; but in a *kli sheni* one can say scorching does not apply, and it is permitted, possibly even without having absorbed the color. Thus each of the explanations has a leniency and a stringency; it will be explained, with Hashem's help, on Magen Avraham os 2.

**ומנא** הא מילתא דאמרי רבנן אף כ"ר שהעבירו מעל האש הגסה פועלת בה מתורתו של הר"ן ומההיא דילמא מגיס בה אף בעקורה (דכ"ר מבשל יליף ממשנה אלפס וקדירה שהעבירן מרותחין בשבת כו') ולתירוץ צובע לא מוכח מידי ולזה י"ל דסברא היא בלא ילפותא דכ"ר מבשל אף הוסר ומגיס כבישול מה לי הוסר. אמנם בר"ן קשה דכתב ומכאן למידין ואח"כ כתב מטעם מלאכת הצביעה א"כ אין ראיה ומירושלמי צ"ע וכבר עמד הגאון המפרש בירושלמי עלה דהך שלמד הירושלמי יע"ש גם דברי הירושלמי גופא צ"ע לי ומה אעשה שעוונותי גרמו שלא זכיתי להבין כל זה ואי"ה במ"א ב' יבואר עוד:

And from where is this thing that the Rabbis said, that even [with] a *kli rishon* that was removed from the fire, stirring has an effect in it? From the teaching of the Ran, and from that [case], "lest he stir in it," even [when] removed (that a *kli rishon* cooks he learns from the Mishna: "a frying pan and a pot that were removed while boiling on Shabbos etc."). According to the answer of dyeing, nothing is proven; and for this one can say it is reasoning without derivation: since a *kli rishon* cooks even [when] removed, and stirring is like cooking, what difference does it make that it was removed? However, in the Ran it is difficult, since he wrote "and from here we learn," and afterward wrote [that it is] for the reason of the work of dyeing; if so, there is no proof. From the Yerushalmi it requires study; and the Gaon, the commentator on the Yerushalmi, already raised this regarding what the Yerushalmi learned; see there. The words of the Yerushalmi itself also require study for me. What shall I do, since my sins caused that I did not merit to understand all this? With Hashem's help, on Magen Avraham 2 it will be explained further.

## חייב משום מבשל

*Because of cooking*

### מגן אברהם (ב)

**MAGEN AVRAHAM 2**

**משום מבשל**. משמע דאם הוא מבושל כל צרכו מותר וכמ"ש סי' שי"ח סי"ח אבל התוס' והרא"ש כתבו דהכא אסור מ"מ משום צובע דכשמגיס בה נקלט הצבע:

**Because of cooking.** This implies that if it is fully cooked, it is permitted, as written in siman 318:18. But Tosfos and the Rosh wrote that here it is in any case forbidden because of dyeing, since when he stirs it the dye is absorbed.

### פרי מגדים – אשל אברהם (ב)

**PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 2** on Magen Avraham 2

משום עמ"א פירשתיו בעזה"י בט"ז אות ה' הסוגיא ודברי הפוסקים. ואמנם דברי האדון ז"ל הם כפשטן דהמחבר נקיט לישניה דהטור וכפירש"י (וברי"מ פ"ג מה"ש הי"ז שמא יגיס בה ותו לא והלח"מ פירש צובע כתוס' וביארתיו בט"ז) משמע כתי' הא' ברא"ש פ' כירה דף מ"ם ב' סי' י"א דסמנין לצבוע בהם צריך בישול לעולם (ול"ש בהו כ"צ) הא אי לאו טעמא דמבשל שרי כמו בקדירה"ה תבשיל כ"צ שרי בש"ח סי"א אלא מיהת בצמר כתב שם אפי' קלט העין אסור להגיס ביורה עקורה אי מטעם הטור כאן דלעולם צריכים הסמנים בישול ול"ש בהו

כ"צ או כטעם הר"ן דלא יחרוך דרך הצובעים להגיס וממלאכת הצביעה היא וחייב משום צובע וא"כ בכלי שני או אין יס"ב שרי להנך טעמים

**Because of – on the Magen Avraham.** I explained, with Hashem's help, the sugya and the words of the poskim on the Taz, os 5. However, the words of the master (z"l) are according to their plain sense. The Mechaber took the language of the Tur, as Rashi explained (and in the Rambam, perek 3 of hilchos Shabbos, halacha 17: "lest he stir in it," and no more; the Lechem Mishneh explained "dyeing," like Tosfos, and I explained it on the Taz). It implies like the first answer in the Rosh, perek Kirah, daf 40b, siman 11: that dyes for dyeing always need cooking (and [the rule of] "fully cooked" does not apply to them); but if not for the reason of cooking it would be permitted, as with a pot, [where stirring] a fully cooked dish is permitted, in 318:11. However, regarding wool he wrote there that even if it absorbed the color, it is forbidden to stir in a cauldron removed [from the fire] – either for the reason of the Tur here, that dyes always require cooking and "fully cooked" does not apply to them; or for the reason of the Ran, so that it not scorch, since the way of dyers is to stir, and it is part of the work of dyeing, and he is liable because of dyeing. If so, in a *kli sheni*, or [where] it is not hot enough to scald the hand, it is permitted according to these reasons.

אבל התוס' שבת י"ח ב' ד"ה דלמא משום צובע וכפשוטו וכמ"ש הרא"ש פ' כירה בתי' הב' דנכנס הסמנים בצמר (ולא כפי' הר"ן) וא"כ אף בכ"ש ואין יס"ב י"ל דחייב מ"ה כה"ג ונ"מ לפסולי עדות או לומר לעכו"ם שבות דשבות במקום פסידא (ועיין לקמן בענין טלטול מן הצד ויבואר אי"ה)

But Tosfos, Shabbos 18b, ד"ה דלמא, [explain] "because of dyeing" in its plain sense, as the Rosh wrote in perek Kirah in the second answer, that the dyes enter the wool (not like the Ran's explanation). If so, even in a *kli sheni*, and where it is not hot enough to scald the hand, one can say that he is liable by Torah law in such a case. The practical difference is for disqualification from testimony, or for telling a non-Jew – a *shevus d'shevus* in a place of loss (see below regarding moving indirectly; it will be explained, with Hashem's help).

ובסי' שי"ח במ"א אות מ"ג פי' משום צובע לאו היינו פירוש הרא"ש בתי' א' וכתוס' אלא פירוש הר"ן וכמ"ש בב"י שמשם לוקח וכמו שציין באר הגולה באות ט' ומש"ה לא סיים שם שנקלט הצבע ודי לו בביאור משום צובע וכאן סיים דכשמגיס בה נקלט הצבע הוא הדבר אשר דברנו וכתב שם צובע לא תי' א' דסמנים לעולם צריך בישול דלר"ן כמאב"ד ל"ש בישול וסמנים לא גריעי עכ"פ ממאב"ד (עב"י בשי"ח הביא דברי הרא"ש דכירה ועב"ח ולמ"ש י"ל דהטור סובר בדעת אביו הרא"ש דכמאב"ד בעודו רותח יש בישול ד"ת בתי' א' וכאמור) ואפשר שהאדון ז"ל שם בשי"ח אהיתרא קמהדר דטעמא שלא יחרוך וממלאכת הצביעה היא וצובע כר"ן הא סמנים בלא צמר ליכא חיוב תורה במגיס דלא כרא"ש בתי' א' אע"ג דהמחבר פסק כמאב"ד יש בישול סמנים שנתבשלו כ"צ עכ"פ מותר ובב"י הביא בסוף הסימן רק דברי הר"ן וכאמור. באופן שדברי האדון ז"ל מאירין כספירין.

In siman 318, Magen Avraham os 43, he explained "because of dyeing" not as the Rosh's first answer and Tosfos, but as the Ran's explanation, as written in the Bais Yosef, from which it is taken, as the Be'er HaGolah noted in os 9. Therefore he did not conclude there "that the dye is absorbed," and it was enough for him to explain "because of dyeing"; and here he concluded "when he stirs it the dye is absorbed" – this is the thing we have spoken of. He wrote there "dyeing," and not the first answer, that dyes always require cooking, since according to the Ran, [food cooked] like *ma'achal ben Drosai* is not subject to cooking, and dyes are no worse than *ma'achal ben Drosai* (see the Bais Yosef in 318, who brought the words of the Rosh in [perek] Kirah, and see the Bach; according to what I wrote, one can say that the Tur holds, in his father the Rosh's opinion, that [food cooked] like *ma'achal ben Drosai*, while still boiling, is subject to Torah cooking, in the first answer, as stated). Possibly the master (z"l) there in 318 was explaining the heter: the reason is so that it not scorch, which is part of the work of dyeing, and it is dyeing, like the Ran; but dyes without wool – there is no Torah liability in stirring, unlike the Rosh in the first answer. Even though the Mechaber ruled that [food cooked] like *ma'achal ben Drosai* is subject to cooking, dyes that were fully cooked are in any case permitted. The Bais Yosef brought at the end of the siman only the words of the Ran, as stated. Thus the words of the master (z"l) shine like sapphires.

וראיתי להתוספות שבת כאן אות ד' ובשי"ח אות כ"ז כתב מרורות על מאורן ישראל ואין ראוי לכתוב כן על האדון ז"ל דנהירין ליה שבילי דנהר דיעה. ושוב ראיתי בהגאון המפרש בירושלמי (דפוס דעסוי"א) הקשה כעין זה על המ"א ולמ"ש אתי שפיר ואין להאריך ובשי"ח אי"ה יבואר עוד:

I saw that the Tosefos Shabbos here, os 4, and in 318, os 27, wrote bitter things about the light of Israel; it is not fitting to write so about the master (z"l), to whom the paths of the river of knowledge are clear. Then I saw that the Gaon, the commentator on the Yerushalmi (Dessau printing), asked similarly on the Magen Avraham; according to what I wrote it fits well, and there is no need to elaborate. With Hashem's help, in 318 it will be explained further.

**והוי** יודע דקלט הע"ן רק מראה הצבע ועדיין לא נצבע שפיר ובירושלמי פריך לה מהו מיתהני א"ר אבוהו כגון אילין קורייאי דלא מקפידין וכתב הגאון המפרש שם אם לא נצבע כ"צ כו' קורייאי שם העיר או אדנות (מלשון נפיק לקרייתא או קורא) ומשמע ודאי כל שלא נצבע כ"צ עדיין יש משום צובע הלכך לרא"ש ותוס' דנכנס הצבע אף בכ"ש כה"ג אסור וה"ה לר"ן וכל שקלט הע"ן ל"ד וכדכתיבנא ועא"ר ופ"ק דשבת ואי"ה בשי"ח יבואר עוד:

Know that [when it has] "absorbed the color," [it has] only the appearance of the dye, and it is not yet properly dyed. In the Yerushalmi it asks: "What benefit does it have?" Rabbi Abahu said: "For example, these קורייא, who are not particular." The Gaon, the commentator, wrote there: if it was not fully dyed etc.; קורייא is the name of a city, or [it means] lords (from the expression "he went out to the town," or "reader"). It is certainly implied that whenever it is not fully dyed there is still [an issue] of dyeing. Therefore, according to the Rosh and Tosfos, that the dye enters, even in a *kli sheni* in such a case it is forbidden; and the same according to the Ran. "Whenever it absorbed the color" is not precise, as I have written. See the Eliyahu Rabba, and perek 1 of Shabbos; with Hashem's help, in 318 it will be explained further.

**RABBI AKIVA EIGER** on Magen Avraham 2 **רבי עקיבא איגר**

**מג''א ס''ק ב'.** סי' שי"ח ס"ח. זה תמוה דשם מבואר בהיפוך וראיתי שגם בת"ש עמד בזה:

**Magen Avraham s"k 2: siman 318, ס"ח.** This is astonishing, since there the opposite is explained; and I saw that the Tosefos Shabbos also raised this.

---

## ובלבד שיצא מפתח ביתו מבעוד יום

*Provided that he leaves the entrance of his house*

**TAZ 2** **ט"ז (ב)**

**ובלבד שיצא מפתח ביתו.** הרמב"ם פ"ו כ' הטעם דכשיצא העכו"ם מביתו בשבת וחפץ ישראל בידו יראה כמי שהלוהו לעכו"ם או משכנו או פסק עמו או מכר לו בשבת:

**Provided that he leaves the entrance of his house.** The Rambam, perek 6, wrote the reason: when the non-Jew leaves his house on Shabbos with the Jew's object in his hand, it will look as if he lent it to the non-Jew, or pawned it, or made a deal with him, or sold it to him on Shabbos.

**PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 2** on Taz 2 **פרי מגדים – משבצות זהב (ב)**

**ובלבד** עט"ז ועס" רמ"ו בט"ז אות ג' ומ"א ו' מ"ש שם בזה לכאורה סותר לכאן ועמ"ש אי"ה עוד באות ג' כאן:

**Provided – on the Taz.** See siman 246, Taz os 3 and Magen Avraham 6: what he wrote there on this seemingly contradicts here; see what I will write further, with Hashem's help, in os 3 here.

---

## אם ייחד לו העכו"ם מקום מבעוד יום בבית

*The non-Jew designated a place for himself*

**MAGEN AVRAHAM 3** **מגן אברהם (ג)**

**ייחד לו העכו''ם מקום.** דאז הוי כחפצו של עכו"ם:

**The non-Jew designated a place for himself.** For then it is like the non-Jew's object.

**PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 3** on Magen Avraham 3 **פרי מגדים – אשל אברהם (ג)**

ייחד עמ"א לכאורה חסר ב' תיבות כחמצו של עכו"ם בבית עכו"ם כמו חמץ ריש פיסחים ייחד לו בית אין זקוק לבער יע"ש ברש"י ובתוס' אבל באות ה' הטעם דייחד קנהו מע"ש ואי"ה שם יבואר:

**Designated – on the Magen Avraham.** At first glance two words are missing: "like the chametz of a non-Jew in a non-Jew's house," as with chametz at the beginning of Pesachim: [if] he designated a house for him, he need not remove it; see there in Rashi and Tosfos. But in os 5 the reason is that by designating he acquired it on Erev Shabbos; with Hashem's help it will be explained there.

**TAZ 3** **ט"ז (ג)**

**אם ייחד לו העכו''ם כו'.** במרדכי פ"ק דשבת בשם ראבי"ה יליף לה מהא דאמרי' פ"ק דפסחים ייחד לו מקום אין צריך לבער וכת' עוד ראיה להתיר בייחד מדתנן פשט העני את ידו לפנים ונטל מתוך ידו של בעה"ב ו אוקימנ' דפטור ומות' לבע"ה ויש להחמיר שלא להרגיל האדם בכך ולמהר"ר מרדכי נראה דהמדקדק בגמ' פ"ק דפסחים ימצא דאפי' בשכירות לא קני' אלא גבי חמץ מגזירת הכתו' עכ"ל וע"כ כתב רמ"א שיש להחמיר

**If the non-Jew designated etc.** In the Mordechai, perek 1 of Shabbos, in the name of the Raavyah, he learns it from what we say in perek 1 of Pesachim: [if] he designated a place for himself, he need not remove [the chametz]. He wrote a further proof to permit where he designated, from what we learned: "The poor man stretched out his hand inside and took from the householder's hand" – and we established that [the householder] is exempt and it is permitted for the householder. "And one should be stringent, so as not to accustom a person to this. And Rabbeinu Mordechai holds that one who examines the Gemara in perek 1 of Pesachim will find that even rental does not acquire, except regarding chametz, by a decree of the pasuk." End quote. Therefore the Rama wrote that one should be stringent.

ולע"ד תמוהים ראיות של ראבי"ה דמההיא דייחד דפסחים אין ראיה דכאן אסור משום מראית העין כמ"ש בסמוך בשם הרמב"ם וא"כ מה מהני יחוד של העכו"ם גם מההיא דפשט ידו לפנים כבר כ' הרא"ש שם פ"ק דשבת דודאי איכא איסור לבע"ה משום לפני עור לא תתן מכשול ולא אירי שם אלא באיסורי שבת כו' וכת' עוד הכא ובאשכנז ראיתי מורין לאיסור אף בחפץ של עכו"ם וכן מסתבר כיון שאסור משום דהרואה סבור שנותן לו ע"מ להוציא אין לחלק כי הרואה אין מכיר של מי החפץ עכ"ל. ע"כ אין להתיר בזה אלא לצורך גדול והפסד ואם העכו"ם אלם ודאי יש להתיר אפי' בלא ייחד לו מקום דבכה"ג לא גזרו:

> In my humble opinion, the proofs of the Raavyah are astonishing. From that [case] of designating in Pesachim there is no proof, since here it is forbidden because of *maris ayin*, as written nearby in the name of the Rambam; if so, what does the non-Jew's designation help? Also from that [case] of "stretched out his hand inside," the Rosh already wrote there, in perek 1 of Shabbos, that certainly there is a prohibition for the householder because of "do not place a stumbling block before the blind," and it speaks there only of the prohibitions of Shabbos etc. He wrote further: "Here in Ashkenaz I saw them rule to forbid even with a non-Jew's object, and so is reasonable: since it is forbidden because one who sees thinks that he gives it to him in order to take it out, there is no distinction, since one who sees does not recognize whose the object is." End quote. Therefore one should not permit in this except for a great need and loss. And if the non-Jew is violent, certainly one may permit even without his designating a place, since in such a case they did not decree.

**PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 3** on Taz 3 **פרי מגדים – משבצות זהב (ג)**

**אם** עט"ז הראיה משבת פשט העני לפנים ונטל מתוך ידו של בע"ה דבע"ה פטור ומותר בעני עכו"ם ויחד לו מקום דשרי והט"ז כתב לפ"ד הר"מ יש לאסור משמע לטעם המחבר ברמ"ו ס"ב שרי ועס"י שכ"ה ס"א מדין זה ומ"א שם אות ד' ומ"א כאן אות ה' ושם יבואר א"י"ה:

> **If – on the Taz.** The proof is from Shabbos: "the poor man stretched out [his hand] inside and took from the householder's hand" – the householder is exempt and it is permitted; [so too] with a non-Jewish poor man who designated a place, it is permitted. The Taz wrote that according to the words of the Rambam one should forbid; it is implied that according to the reason of the Mechaber in 246:2 it is permitted. See siman 325:1 on this law, and Magen Avraham there, os 4, and Magen Avraham here, os 5; with Hashem's help it will be explained there.

---

*One should be stringent* **ויש להחמיר (מרדכי פ"ק דשבת) ועיין לקמן סי'**

**MAGEN AVRAHAM 4** **מגן אברהם (ד)**

**ויש להחמיר**. דהא מ"מ הרואה סובר שהישראל צוהו להוציא ועמ"ש סי' רמ"ו ס"ב דבשאלה יש להקל בעיר המוקפת חומה אבל במכיר' יש להחמיר אפי' בעיר המוקפת חומה והעכו"ם דר בעיר דהא כשיודע שהוא מוכרו לו יאמר שמכרו לו בשבת משא"כ בשאל' כיוצא בזה כ' סי' רמ"ד גבי שדה ובפרט בסחורו' כגון בגד פשתן וכיוצא בו דאין דרך להשאיל כלל פשיטא דאסור ואפשר דבעכו"ם אלם יש להקל כשיחד לו מקום:

> **One should be stringent.** For in any case one who sees thinks that the Jew told him to take it out. See what is written in siman 246:2: with lending one may be lenient in a city surrounded by a wall; but with selling one must be stringent even in a city surrounded by a wall where the non-Jew lives in the city, since when [people] know that he is selling it to him, they will say that he sold it to him on Shabbos – unlike lending. Similar to this he wrote in siman 244 regarding a field. Especially with merchandise, such as a linen garment and the like, which one is not at all accustomed to lend, it is obviously forbidden. Possibly with a violent non-Jew one may be lenient when he designated a place for himself.

**PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 4** on Magen Avraham 4 **פרי מגדים – אשל אברהם (ד)**

ויש להחמיר עמ"א ברמ"ו אות וי"ו בשאלה אין איסור להשאיל כליו לעכו"ם בשבת רק מפני איסור הוצאה ובעיר מוקפת שרי משא"כ במכר משכון ויש טעם הר"מ ז"ל פ"ו משבת שיאמרו שמכר לו בשבת (ומ"ש הלוהו בשבת זה משום הוצאה) ואפילו מוקפת אסור ולא יתלה בשאלה הואיל והאמת דמכר לו וכמ"ש ברמ"ו אות ה' משדה וכ"ש בסחורות דאין דרך להשאיל דלא יתלו.

> **One should be stringent – on the Magen Avraham.** In 246, os 6: with lending, there is no prohibition to lend one's utensils to a non-Jew on Shabbos except because of the prohibition of carrying out, and in a walled city it is permitted; unlike selling [or] a pledge, where there is the reason of the Rambam (z"l), perek 6 of Shabbos, that they will say he sold to him on Shabbos (and what he wrote, "he lent him on Shabbos," is because of carrying out), and even [in] a walled [city] it is forbidden. One will not attribute it to lending, since the truth is that he sold to him, as written in 246, os 5, from a field; and all the more so with merchandise, which is not usually lent, they will not attribute it [to lending].

ובאלם היקל בייחד וט"ז ג' היקל בלא ייחד ובייחד לצורך הפסח והפסד אפשר להקל באין אלם עא"ר ג' ושכירות ג"כ לא מהני ועמ"א אות ה' וא"י"ה שם יבואר ואם כלי שעושין בו מלאכה אסור אף במוקף חומה בשאלה אא"כ יצא מפתח ביתו מבע"י שלא יאמרו בשליחותו של ישראל עושה מלאכה בשבת עמ"ש ברמ"ו:

With a violent [non-Jew] he was lenient [where he] designated; the Taz, [os] 3, was lenient [even] without designating; and [where he] designated, for the needs of Pesach and [in a case of] loss, possibly one may be lenient [even] where he is not violent; see the Eliyahu Rabba, [os] 3. Rental also does not help; see Magen Avraham os 5; with Hashem's help it will be explained there. If it is a utensil with which work is done, it is forbidden even in a walled [city] with lending, unless he left the entrance of his house while it is still day, so that they will not say that he does work on Shabbos as the Jew's agent; see what I wrote in 246.

**MAGEN AVRAHAM 5** **מגן אברהם (ה)**

**להחמיר.** שלא להרגיל העכו"ם בכך ומשמע שם בהגמ"ר הטעם משום דאכתי לא קנהו העכו"ם עד שיוציאו וא"כ ה"ל כמוכרו בשבת אבל אם יחד לו מקום קנהו ממש ומשום הוצא' ליכא למיחש דהא קי"ל פשט העני פטור ומותר

**To be stringent.** So as not to accustom the non-Jew to this. It is implied there in the Hagahos Mordechai that the reason is that the non-Jew has not yet acquired it until he takes it out; if so, it is like selling it on Shabbos. But if he designated a place for himself, he has actually acquired it; and there is no concern because of carrying out, since we hold [that when] the poor man stretched out [his hand], [the householder] is exempt and it is permitted.

ומסיק ע"ז דרבים חולקין וס"ל דאפי' שכירות לא קני' רק גבי קמץ /חמץ/ ע"ש ועמ"ש סי' רמ"ו ס"ג דקי"ל כן וגם גבי חמץ קי"ל בסי' ת"מ דלא מהני ייחד לו מקום וגם בסי' שמ"ז קי"ל לאיסור וא"כ אין לסמוך להקל:

He concludes on this that many disagree and hold that even rental does not acquire, except regarding chametz; see there. See what is written in siman 246:3 that we hold so. Also regarding chametz we hold in siman 440 that designating a place for himself does not help; and also in siman 347 we hold that it is forbidden. If so, one may not rely [on this] to be lenient.

**PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 5** on Magen Avraham 5 **פרי מגדים – אשל אברהם (ה)**

להחמיר עמ"א עסי' תמ"ח במ"א ה' דעכו"ם לא קנה מישראל כ"א כסף ומשיכה לסימטא ע"ש\ד ש"ך י"ש ומשמע דאף הגבהה אין קנין לעכו"ם וא"ה בתמ"א יבואר ומש"ה מכירה ולא משך עד שבת נגמר המקח בשבת אבל ייחד במקומו ומסיק למה דקי"ל אפילו שכירות לא קניא כ"ש ייחד א"כ אין היתר.

**To be stringent – on the Magen Avraham.** See siman 448, Magen Avraham 5: a non-Jew acquires from a Jew only through money and pulling into a *simta*; see Yoreh De'ah, [in the] Shach; see there. It implies that even lifting is not a *kinyan* for a non-Jew; with Hashem's help, in 441 it will be explained. Therefore [with] a sale where he did not pull it until Shabbos, the sale is completed on Shabbos. But [where he] designated, [it is as if] in his place; and he concludes: since we hold that even rental does not acquire, all the more so designating; if so, there is no heter.

ומ"ש בת"מ במ"א אות א' ומ"ש בתמ"ז קי"ל לאסור היינו בעני ישראל משום לפני עור עמ"א שם ד' וט"ז א"ו מ"מ שם העלו דאף עני עכו"ם אסור מה"ט שיאמרו שנתנו להוציא עב"י וגם מגמרא אין ראיה דפטור ומותר משום שבת עט"ז אות ג':

What he wrote in 440, Magen Avraham os 1; and what he wrote, that in 347 (printed: תמ"ז) we hold it is forbidden – that is with a Jewish poor man, because of "before the blind"; see Magen Avraham there, [os] 4, and Taz there, [os] 4. Nevertheless, they concluded there that even a non-Jewish poor man is forbidden for this reason, that they will say he gave it to him to take out; see the Bais Yosef. Also from the Gemara there is no proof, since "exempt and permitted" [is said] regarding Shabbos; see the Taz, os 3.

**RABBI AKIVA EIGER** on Magen Avraham 5 **רבי עקיבא איגר**

מג"א ס"ק ה' משום דאכתי לא קנהו ק' לי אף להפוסקים כסף אינו קונה בנכרי מ"מ הגביה קנאו ונעשה חפצו של נכרי קודם שהוציאו גם ביחד לו מקום במה קונה העכו"ם המקום ההוא שיהיה חצרו וצ"ע:

**Magen Avraham s"k 5: "since the non-Jew has not yet acquired it."** It is difficult for me: even according to the poskim [who hold] that money does not acquire with a non-Jew, nevertheless lifting acquires it, and it becomes the non-Jew's object before he takes it out. Also, with "he designated a place for himself" – by what does the non-Jew acquire that place, that it should be his courtyard? This requires study.

**MISHNA BERURA ON THIS SEIF**

**MISHNA BERURA 1** **משנה ברורה (א)**

**לשרות דיו וכו'** – ובשבת אסור משום מגבל שמערב הדיו והמים יחד וי"א דאסור משום צובע אפ"ה כיון שמתחיל בזמן המותר בע"ש וממילא נגמר הפעולה בשבת שרי וכן בכל הני דקחשיב יש בהן איסור דאורייתא כשעושה אותם בשבת אפ"ה כיון שמתחיל בע"ש שרי:

**To soak ink etc.** – On Shabbos it is forbidden because of kneading, since he mixes the ink and the water together; and some say it is forbidden because of dyeing. Even so, since he begins at a permitted time on Erev Shabbos and the action is completed on its own

on Shabbos, it is permitted. Similarly, in all those it lists there is a Torah prohibition when he does them on Shabbos; even so, since he begins on Erev Shabbos, it is permitted.

**MISHNA BERURA 2** **משנה ברורה (ב)**

**של פשתן לתנור** – אפילו אין טוח כיסויו בטיט אפ"ה לא חיישינן שמא יגלה הכיסוי ויחתה בגחלים דכיון דהרוח קשה להן לא חיישינן שמא יגלהו:

**Of flax into the oven** – Even if its cover is not sealed with clay, we are nevertheless not concerned lest he uncover the cover and stir the coals, since the air is harmful to them; [so] we are not concerned that he will uncover it.

**MISHNA BERURA 3** **משנה ברורה (ג)**

**צמר לתוך היורה** – והיא קולטת הצבע:

**Wool into the cauldron** – and it absorbs the dye.

**MISHNA BERURA 4** **משנה ברורה (ד)**

**אסור שמא יחתה** – היינו אפילו יש זמן שיקלוט עין הצבע מבעוד יום אפ"ה אסור שמא יחתה כדי לקלוט היטב:

**It is forbidden lest he stir the coals** – That is, even if there is time for it to absorb the color while it is still day, it is nevertheless forbidden, lest he stir the coals in order that it absorb well.

**MISHNA BERURA 5** **משנה ברורה (ה)**

**שמא וכו' והמגיס וכו'** – הנה אף דהמחבר השוה הגסה ביורה להגסה בקדירה אינו שוה לגמרי דבקדירה אם היא מבושלת כל צרכו תו לית ביה איסורא ואלו ביורה אסור בכל גוונא להגיס בה כמבואר לקמן בסימן שי"ח סי"ח וע"כ אסור לתת צמר ליורה רותחת סמוך לחשיכה כשאינה טוחה אף שיש שהות לקלוט הצבע מבע"י שמא יגיס משחשיכה:

**Lest etc. And one who stirs etc.** – Even though the Mechaber equated stirring in a cauldron to stirring in a pot, they are not entirely equal. For in a pot, if it is fully cooked, there is no longer a prohibition in it; whereas in a cauldron it is forbidden to stir in it in every case, as explained below in siman 318:18. Therefore it is forbidden to put wool into a boiling cauldron close to dark when it is not sealed, even though there is time for it to absorb the dye while it is still day, lest he stir after dark.

**MISHNA BERURA 6** **משנה ברורה (ו)**

**חייב משום מבשל** – דע"י הגסה בקדירה רותחת מתקרב הבישול במהרה:

**Is liable because of cooking** – Since by stirring in a boiling pot the cooking is brought about more quickly.

**MISHNA BERURA 7** **משנה ברורה (ז)**

**מצודות חיה וכו'** – ובשבת אם הוא עושה כן ובשעת פריסתו נכנס החיה לתוכה חייב משום צידה:

**Traps for animals etc.** – On Shabbos, if he does so and at the time he spreads it the animal enters it, he is liable because of trapping.

**MISHNA BERURA 8** **משנה ברורה (ח)**

**ובלבד שיצא וכו'** – ר"ל דאי אין שהות לזה או שהא"י מתנה עמו שיקח ממנו בשבת אף המכירה אסור:

**Provided that he leaves etc.** – That is, if there is no time for this, or the non-Jew stipulates with him that he will take it from him on Shabbos, even the sale is forbidden.

**MISHNA BERURA 9** **משנה ברורה (ט)**

**מבעוד יום** – כדי שלא יהיה נראה שהישראל צוהו להוציאו לחוץ ויש עוד טעם לזה שלא יחשדו את הישראל שמכר לו בשבת או משכנם בידו ולטעם זה אסור אפילו בעיר המוקפת חומה או מקום שיש עירוב וכן הסכימו האחרוני' דבענינינו לענין מכירה וכן לענין שכירות איזה חפץ ודאי דיש להחמיר אפילו במוקפת חומה והא"י דר שם שיוציאם מביתו מבעוד יום:

**While it is still day** – So that it will not look as if the Jew told him to take it outside. There is another reason for this: so that they will not suspect the Jew of having sold it to him on Shabbos or pawned them to him. According to this reason it is forbidden even in a city surrounded by a wall, or a place where there is an *eruv*. So the Acharonim agreed: in our case, regarding selling, and likewise regarding renting out some object, one should certainly be stringent, even in a walled city where the non-Jew lives, that he take them out of his house while it is still day.

**MISHNA BERURA 10** **משנה ברורה (י)**

**אם ייחד וכו'** – סברתם דהוי כאלו כבר מונח בביתו של א"י:

**If he designated etc.** – Their reasoning is that it is as if it were already lying in the non-Jew's house.

**MISHNA BERURA 11** **משנה ברורה (יא)**

**ויש להחמיר** – כדי שלא להרגיל הא"י בכך. ועיין באחרונים שהסכימו דמדינא אין להקל בזה דקי"ל בסימן ת"מ גם גבי חמץ דלא מהני בייחד לו מקום גם דהרואה סבור שישראל צוהו להוציאו ע"כ אין להקל בזה אלא במקום הפסד וצורך גדול ואם הא"י אלם יש להתיר אפילו בלא ייחד לו מקום דבכה"ג לא גזרו חכמים.

**And one should be stringent** – So as not to accustom the non-Jew to this. See the Acharonim, who agreed that *min hadin* one should not be lenient in this, since we hold in siman 440, regarding chametz too, that designating a place for himself does not help; also, one who sees thinks that the Jew told him to take it out. Therefore one should not be lenient in this except in a place of loss and great need. If the non-Jew is violent, one may permit even without his designating a place, since in such a case the Chachamim did not decree.

כתב ע"ת נראה דאם השכיר את החדר לא"י בפרוטה על משך יום השבת אין להחמיר כלל ע"ש אבל המ"א ושארי אחרונים כתבו דאפילו בשכירות החדר אין לסמוך להקל:

The Olas Shabbos wrote: it seems that if he rented the room to the non-Jew for a *perutah* for the duration of the Shabbos day, there is no need to be stringent at all; see there. But the Magen Avraham and other Acharonim wrote that even with renting the room one may not rely [on it] to be lenient.

## Seif 2 סעיף ב

**BASIS OF THIS SEIF** Amira l'akum | Kablanus | Maris ayin

- With a fixed price the non-Jew works for his own sake, to finish his job (MB 12). He must not be told to work on Shabbos, and must not work in the Jew's house, where it looks like he is the Jew's agent (the seif; MB 16–17).
- Without a fixed price it is forbidden on Erev Shabbos, since it looks as if he gives it to him to work on Shabbos (MB 18–19).

**Melacha:** Named in the seif: tanning hides – *Me'abed* (מעבד #29).

**Background** *(general; not stated in the seif): Laundering – compare* מלבן *#13 (Rambam 9:11).*

### Giving Work to a Non-Jew

HALACHA 252:2

The Mishna (Shabbos 17b) teaches that Beis Shammai forbid giving hides to a tanner or clothes to a non-Jewish launderer unless they can be done while it is still day, and "in all of them Beis Hillel permit with the sun." Rabban Shimon ben Gamliel relates that his father's house would give white clothes to a non-Jewish launderer three days before Shabbos (18a).

The same applies to all kinds of work (MB 12). The reason: since he fixed a price for the work and is not particular that it be done immediately, when the non-Jew works on Shabbos he does it for his own sake, to finish his job. We also require that the non-Jew take them out of the Jew's house while it is still day (MB 13, Rambam). The **Biur Halacha** (ד"ה ליתן בגדיו) adds from the Bais Yosef that there is no difference whether the non-Jew only finishes a utensil on Shabbos or makes the whole utensil on Shabbos, and whether the materials are the Jew's or the non-Jew's.

### Fixing a Price

Fixing a price **11)** means a known sum, not a day-laborer's wage. If he stipulated that he will pay and settle with him, even without saying how much, it is like fixing a price (247:2). The **Magen Avraham** (6) and **Mishna Berura** (14) write that nowadays clothes given to a launderer are treated as a fixed price, since the rate is known – must he fix the price each time? – so the custom is to give them on Erev Shabbos close to dark.

The **Biur Halacha** (ד"ה אם קצץ) explains the Magen Avraham: if the Jew only told the non-Jew in general that he would pay him, it is not considered fixing a price, since the non-Jew does not know how much he will get and might get very little, so he does not rely on it and works for the Jew. With laundry, whose rate was known in the Magen Avraham's time, a general promise is enough. The Chayei Adam rules like the Hagahos Mordechai, that anything for which payment is always given is like a fixed price, but the Biur Halacha writes that it is very difficult to rely on this, since all the Rishonim write that even with hides and laundry, which are certainly not done for free, a fixed price is required.

As a favor **11)** means the non-Jew agreed to do it for free; we assume it is because of a favor the Jew did for him earlier, so he does it for his own sake (MB 15). But if he expects payment and nothing was stipulated, it is forbidden, since he works with the Jew in mind (MA 7).

### Not on Shabbos

He may not tell him to do it on Shabbos **12)**. Similarly, if he told the launderer, "I need them on Motzaei Shabbos," and it cannot be finished unless he works on Shabbos, it is forbidden even with a fixed price, since it is as if he told him to launder on Shabbos (MB 16, Acharonim).

In his own house **13)**, not the Jew's house, where it would look like he works as the Jew's agent. The Chayei Adam writes that in the Jew's house it is forbidden even where everyone in the city gives such work by contract, since people will say the Jew told him to work on Shabbos (MB 17). Rabbi Akiva Eiger asks whether a contract in the Jew's house is permitted where the non-Jew's work is only a Rabbinic melacha, and refers to the Noda B'Yehuda.

### Without a Fixed Price

If he did not fix a price **14)** and the non-Jew expects payment, it is forbidden on Erev Shabbos, since the Jew did not explicitly promise him, and it looks as if he gives it to him to work on Shabbos (MB 18–19). If there is time to finish while it is still day, it is permitted according to all, even without fixing a price (MB 19). The Rama's words "on Erev Shabbos" imply that on Wednesday and Thursday it is permitted even if it cannot be finished before Shabbos, since he did not tell him to work on Shabbos (MA 8, MB 19).

Some disagree **14)** about doing it for free and hold it is like not fixing a price; the Darchei Moshe agrees with them (MB 20). But if the non-Jew himself offered to do it for free, he certainly does so because of an earlier favor, and it is like fixing a price (MB 21, 247:4).

## If He Sees Him Working on Shabbos

If he finds him working as a favor **15)**, he must tell him to stop. Even though it was permitted to give it to him, when he finds him working without payment it looks as if he does it with the Jew's consent. But if he stipulated at the start to pay him, even without naming a sum, he need not protest, since the non-Jew is occupied with his own work (MB 22). This applies even if he gave it to him several days before Shabbos **16)**, when the giving was permitted according to all (MB 23).

The **Magen Avraham** (9) brings the Bais Yosef and Bach, who write that if he works for payment, even without a fixed price, one need not protest. The Magen Avraham questions this: payment without a fixed price is worse than a favor, since it is forbidden to give it to him at all, so certainly he must protest. He concludes like the Rokeach, that only with a fixed price need he not protest. Rabbi Akiva Eiger brings the Shulchan Atzei Shittim, who explains that the case is where giving was permitted – on Wednesday or Thursday, or where it could be finished before Shabbos – and then payment without a fixed price is more lenient than a favor. The **Biur Halacha** (ד"ה ואם ראהו עושה) cites Acharonim who are lenient in this way.

If the non-Jew was his day-laborer during the week and now wants to do the Jew's work privately in his own house, the Jew must go and protest when he finds out (MB 23). The Magen Avraham (9) writes that if he ordered shoes from a non-Jew and saw him making them on Shabbos, he need not protest – even without a fixed price, the Mishna Berura adds – since the Jew's name is not yet on them – the non-Jew can sell them to someone else and make others.

---

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

מותר ליתן בגדיו לכובס נכרי, ועורות לעבדן (פירוש האומן שמעבד ומתקן העורות), סמוך לחשיכה אם קצץ לו דמים או שעושה אותם בטובת הנאה, והוא שלא יאמר לו לעשות בשבת וגם שיעשה העכו"ם המלאכה בביתו:

**הגה** ואם לא קצץ, אסור בערב שבת. וע"ל סי' רמ"ז דיש חולקין אם עושה לו בחנם, דהיינו בטובת הנאה

ואם ראהו עושה מלאכתו בשבת אם היה עושה בטובת הנאה, צריך לומר שלא יעשה בה בשבת:

**הגה** ואפילו אם נתנן לו כמה ימים לפני שבת:

---

**2 It is permitted to give his clothes to a non-Jewish launderer, and hides to a tanner[3], close to dark, 11) if he fixed a price with him or he does them as a favor, 12) provided he does not tell him to do it on Shabbos, and also that the non-Jew does the work 13) in his own house.**

RAMA *If he did not fix a price,* **14)** *it is forbidden on Erev Shabbos. See above, siman 247, that some disagree where he does it for him for free, that is, as a favor.*

**If he saw him doing his work on Shabbos – 15) if he was doing it as a favor, he must tell him not to do it on Shabbos.**

RAMA *Even if he gave them to him* **16)** *several days before Shabbos.*

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

---

*If he fixed a price* **סמוך לחשיכה אם קצץ לו דמים או שעושה**

**MAGEN AVRAHAM 6** **מגן אברהם (ו)**

**אם קצץ**. נ"ל דבזמן הזה כלים לכובס מסתמא היינו קציצה דקצבתן ידוע דאטו בכל פעם יקצץ עמו ולכן המנהג פשוט ליתנם ע"ש סמוך לחשיכה ועב"י בשם הגמ"ר:

---

[3] The Shulchan Aruch explains: "the craftsman who processes and prepares hides."

**If he fixed a price.** It seems to me that nowadays, [giving] clothes to a launderer without specification is the same as fixing a price, since their set price is known – must he fix the price with him every time? Therefore the custom is widespread to give them on Erev Shabbos close to dark. See the Bais Yosef in the name of the Hagahos Mordechai.

**PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 6** on Magen Avraham 6 **פרי מגדים – אשל אברהם (ו)**

אם עמ"א ועיין אות יו"ד בנותן חלוק ישראל הניכר שהוא של ישראל אם יודע ודאי שיעשה בשבת במקום מפורסם אסור ליתנו לו אם לא בספק שמא לא יעשה בשבת:

**If – on the Magen Avraham.** See os 10: [one who] gives a Jew's shirt that is recognizable as a Jew's – if he knows for certain that he will do it on Shabbos in a public place, it is forbidden to give it to him, unless it is doubtful whether he will do it on Shabbos.

## בטובת הנאה, והוא שלא יאמר לו לעשות בשבת

*As a favor*

**MAGEN AVRAHAM 7** **מגן אברהם (ז)**

**בטובת הנאה.** אבל מצפה לתשלום שכר ולא התנה עמו אסור דאדעתא דישראל קעביד כמ"ש סימן רמ"ז:

**As a favor.** But if he expects to be paid and did not stipulate with him, it is forbidden, since he works with the Jew in mind, as written in siman 247.

**PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 7** on Magen Avraham 7 **פרי מגדים – אשל אברהם (ז)**

בטובת הנאה עמ"א ברמ"ז ס"ב להמחבר בחנם עדיף טפי דהוה כקצץ משא"כ כשלא קצץ ומצפה לשכר וא"י כמה וכמ"ש הר"ב בהג"ה ואם כו':

**As a favor – on the Magen Avraham.** In 247:2, according to the Mechaber, for free is better, since it is like fixing a price; unlike where he did not fix a price and [the non-Jew] expects payment and does not know how much, as the Rav [the Rama] wrote in the gloss, "and if etc."

## לעשות בשבת וגם שיעשה העכו"ם המלאכה בביתו

**RABBI AKIVA EIGER** **רבי עקיבא איגר**

**סעיף ב' וגם שיעשה העכו"ם המלאכה בביתו.** והיכא דהמלאכה שעושה הנכרי היא רק מלאכה דרבנן אם שרי בקבולת בבית ישראל ע' שו"ת נ"ב ח"ב מא"ח סי' כ"ט:

**Seif 2: "and also that the non-Jew does the work in his house."** Where the work that the non-Jew does is only a Rabbinic melacha, whether it is permitted by contract in the Jew's house – see teshuvos Noda B'Yehuda, part 2, Orach Chaim siman 29.

## אסור בערב שבת.

*It is forbidden on Erev Shabbos*

**MAGEN AVRAHAM 8** **מגן אברהם (ח)**

**אסור בע"ש.** אא"כ יש שהות לעשותה מבע"י משמע דבד' וה' מותר אפי' מלאכה שאין יכול לגומר' קודם השבת

**It is forbidden on Erev Shabbos.** Unless there is time to do it while it is still day. This implies that on Wednesday and Thursday it is permitted, even [with] work that he cannot finish before Shabbos.

ועסי' רמ"ז דדעת הרב"י דאסור אפי' בד' וה' ואף על גב דדעת רמ"א שם להחמיר שלא לצורך היינו בשליחות אגרת דכששולח השליח ה"ל כאלו א"ל לילך בכל יום ואפי' בשבת אבל זה שמקבל כלים לביתו לעשות בקבלנות אין קפידא לישראל מתי יעשה מיהו אם יכול לגומרה קודם השבת לכ"ע שרי אפי' לב"ש זולת בשליחות דשמא לא ימצא האיש בביתו וילך אחריו:

See siman 247, that the opinion of the Bais Yosef is that it is forbidden even on Wednesday and Thursday. Even though the opinion of the Rama there is to be stringent when there is no need, that is with sending a letter, since when he sends the messenger it is as if he told him to go every day, even on Shabbos. But this one, who receives utensils into his house to work on them by contract, the Jew does not care when he does them. However, if he can finish it before Shabbos, it is permitted according to all, even according to Beis Shammai – except with sending [a letter], lest he not find the man at home and go after him.

**PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 8** on Magen Avraham 8 **פרי מגדים – אשל אברהם (ח)**

אסור עמ"א ועמ"ש ברמ"ז במ"א אות ב' בכתב דניכר אין סותר לכאן וכאן בד' וה' שרי אף שלא לצורך ויכול לגומרה קודם השבת שרי אף לב"ש במשנה שם ואפילו לא קצץ שרי כה"ג:

**It is forbidden – on the Magen Avraham.** See what I wrote in 247, Magen Avraham os 2: regarding writing, which is recognizable, there is no contradiction to here. Here, on Wednesday and Thursday it is permitted even without need; and [if] he can finish

it before Shabbos it is permitted even according to Beis Shammai in the Mishna there, and even without fixing a price it is permitted in such a case.

## אם היה עושה בטובת הנאה

*If he was doing*

### מגן אברהם (ט)

MAGEN AVRAHAM 9

**אם היה עושה וכו'**. ואם עושה בשכר אפי' לא קצץ א"צ למחות (ב"י וב"ח)

**If he was doing etc.** And if he does it for payment, even if he did not fix a price, he need not protest (Bais Yosef and Bach).

וצ"ע דהא בשכר ולא קצץ גרע מבחנם דהא אסור ליתנם לו ולכן נ"ל דצדקו דברי הרוקח דדוקא בקצץ א"צ למחות וגם הירושלמי מיירי בקצץ דהא בלא קצץ אסור ליתן לו כלל ומכ"ש שצריך למחות בידו עמ"ש סי' רע"ו סס"ד וסי' של"ד סכ"ה

This requires study, since for payment without fixing a price is worse than for free, for it is forbidden to give them to him. Therefore it seems to me that the words of the Rokeach are correct, that only where he fixed a price need he not protest; and the Yerushalmi too speaks of where he fixed a price, since without fixing a price it is forbidden to give to him at all – all the more so he must protest against him. See what is written in siman 276, end of seif 4, and siman 334:25.

ודוק' כה"ג שנותן בגדים לכובס אבל כשצו' לעכו"ם לעשות לו מנעלים וראוהו עושה בשבת א"צ למחות בעדו דהא עדיין לא נקרא שם הישראל עליו ואי בעי עכו"ם מסבין אותם המנעלים לאחר ויעשה לו אחרים וז"ל הגמ"ר פ"ק דל"ש לומר אדעתיה דנפשיה קעביד אלא בעכו"ם שעושה מלאכה בשלו אבל להבעיר מעצי ישראל צריך ליטול רשות מבעל העצים ואם ראה ישראל ושתק אדעתי' קעביד וצריך למחות בידו:

This is only in a case like this, where he gives clothes to a launderer. But when he ordered a non-Jew to make shoes for him and saw him making them on Shabbos, he need not protest, since the Jew's name is not yet called upon them; and if the non-Jew wishes, he can turn those shoes over to someone else and make him others. These are the words of the Hagahos Mordechai, perek 1: "'He does it for his own sake' applies only to a non-Jew who does work with his own [materials]; but to kindle with a Jew's wood, he must take permission from the owner of the wood; and if the Jew saw and was silent, he does it with [the Jew] in mind, and he must protest against him."

### פרי מגדים – אשל אברהם (ט)

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 9 on Magen Avraham 9

אם עמ"א דשכר ולא קצץ גרע מבחנם להמחבר חנם עדיף דמותר ליתנם בע"ש דהוה כקצץ כו' ובחנם מוחה בשבת כ"ש בשכר ולא קצץ ועב"י יש איזה ט"ס במ"ש וצ"ל שכר וקצץ ועב"ח וא"ר זי"ן:

**If – on the Magen Avraham.** [He wrote] that for payment without fixing a price is worse than for free: according to the Mechaber, for free is better, since it is permitted to give them on Erev Shabbos, as it is like fixing a price etc.; and [yet with] for free he protests on Shabbos – all the more so for payment without fixing a price. See the Bais Yosef: there is some printing error in what he wrote, and it should read "payment and fixing a price"; and see the Bach and the Eliyahu Rabba, [os] 7.

### רבי עקיבא איגר

RABBI AKIVA EIGER on Magen Avraham 9

מג"א ס"ק ט' דהא אסור ליתנם ל בשלחן עצי שטים כ' דמיירי היכי דהיה היתר ליתנם לו כגון ביום ד' וה' או דהיה יכול לגומרה קודם שבת ובזה לענין המחאה קיל יותר בשכר ולא קצץ מבחנם:

**Magen Avraham s"k 9: "since it is forbidden to give them to him."** In the Shulchan Atzei Shittim he wrote that it speaks where it was permitted to give them to him, such as on Wednesday and Thursday, or where he could finish it before Shabbos; and in this, regarding protesting, it is more lenient with payment without fixing a price than for free.

### רבי עקיבא איגר

RABBI AKIVA EIGER

שם בטובת הנאה צריך לו' ואפי' שהיה שהות לגומר' המלאכה מבע"י מכ"ש בלא קצץ כלל דכל שרואהו עושה מלאכה בשבת ליכא מעליותא במה שהיה אפשר לעשותו מבע"י:

**There: "as a favor – he must say."** And even if there was time to finish the work while it was still day; all the more so without fixing a price at all. For whenever he sees him doing work on Shabbos, there is no advantage in that it was possible to do it while it was still day.

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

**MISHNA BERURA 12** **משנה ברורה (יב)**

**ליתן בגדיו וכו'** – וה"ה לשארי מלאכות והטעם דכיון דקצב לו דמים בעד מלאכתו ואינו מקפיד עליו שיעשנו תיכף תו כי קעביד ביום השבת אדעתיה דנפשיה קעביד למהר להשלים מלאכתו:

**To give his clothes etc.** – The same applies to other kinds of work. The reason is that since he fixed a price for his work and is not particular that he do it immediately, when he does it on Shabbos he does it for his own sake, to hurry to complete his work.

**MISHNA BERURA 13** **משנה ברורה (יג)**

**סמוך לחשיכה** – ובעינן שיוציאם ג"כ מפתח ביתו מבעוד יום [רמב"ם]:

**Close to dark** – And we also require that he take them out of the entrance of his house while it is still day [Rambam].

**MISHNA BERURA 14** **משנה ברורה (יד)**

**אם קצץ וכו'** – היינו סך ידוע ולא שכיר יום ועיין סימן רמ"ז ס"ב דאם התנה עמו שיתן לו שכר ויתפשר עמו אע"פ שלא פירש כמה יתן לו דינו כקצץ ובזמן הזה כלים לכובס סתמא דינו כקצץ דקצבתו ידוע ולכן המנהג פשוט ליתנם ע"ש סמוך לחשיכה:

**If he fixed a price etc.** – That is, a known sum, and not as a day-laborer. See siman 247:2: if he stipulated with him that he will give him payment and settle with him, even though he did not specify how much he will give him, its law is like fixing a price. Nowadays, clothes [given] to a launderer without specification have the law of fixing a price, since his rate is known; therefore the custom is widespread to give them on Erev Shabbos close to dark.

**MISHNA BERURA 15** **משנה ברורה (טו)**

**בטובת הנאה** – היינו שנתרצה הא"י לעשות לו בחנם ואמרינן דמסתמא הוא בשביל איזו טובה שעשה לו הישראל מתחלה וע"כ אדעתיה דנפשיה קעביד:

**As a favor** – That is, the non-Jew agreed to do it for him for free, and we say that presumably it is because of some favor the Jew did for him earlier; therefore he does it for his own sake.

**MISHNA BERURA 16** **משנה ברורה (טז)**

**לעשות בשבת** – וכן אם אמר לכובס ראה שאני צריך להם במו"ש כגון שרוצה ליסע מיד במו"ש ג"ז אסור אפילו בקצץ דכיון שא"א לגמרו אא"כ יעשה בשבת הו"ל כאלו אומר בפירוש שיכבס בשבת והוי כשלוחו [אחרונים]:

**To do it on Shabbos** – Similarly, if he said to the launderer, "See, I need them on Motzaei Shabbos" – for example, he wants to travel right after Shabbos – this too is forbidden even with a fixed price, since it is impossible to finish it unless he does it on Shabbos; it is as if he said explicitly that he should launder on Shabbos, and he is like his agent [Acharonim].

**MISHNA BERURA 17** **משנה ברורה (יז)**

**בביתו** – ר"ל שלא בבית ישראל דאז מחזי כאלו הוא עושה בשליחות ישראל וכתב הח"א דבבית ישראל אסור אפילו אם הוא דבר שמנהג כל בני העיר ליתנו בקבלנות ולא אתו למחשדיה בשכיר יום ג"כ אסור מטעם זה דיאמרו שצוהו לעשות בשבת:

**In his house** – That is, not in the Jew's house, for then it looks as if he does it as the Jew's agent. The Chayei Adam wrote that in the Jew's house it is forbidden even if it is something that all the people of the city are accustomed to give by contract, so that there is no suspicion of [hiring] a day-laborer, it is nevertheless forbidden for this reason, since they will say he told him to do it on Shabbos.

**MISHNA BERURA 18** **משנה ברורה (יח)**

**ואם לא קצץ** – היינו שלא התנה עם הישראל אודות שכרו והא"י מצפה לתשלום שכר אסור ולא אמרינן אדעתיה דנפשיה קעביד כיון שהישראל לא הבטיחו בהדיא:

**And if he did not fix a price** – That is, he did not stipulate with the Jew regarding his payment, and the non-Jew expects to be paid – it is forbidden; and we do not say that he does it for his own sake, since the Jew did not promise him explicitly.

**MISHNA BERURA 19** **משנה ברורה (יט)**

**בע"ש** – דכשנותנו לו בע"ש מחזי כאלו נותנו לו ע"מ שיעשה בשבת וכשקצץ דאדעתיה דנפשיה קעביד לא מחזי כאלו אומר לו כן וכתבו הפוסקים דכשיש שהות לגמרה מבע"י מותר אפילו בע"ש ואפילו לא קצץ לכו"ע ומה שדייק הרמ"א בע"ש דבד' וה' שהוא מופלג מן השבת מותר ליתן לו אפילו שאין יכול לגמרה קודם השבת כיון שלא אמר לו שיעשה בשבת:

**On Erev Shabbos** – For when he gives it to him on Erev Shabbos, it looks as if he gives it to him on condition that he do it on Shabbos; but when he fixed a price, so that he does it for his own sake, it does not look as if he tells him so. The poskim wrote that when there is time to finish it while it is still day, it is permitted even on Erev Shabbos, even without fixing a price, according to all. What the Rama was precise to say, "on Erev Shabbos," [implies] that on Wednesday and Thursday, which are distant from Shabbos, one may give it to him even if he cannot finish it before Shabbos, since he did not tell him to do it on Shabbos.

### MISHNA BERURA 20 משנה ברורה (כ)

**דיש חולקים וכו'** – וס"ל דדינו כלא קצץ ואדעתיה דישראל קעביד ואסור בע"ש ועיין בד"מ דמסכים להיש חולקין ועיין במש"כ לעיל בסימן רמ"ז במ"ב סקט"ז:

**That some disagree etc.** – They hold that its law is like not fixing a price, and he does it with the Jew in mind, and it is forbidden on Erev Shabbos. See the Darchei Moshe, who agrees with the "some disagree"; and see what I wrote above in siman 247, Mishna Berura s"k 16.

### MISHNA BERURA 21 משנה ברורה (כא)

**בחנם** – אם לא שהא"י בעצמו מתחיל עם הישראל לומר שיעשה לו בחנם אז ודאי דעתו על הטובה שקיבל ממנו מכבר ודינו כקצץ [לעיל בסימן רמ"ז ס"ד בהג"ה]:

**For free** – Unless the non-Jew himself initiates with the Jew, saying that he will do it for him for free; then certainly his intent is on account of the favor he received from him earlier, and its law is like fixing a price [above, siman 247:4 in the gloss].

### MISHNA BERURA 22 משנה ברורה (כב)

**ואם ראהו עושה וכו'** – אף שהמחבר הקיל למעלה ליתן לו אף בטובת הנאה מבע"י ואין לו לחוש מה שיעשה בשבת אפילו אם הוא יודע שיעשה כיון שאינו מצוהו ע"ז וכמ"ש לעיל בסימן רמ"ז במ"ב סק"ג מ"מ כשבא לביתו ומצאו שעושה מחזי דמדעתיה עביד כיון שאינו מקבל שכר ע"ז וצריך לומר לו שלא יעשה אבל אם התנה עמו מתחלה ליתן לו שכרו אף שלא פירש לו סך ידוע א"צ למחות בידו דבעבידתיה קעסיק:

**And if he saw him doing etc.** – Even though the Mechaber was lenient above to give it to him while it is still day even as a favor, and he need not be concerned about what he does on Shabbos, even if he knows that he will do it, since he does not command him to do so, as written above in siman 247, Mishna Berura s"k 3 – nevertheless, when he comes to his house and finds him doing it, it looks as if he does it with his consent, since he receives no payment for it; and he must tell him not to do it. But if he stipulated with him at the start to give him his payment, even though he did not specify a known sum, he need not protest against him, since he is occupied with his own work.

### MISHNA BERURA 23 משנה ברורה (כג)

**כמה ימים** – ר"ל דבזו הנתינה לא"י היה לכו"ע מותר וכנ"ל אפ"ה צריך למחות כשרואהו. ודע דאם היה הא"י שכיר יום אצלו בימי החול והוא רוצה עתה ג"כ לעשות מלאכתו בביתו בצינעה צריך לילך ולמחות בידו כיון שנודע לו אע"פ שאין עושה לפניו. כתב מ"א דאם מצוה לא"י לעשות לו מנעלים וראהו עושה בשבת אפי' לא קצץ א"צ למחות בידו דהא אכתי לא נקרא שם ישראל עליהם ואי בעי הא"י מוכרם לאחר ולזה יעשה מנעלים אחרים וא"כ לאו בדידיה קעסיק:

**Several days** – That is, with this giving to the non-Jew it was permitted according to all, as above; even so, he must protest when he sees him. Know that if the non-Jew was his day-laborer on weekdays, and he now wants to do his work in his house privately too, he must go and protest against him, since it became known to him, even though he does not do it before him. The Magen Avraham wrote that if he orders a non-Jew to make shoes for him and saw him making them on Shabbos, even if he did not fix a price, he need not protest against him, since the Jew's name is not yet called upon them; if the non-Jew wishes, he can sell them to someone else and make other shoes for this one; if so, he is not occupied with the Jew's [work].

## Seif 3 סעיף ג

**BASIS OF THIS SEIF** Maris ayin

– Work known to be a Jew's, done in public: onlookers do not know a price was fixed and will suspect a day-laborer (MB 24; compare 244:1).

**Melacha:** As in seif 2.

## Public Work

HALACHA 252:3

Hides and laundry are not ordinarily known to be a Jew's, so even if the non-Jew works in the open, one need not protest when he fixed a price. But if the work is known to be a Jew's and is done in a place open to all, he must protest, since onlookers do not know that he fixed a price and will suspect a day-laborer (MB 24; compare 244:1).

The **Magen Avraham** (10) explains "it is good to be stringent": if he sees him working on Shabbos he must protest even with a fixed price, but *l'chatchila* he may give it to him without concern that he will work on Shabbos. The Pri Megadim adds that if he knows for certain that the non-Jew will do it in a public place on Shabbos, he may not give it to him, unless it is doubtful. The Magen Avraham concludes that here and in 244:4 the same thing is intended, and questions why the Bais Yosef wrote here only "it is good to be stringent."

Accordingly, shirts recognizable as a Jew's, which the non-Jew launders at the river in public, require protest when one sees him on Shabbos (MA 10, MB 25). The Tosefos Shabbos holds there is no suspicion, since it is not known whose they are. The Chayei Adam is lenient for another reason: since everyone in the city gives laundry by contract, there is no suspicion of a day-laborer (compare 243:2), and the same applies to anything customarily given by contract. The only prohibition is when he works in the Jew's house (MB 25).

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

ואם היתה מלאכה מפורסמת וידוע שהיא של ישראל, ועושה אותה במקום מפורסם, טוב להחמיר ולאסור:

**3 If the work was public, and it is known that it 17) belongs to a Jew, and he does it in a public place, it is good to be stringent and forbid.**

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

*It is good to be stringent and forbid* **טוב להחמיר ולאסור**

MAGEN AVRAHAM 10 **מגן אברהם (י)**

**טוב להחמיר ולאסור**. פי' שאם רואהו עושה בשבת צריך למחות בידו אפי' קצץ אבל לכתחלה רשאי ליתן לו ולא חיישי' שיעשה בשבת

> **It is good to be stringent and forbid.** That is, if he sees him doing it on Shabbos, he must protest against him even if he fixed a price; but *l'chatchila* he may give it to him, and we are not concerned that he will do it on Shabbos.

וא"כ הני חלוקים שידועים שהם של ישראל והעכו"ם מכבסין ע"ג הנהר צריך למחות בידו כשרואהו בשבת ודוקא בדבר שאין שם הישראל נקר' עליה רק שיצא הקול שעשאו לצורך ישראל כמ"ש ס"ס תרס"ד אבל בדבר ששם הישראל נקרא עליה מדינא אסור כמ"ש סי"ו רמ"ד ס"ד,

> If so, those shirts that are known to belong to Jews, which the non-Jews launder at the river, he must protest against him when he sees him on Shabbos. This is only with something on which the Jew's name is not called, only that word has spread that he made it for a Jew, as written at the end of siman 664. But with something on which the Jew's name is called, it is forbidden *min hadin*, as written in siman 244:4.

אבל האמת יורה דרכו דכאן ובסי' רמ"ד לדבר א' נתכונו ולכן צ"ע על הרב"י שכתב כאן יש להחמיר כו':

But the truth will show its way: here and in siman 244 they intended one thing. Therefore the Bais Yosef, who wrote here "one should be stringent etc.," requires study.

**פרי מגדים – אשל אברהם (י)** **PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 10** on Magen Avraham 10

טוב עמ"א כוונתו דכאן טו"ב לחוד ורמ"ד כתב בס"ד אם מלאכה מפורסמת (ובמקום מפורסם מ"א שם י"ג עמ"א שם ובט"ז אות ו"ו) מדינא אסור כמו מחובר לעשות בשבת ע"כ פירש דכאן שאין שם ישראל נקרא עליה בייחוד כו' והמ"א כתב דכאן ושם לר"א נתכוונו בספינה כו' ומדינא אסור בשבת. והנך רואה במ"ש שם הישרא"ל בה"א הידיעה כוונתו כן ובכתונת נמי טוב להחמיר

**It is good – on the Magen Avraham.** His intent: here it is only "good," and in 244:4 he wrote, "if the work is public" (and in a public place – Magen Avraham there, 13; see the Magen Avraham there and the Taz, os 6), it is forbidden *min hadin*, like attached things, to do it on Shabbos. Therefore he explained that here [it speaks] where the Jew's name is not specifically called on it etc. The Magen Avraham wrote that here and there they intended one thing – a ship etc. – and it is forbidden *min hadin* on Shabbos. You see that in what he wrote, "the name of the Jew," with the definite article, this is his intent. With a shirt too it is good to be stringent.

ובתרס"ד סעיף י"א אם קצצו אף שישראל אמר לו לקצוץ והיה יכול מבע"י וקצץ בשבת שרי כל שא"י ולא יצא הקול שקצץ בשביל ישראל אבל ביצא הקול בשעת קציצה במקום מפורסם שעכו"ם קוצץ בשבת הרבה בשביל ישראל טוב להחמיר ולא מדינא דמ"מ א"י של מי הוא וליכא חשדא נ"ל. ואי"ה בתרס"ד יבואר זה:

In 664:11: if they cut them, even though a Jew told him to cut [them], and he could [have done it] while it was still day, and he cut on Shabbos – it is permitted whenever it is not known, and word did not spread that he cut for a Jew. But where word spread at the time of cutting, in a public place, that a non-Jew cuts a great deal on Shabbos for a Jew, it is good to be stringent, and not *min hadin*, since in any case it is not known whose it is, and there is no suspicion. So it seems to me; with Hashem's help, in 664 this will be explained.

## MISHNA BERURA ON THIS SEIF

**משנה ברורה (כד)** **MISHNA BERURA 24**

**ואם היתה וכו'** – דעורות לעבדן וכלים לכובס סתמן אין ידוע שהוא של ישראל וע"כ אפילו אם הוא מעבד וכובס במקום גלוי אין למחות בידו כשקצץ אבל אם היתה המלאכה ידוע שהוא של ישראל וגם הוא עושה אותה במקום גלוי לכל צריך למחות בידו שלא לעשות בשבת דהרואה אינו יודע שקצץ ואתו למחשדיה בשכיר יום וכנ"ל בסימן רמ"ד ס"א וע"ש בס"ד דדעת השו"ע שם דמדינא אסור בזה וע"ש בבה"ל ד"ה דינו:

**And if it was etc.** – For hides to a tanner and clothes to a launderer, without specification, are not known to be a Jew's; therefore, even if he tans or launders in an open place, he need not protest against him when he fixed a price. But if the work was known to be a Jew's, and he also does it in a place open to all, he must protest against him not to do it on Shabbos, since one who sees does not know that he fixed a price, and they will come to suspect him of [hiring] a day-laborer, as above in siman 244:1. And see there in seif 4, that the opinion of the Shulchan Aruch there is that it is forbidden *min hadin* in this; and see there in the Biur Halacha, ד"ה דינו.

**משנה ברורה (כה)** **MISHNA BERURA 25**

**וידוע שהיא וכו'** – ולפ"ז החלוקים שניכרים שהם של ישראל והא"י מכבסן ע"ג הנהר שהוא מקום גלוי ומפורסם צריך למחות בידו כשרואהו בשבת [מג"א]

**And it is known that it is etc.** – According to this, shirts that are recognizable as belonging to Jews, which the non-Jew launders at the river, which is an open and public place – he must protest against him when he sees him on Shabbos [Magen Avraham].

אבל בתו"ש כתב דלא שייך בזה חשדא דלא נודע של מי הוא והח"א הקיל בזה עוד מטעם אחר דכיון שידוע שמנהג כל בני העיר ליתן כלים לכובס בקבלנות ע"כ אפילו אם הא"י מכבסן במקום מפורסם מותר דאין בזה חשדא משום שכיר יום וכעין מה שכתב בסימן רמ"ג ס"ב וה"ה בכל הכלים שדרך ליתנן בקבלנות ואין איסור בזה אלא כשעושה בבית ישראל דשם לא מהני שום היתר וכמ"ש למעלה בס"ק י"ז:

But the Tosefos Shabbos wrote that suspicion does not apply to this, since it is not known whose they are. The Chayei Adam was further lenient in this for another reason: since it is known that the custom of all the people of the city is to give clothes to a launderer by contract, therefore even if the non-Jew launders them in a public place it is permitted, since there is no suspicion in this of

a day-laborer – similar to what is written in siman 243:2. The same applies to all utensils that are customarily given by contract. There is a prohibition in this only when he does it in the Jew's house, since there no heter helps, as written above in s"k 17.

## Seif 4 סעיף ד

**BASIS OF THIS SEIF** Benefit from melacha done on Shabbos | Maris ayin | Weekday activity

– The Mechaber permits wearing it, since the non-Jew worked to finish his own job; those who forbid hold one may not benefit from work done on Shabbos for him (MA 11; MB 27–28) – only with a Torah melacha (Biur Halacha).

– Taking from the craftsman's house is forbidden because of *maris ayin* (MB 31), and possibly as a weekday activity (MA 14).

**Melacha:** Not named – the seif speaks of making garments and shoes in general.

## Wearing a Garment Finished on Shabbos

HALACHA 252:4

This applies when the giving was permitted, with all the details required in seif 2 (MB 26). The Mechaber permits wearing it **18)** on Shabbos. The **Magen Avraham** (11) and **Mishna Berura** (27) explain why this differs from a lamp lit by a non-Jew (276:1), whose light is forbidden even with a fixed price: here the non-Jew did not work on Shabbos so that the Jew would benefit now, but to finish his job; there he lit it on Shabbos so the Jew would use it now. Accordingly, if the Jew asked him close to dark, "Why did you not finish?" and he answered, "I will do it for you on Shabbos," even the Mechaber would forbid wearing it on Shabbos (Pri Megadim).

Those who forbid **19)** hold that a Jew may never benefit on Shabbos from work done for him on Shabbos (MB 28). The **Biur Halacha** (ד"ה ויש אוסרין) notes that their reason applies to all work a non-Jew does, and limits it (ד"ה שהאינו יהודי גמרו) to a Torah melacha; with a Rabbinic melacha one need not be stringent (Pri Megadim).

He must wait **20)** the time it takes to do it, so as not to benefit from the work of Shabbos (MA 12, Bach). On the two days of Yom Tov in the Diaspora, if the non-Jew made it on the first day, it is permitted on the second after the time it takes to do it, either way. This applies equally to the one for whom it was made and to others; the Eliyahu Rabba is lenient for others with a fixed price (MB 29).

The Rama is lenient if he needs it on Shabbos. The **Biur Halacha** (ד"ה שצריך אליו) explains: he has no other garment for Shabbos.

If it can be attributed **21)** to having been finished on Erev Shabbos, it is permitted, since some permit in every case (MA 13, MB 30). The **Taz** (4) adds that whenever there is a doubt it is permitted, unlike the Rokeach, who forbade without specification. If the shoe was ready before Shabbos and was only finished and smoothed on Shabbos, it is permitted, since he could have worn it anyway (MA 13; the Pri Megadim notes that its cross-reference is a misprint); the same applies to linen garments the non-Jew put under the press on Shabbos (MA 13, MB 30).

### From the Craftsman's House

One may not take utensils **22)** from the craftsman's house, even if he knows for certain they were finished before Shabbos, and even for the needs of Shabbos. The reason is *maris ayin*: they will say it was made on Shabbos with the Jew's consent. The Levush writes that even wearing them in the non-Jew's house is forbidden. The Magen Avraham (14) suggests that even bringing it through a non-Jew is forbidden, since it is a weekday activity (MB 31); the Magen Avraham explicitly rejects the Olas Shabbos, who held that the only concern is *maris ayin*. It makes no difference whether the craftsman is a Jew or a non-Jew (MB 32). The **Biur Halacha** (ד"ה בשבת ויו"ט) adds that if

the Jew does not trust the craftsman to hold it until after Shabbos, and he needs the garment for Shabbos, one may be lenient to have it brought privately into his house.

### Shoes Made for Sale

The Rama permits taking shoes **23)** from a non-Jew who makes them for sale. The Bais Yosef explains (Taz 5): people do not usually order shoes from him; he makes them from his own materials and sells them, so he works for himself. The Rama holds that there is no *maris ayin* in going to him, since everyone knows he makes them for sale (MB 33).

The **Magen Avraham** (15) finds this astonishing: all agree that one may not bring utensils from a craftsman's house (534). The Magen Avraham and many Acharonim hold that one may not go to him to take them. Only after he brought them to the Jew's house may he wear them, if the city is mostly non-Jewish (515). Perhaps with a non-Jewish shopkeeper who is not a craftsman one may be lenient, and even this the Tosefos Shabbos and Pri Megadim question, since it is a weekday activity (MB 33).

He may not fix the price **24)** – he may not mention a sum, for that would be buying and selling, even though he does not pay now (MB 34).

---

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

כל שקצץ אע"פ שיעשה העכו"ם מלאכה בשבת, מות' לישראל ללבוש הכלי בשבת עצמה, דכל שקצץ, אדעתא דנפשיה קא עביד:

**הגה** ויש אוסרין ללובשו כל שידוע שהעכו"ם גמרו בשבת (הגהות אשירי פ"ק דשבת ומהרי"ל וב"י בשם רוקח), וצריך להמתין במוצאי שבת בכדי שיעשה (א"ז), והכי נהוג לכתחלה, אם לא שצריך אליו בשבת שאז יש להקל; ואם יש לתלות שנגמר בע"ש, מותר בכל ענין [הגהות אלפסי]. ודוקא אם שגר לו העכו"ם לביתו, אבל אסור ליקח כלים מבית האומן בשבת ויו"ט [מרדכי פ"ק די"ט וא"ז והגהות מיי' פ"ב מהל' י"ט והגהות אשר"י פ' אין צדין]. וכל זה בכלים שעשה לישראל (ב"י), אבל עכו"ם שעושה מנעלים על המקח, מותר לישראל המכירו לילך וליקח ממנו בשבת ולנועלם, ובלבד שלא יקצוץ עמו דמי המקח [הגהות אשירי פ' אין צדין]:

---

**4 Whenever he fixed a price, even though the non-Jew does the work on Shabbos, the Jew may 18) wear the garment on Shabbos itself, since whenever he fixed a price, the non-Jew does it for his own sake.**

RAMA *Some forbid* **19)** *wearing it whenever it is known that the non-Jew finished it on Shabbos* [Hagahos Asheri, perek 1 of Shabbos; Maharil; Bais Yosef in the name of the Rokeach]*, and he must wait on Motzaei Shabbos* **20)** *for the time it takes to do it* [Or Zarua]*. This is the custom l'chatchila, unless he needs it on Shabbos, in which case one may be lenient.* **21)** *If one can attribute it to having been finished on Erev Shabbos, it is permitted in every case* [Hagahos Alfasi]*. This is only if the non-Jew sent it to his house; but it is forbidden* **22)** *to take utensils from the craftsman's house on Shabbos and Yom Tov* [Mordechai, perek 1 of Yom Tov; Or Zarua; Hagahos Maimoniyos, perek 2 of hilchos Yom Tov; Hagahos Asheri, perek Ein Tzadin]*. All this is with utensils he made for a Jew* [Bais Yosef]*; but* **23)** *a non-Jew who makes shoes for sale – a Jew who knows him may go and take from him on Shabbos and wear them, provided he does not* **24)** *fix the price with him* [Hagahos Asheri, perek Ein Tzadin].

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

## כל שקצץ אע"פ שיעשה העכו"ם מלאכה בשבת

**RABBI AKIVA EIGER** **רבי עקיבא איגר**

סעיף ד כל שקצץ אפשר דוקא קצץ ממש אבל בטובת הנאה אף שהתחיל הנכרי דמקרי קצץ מ"מ אסור כי היכי דחמיר לענין דצריך למחות בו וכן משמע מדברי מג"א סי' תקט"ו ס"ג:

**Seif 4: "whenever he fixed a price."** Possibly specifically an actual fixed price; but as a favor, even if the non-Jew initiated, which is called fixing a price, it is nevertheless forbidden, just as it is more stringent regarding [the need] to protest against him. So it is implied from the words of the Magen Avraham, siman 515:3.

## ללבוש הכלי בשבת עצמה

*To wear the garment on Shabbos*

**MAGEN AVRAHAM 11** **מגן אברהם (יא)**

**ללבוש הכלי בשבת**. ול"ד להדלקת הנר בר"ס רע"ו דהתם אדעתא דישראל קעביד [ר"ן וש"ל] פי' שמדליקו בשבת כדי שישתמש בו הישראל עכשיו משא"כ כאן שעושה להשלים פעולתו:

**To wear the garment on Shabbos.** It is not comparable to lighting the lamp at the beginning of siman 276, since there he does it with the Jew in mind (Ran and Maharshal). That is, he lights it on Shabbos so that the Jew will use it now; unlike here, where he does it to complete his work.

**PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 11** on Magen Avraham 11 **פרי מגדים – אשל אברהם (יא)**

ללבוש עמ"א פירש בהמחבר כאן דמתיר והרב מודה לו בצורך שבת ורע"ו ס"א בנר אוסר בקצץ אף רק לנר לבד (דכה"ג הוה קבלנות גמור כבסי' רמ"ד ס"ה מלאכה מיוחדת) שאני התם דמ"מ הדליק לצורך ישראל בשבת ואסור ליהנות ממלאכת שבת אף ע"י עכו"ם כל שלצורך ישראל משא"כ כאן עכו"ם אין עושה שילבש ישראל היום דוקא רק להשלים פעולתו ומש"ה היקל הר"ב לצורך כאן

**To wear – on the Magen Avraham.** He explained [the difference] between the Mechaber here, who permits – and the Rav [the Rama] agrees with him for a need of Shabbos – and 276:1, [where] with a lamp he forbids [even] with fixing a price, even [where he was hired] only for the lamp alone (since in such a case it is complete *kablanus*, as in siman 244:5, a specific job). There it is different, since in any case he lit for the Jew's need on Shabbos, and it is forbidden to benefit from the work of Shabbos, even through a non-Jew, whenever it is for the Jew's need; unlike here, where the non-Jew does not do it so that the Jew will wear it today specifically, but to complete his work. Therefore the Rav [the Rama] was lenient here for a need.

אבל פשיטא כל שהישראל אמר לו סמוך לחשיכה מדוע לא גמרת ואמר עכו"ם משא"כ בקצץ ה"נ פירושו כלומר דהתם לא הוה קציצה דמ"מ אדעתא דישראל משא"כ כאן הוה קציצה ועב"ח וא"ר אות ט' ולמ"ש א"ש:

But obviously, whenever the Jew said to him close to dark, "Why did you not finish?" and the non-Jew said [he would do it on Shabbos, it is forbidden]. [What he wrote,] "unlike here, with fixing a price" – this is its explanation: that is to say, there it is not [considered] fixing a price, since in any case [he does it] with the Jew in mind; unlike here, where it is fixing a price. See the Bach and the Eliyahu Rabba, os 9; according to what I wrote it fits well.

## ויש אוסרין ללובשו כל שידוע שהעכו"ם גמרו בשבת

*Whenever it is known that the non-Jew finished it*

**TAZ 4** **ט"ז (ד)**

**כל שידוע שהעכו"ם גמרו כו'.** משמע דסתמא שיש ספק ואפשר שהיה נגמר בע"ש מותר וכמ"ש אח"כ ואם יש לתלו' כו' דלא כמו שאסר הרוקח בסתם:

**Whenever it is known that the non-Jew finished it etc.** This implies that without specification, where there is a doubt and it is possible that it was finished on Erev Shabbos, it is permitted, as he wrote afterward, "and if one can attribute etc." – unlike the Rokeach, who forbade without specification.

**PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 4** on Taz 4 **פרי מגדים – משבצות זהב (ד)**

כל עט"ז בספק אע"ג שאין אומדנא כלל ולתלות היינו ספק שרי ועמ"א אות י"ג ואע"ג די"א בס"ס לא מהני בדשיל"מ הכא קיל טפי וע"ד ק"י ובמ"א א"ה אבאר עוד:

**Whenever – on the Taz.** In a doubt, even though there is no estimation at all [either way], and [the word] "to attribute" means a doubt – it is permitted. See Magen Avraham os 13. Even though some say that a double doubt does not help with something that will later become permitted, here it is more lenient; see Yoreh De'ah 110; and on the Magen Avraham, with Hashem's help, I will explain further.

## בכדי שיעשה (א"ז)

*For the time it takes to do it*

### מגן אברהם (יב) MAGEN AVRAHAM 12

**בכדי שיעשה**. שלא יהנה ממלאכת שבת (ב"ח) וא"כ בשני י"ט של גליות אם נעשה בראשון מותר בשני בכדי שיעשה ואין חילוק בין מי שנעשה בשבילו בין לאחרים עסי' תקט"ו מ"ש:

**For the time it takes to do it.** So that he not benefit from the work of Shabbos (Bach). If so, on the two days of Yom Tov of the Diaspora, if it was made on the first, it is permitted on the second after the time it takes to do it. There is no difference between the one for whom it was made and others; see what is written in siman 515.

### פרי מגדים – אשל אברהם (יב) PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 12 on Magen Avraham 12

בכדי עמ"א בתקט"ו אות גד"ה מבואר שם דהמחמירין כאן דוקא מלאכה ד"ת אבל מלאכה דרבנן יש להקל בקצץ לכ"ע ואף להמחמירין שם ב' י"ט של גליות בשני ימים בחנם הא קצ"ץ ושהה כ"ע מודים דבי"ט א' כ"ש מותר דל"ש שיאמר לו בי"ט שיהא מוכן לשני דקצץ הוא ועתו"ש אות ט"ז.

**For the time it takes – on the Magen Avraham.** In 515, os ג"ד, it is explained there that those who are stringent here [mean] specifically a Torah melacha; but [with] a Rabbinic melacha one may be lenient with fixing a price according to all. Even according to those who are stringent there regarding the two days of Yom Tov of the Diaspora, [that is] on the second day, [with work done] for free; but [where] he fixed a price and waited, all agree that on the first day of Yom Tov, all the more so, it is permitted, since [the concern] that he will tell him on Yom Tov to have it ready for the second does not apply, since it is with a fixed price. See the Tosefos Shabbos, os 16.

וזה בכללם אבל במאכל דגים אם יש במחובר וצידה בקצץ אסור כל היום מוקצה כזה עמ"א שם א' ובאין במחובר שרי בו ביום באפשר ואפשר דמי לנר דיודע עכו"ם שעושה לשמחת י"ט וליום חול אין צורך לו דגים הוה כנר יע"ש וכמ"ש כאן אות י"א. ואי"ה יבואר שם עוד. ועא"ר יו"ד צידד להקל לאחרים כקצץ:

This is included in them. But with food – fish – if there is [an issue of] attached [things] and trapping, with fixing a price it is forbidden all day, [as] *muktzeh* of this kind; see Magen Avraham there, [os] 1. And where there is no [issue of] attached [things], it is permitted that day where possible; and possibly it is like a lamp, since the non-Jew knows that he does it for the joy of Yom Tov, and for a weekday he has no need for fish; it is like a lamp; see there, and as written here in os 11. With Hashem's help it will be explained there further. See the Eliyahu Rabba, [os] 10: he considered being lenient for others where he fixed a price.

## ואם יש לתלות שנגמר בע"ש

*And if one can attribute*

### מגן אברהם (יג) MAGEN AVRAHAM 13

**ואם יש לתלות וכו'**. דהא יש מתירין בכל ענין ונ"ל דאם היה המנעל מתוקן מע"ש רק שתקנו והחליקו בשבת שרי דהא היה יכול ללובשו בלא"ה כמ"ש סי' רנ"ג ס"א בהגה ד':

**And if one can attribute etc.** For there are those who permit in every case. It seems to me that if the shoe was made before Shabbos, only that he finished and smoothed it on Shabbos, it is permitted, since he could have worn it anyway, as written in siman 253:1 in the gloss, [os] 4.

### פרי מגדים – אשל אברהם (יג) PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 13 on Magen Avraham 13

ואם עמ"א אף דס"ס בדשיל"מ לא מהני מ"מ כאן עדיף וסומכין בספק עליה דהא לצורך ג"כ סומכין על דיעה דמתיר ומ"ש רנ"ג (ט"ס רצ"ג) א"י מהו באות י"ח להסיר ע"י עכו"ם שא"א לכבות ולהבעיר וכאן מחלק אם אין הולכין בלא זה דביוש הוא היה מלאכה ד"ת:

**And if – on the Magen Avraham.** Even though a double doubt (*sfek sfeka*) does not help with something that will later become permitted, nevertheless here it is better, and we rely on the doubt for it, since for a need too we rely on the opinion that permits. What he wrote, "253" (a printing error for 293) – I do not know what it is; [see] in os 18: to remove through a non-Jew, since it is impossible to extinguish and kindle; and here he distinguishes whether they do not go [out] without this, since for [the sake of avoiding] shame it would be a Torah melacha.

## ליקח כלים מבית האומן בשבת ויו"ט [מרדכי פ"ק

*To take utensils*

### מגן אברהם (יד) MAGEN AVRAHAM 14

**ליקח כלים**. אפי' לצורך שבת אסור (ב"י) ואפשר דאפי' ע"י עכו"ם אסור להביאו כנ"ל דלא כע"ש דכתב דאינו אסור אלא מפני מראית עין דליתא עב"י ובמרדכי:

**To take utensils.** Even for the needs of Shabbos it is forbidden (Bais Yosef). Possibly even through a non-Jew it is forbidden to bring it; so it seems to me – unlike the Olas Shabbos, who wrote that it is forbidden only because of *maris ayin*, which is not so; see the Bais Yosef and the Mordechai.

**PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 14** on Magen Avraham 14 **פרי מגדים – אשל אברהם (יד)**

ליקח עמ"א משמע מטעם עובדין דחול אסור אף ע"י עכו"ם שלוחו של ישראל ועא"ר אות י"ב בזה. ואף גומר מע"ט אסור:

**To take – on the Magen Avraham.** It implies [that it is forbidden] because of a weekday activity, even through a non-Jew who is the Jew's agent; see the Eliyahu Rabba, os 12, on this. Even [if] he finished it on Erev Yom Tov, it is forbidden.

## וכל זה בכלים שעשה לישראל (ב"י) *All this is with garments he made for a Jew; but a non-Jew who makes shoes*

**TAZ 5** **ט"ז (ה)**

**וכל זה בכלים שעשה לישראל אבל עכו"ם שעושה מנעלים כו'.** כתב ב"י דשאני מנעלים דאין דרך בני אדם לתת לו מלאכה לעשות אלא הוא עושה משלו ומוכרו הלכך אפי' עשאם בי"ט לית לן בם דבדידיה קא טרח עכ"ל:

**All this is with garments he made for a Jew; but a non-Jew who makes shoes etc.** The Bais Yosef wrote: shoes are different, since people are not accustomed to give him work to do; rather, he makes them from his own [materials] and sells them. Therefore, even if he made them on Yom Tov, there is no problem with them, since he exerts himself for his own. End quote.

**PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 5** on Taz 5 **פרי מגדים – משבצות זהב (ה)**

**וכל** זה עט"ז עמ"א אות ט"ו וא"ה שם יבואר:

**And all this – on the Taz.** See Magen Avraham os 15; with Hashem's help it will be explained there.

## אבל עכו"ם שעושה מנעלים על המקח *Who makes shoes*

**MAGEN AVRAHAM 15** **מגן אברהם (טו)**

**שעושה מנעלים**. ז"ל הרב"י כתוב בהג"א פ"ג די"ט עכו"ם שעשה מנעלים בי"ט לית ביה משום מוקצה שירצה ובא יהודי ולקחם מהחנות ואסרם הר"ר י"ט משום מוקצה. והר"ר אליה התיר' הואיל וגמרו בידי אדם ויכול לגמרו בי"ט בסתם למכור לכל מי ע"כ, וצ"ע דליתסר משום דאין מביאין כלים מבית האומן וכמ"ש בסמוך ושמא י"ל דשאני מנעלים דאין דרך בני אדם לתת לו מלאכה לעשות אלא הוא עושה משלו ומוכר הלכך אפי' עשאם בי"ט לית לן בה דבדידיה קא טרח עכ"ל ועפ"ז כ' רמ"א הג"ה זו

**Who makes shoes.** The language of the Bais Yosef: "It is written in the Hagahos Asheri, perek 3 of Yom Tov: a non-Jew who made shoes on Yom Tov – there is no [issue of] *muktzeh*, [and] he may [wear them]. A Jew came and took them from the shop, and Rabbi Yom Tov forbade them because of *muktzeh*, and Rabbi Eliyahu permitted them, since they were finished by human hands, and he can finish them on Yom Tov to sell without specification to anyone. End quote. This requires study, for it should be forbidden because one may not bring utensils from the craftsman's house, as written nearby. Perhaps one can say that shoes are different, since people are not accustomed to give him work to do; rather, he makes them from his own [materials] and sells them. Therefore, even if he made them on Yom Tov, there is no problem with it, since he exerts himself for his own." End quote. Based on this the Rama wrote this gloss.

והמעיין בב"י יראה שכל דבריו דברי תימה הם דכ"ע ס"ל דאין מביאין כלים מבית האומן (עסי' תקל"ד מ"ש) ואם הביא להר"ן שרי ליהנות ממנו ולהג"א אסור הואיל ועשאו בשביל ישראל אבל בעכו"ם שעושה על המקח אם הביא שרי ליהנות דהא לא עשאו אדעתא דישראל ואם עשאו בשבת בעיר שרוב' ישראל אסור כמ"ש סי' תקט"ו ס"ו אבל לכתחל' אסור לילך וליקח ממנו אם לא בעכו"ם חנוני שאינו אומן כלל אפשר דמותר כנ"ל ועב"ח:

One who examines the Bais Yosef will see that all his words are astonishing. For all hold that one may not bring utensils from the craftsman's house (see what is written in siman 534). If he brought it, according to the Ran it is permitted to benefit from it, and according to the Hagahos Asheri it is forbidden, since he made it for a Jew. But with a non-Jew who works on sale terms, if he brought it, it is permitted to benefit, since he did not make it with a Jew in mind; and if he made it on Shabbos in a city that is mostly Jewish, it is forbidden, as written in siman 515:6. But *l'chatchila* it is forbidden to go and take from him – unless it is a non-Jewish shopkeeper who is not a craftsman at all; possibly it is permitted; so it seems to me. See the Bach.

**PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 15** on Magen Avraham 15 **פרי מגדים – אשל אברהם (טו)**

שעושה עמ"א מ"ש בעיר שרובה ישרא"ל אסו"ר וצ"ל בעיר שרובה עכו"ם מותר עא"ר אות י"ג בזה והיינו לטעם מראית עין אבל מטעם עובדין דחול ראוי לאסור לילך לביתו אף בחנוני ועתוס' שבת אות י"ט:

**Who makes – on the Magen Avraham.** What he wrote, "in a city that is mostly Jewish it is forbidden," should read "in a city that is mostly non-Jewish it is permitted"; see the Eliyahu Rabba, os 13, on this. That is for the reason of *maris ayin*; but for the reason of a weekday activity, it is fitting to forbid going to his house even with a shopkeeper; see the Tosefos Shabbos, os 19.

**וחוי** יודע דעור ואח"כ כלי הוה נולד גמור ואפ"ה שרי דגמרו בידי אדם אין מקצה מדעתו ואף נתן ישראל עור שלו לעכו"ם לפני שבת וקצץ ועשה בשבת לא מקצה מדעתו דיודע דעכו"ם יכול לעשות בשבת ועמ"א תקפ"ז אות כ"ה קרן עכו"ם לאפוקי עשה מקרן שמונח בבית ישראל דמוקצה הוא ותדע דהא בגד לעכו"ם נותן משלו ונמי נולד הוא או עכ"פ מוקצה ושרי. ועתו"ש אות י"ט וצ"ע.

Know that a hide [made] afterward into a utensil is completely *nolad*; and even so it is permitted, since it was finished by human hands, [and] he does not set it aside from his mind. Even [if] a Jew gave his hide to a non-Jew before Shabbos and fixed a price, and he made it on Shabbos, he did not set it aside from his mind, since he knows that the non-Jew can make it on Shabbos. See Magen Avraham 587, os 25: a non-Jew's horn – excluding where he made it from a horn lying in a Jew's house, which is *muktzeh*. Know further: with a garment, the non-Jew gives from his own [material], and it too is *nolad*, or at least *muktzeh*, and it is permitted. See the Tosefos Shabbos, os 19; this requires study.

ובשכ"ה במ"א או"ק יו"ד משמע לאוסרין בנולד שם בעינן דוקא רק גמרו בשבת וכאן סתם להתיר בכ"ע ולא הביא ב' דיעות ועמ"א תקי"ז אות א' המחבר סובר בשכ"ה ס"ד סובר שמא יאמר לעכו"ם ובחנוני לא גזר יע"ש א"ש כאן. וא"כ למאן דאוסר משום נולד גם כאן ראוי להחמיר אם לא כשכבר היו כלים רק נגמרו עתה דלאו נולד"ד רק מוקצה שלא היה באפשר ללבוש כך שרי:

In 325, Magen Avraham os 10, it is implied that according to those who forbid because of *nolad*, there we require specifically only that he finished it on Shabbos; and here he stated it without qualification, permitting according to all, and did not bring two opinions. See Magen Avraham 517, os 1: the Mechaber holds in 325:4 [that the reason is] lest he tell the non-Jew, and with a shopkeeper he did not decree; see there; [then] it fits well here. If so, according to the one who forbids because of *nolad*, here too it is fitting to be stringent – unless they were already utensils and were only now finished, which is not *nolad*, only *muktzeh*, since it was not possible to wear [them] as they were; [then] it is permitted.

**RABBI AKIVA EIGER** on Magen Avraham 15 **רבי עקיבא איגר**

מג"א ס"ק ט"ו לית ביה משום מוקצה עיין מג"א לקמן סי' תקפ"ה סכ"ה:

**Magen Avraham s"k 15: "there is no [issue] of *muktzeh*."** See the Magen Avraham below, siman 585, s"k 25.

---

**MISHNA BERURA ON THIS SEIF**

**MISHNA BERURA 26** **משנה ברורה (כו)**

**כל שקצץ וכו'** – ובאופן שלא היה איסור בהנתינה שהיה בזה ג"כ שארי הפרטים שצריך לקציצה וכנ"ל בס"ב:

**Whenever he fixed a price etc.** – And in a manner where there was no prohibition in the giving, where there were also the other details that are needed with fixing a price, as above in seif 2.

**MISHNA BERURA 27** **משנה ברורה (כז)**

**אע"פ וכו'** – ולא דמי למה שמבואר בסימן רע"ו ס"א בהג"ה דא"י שהדליק הנר בשביל ישראל אפילו אם היה על ידי קציצה אסור להשתמש לאורה דהכא אע"ג שהישראל נהנה בלבישתו ממלאכת שבת מ"מ א"י לא עבד בשבת בשביל הנאת ישראל רק אדעתיה דנפשיה למהר להשלים פעולתו משא"כ התם הדלקתו בשבת היה כדי שישתמש בו הישראל עכשיו ולכן אסור.

**Even though etc.** – It is not comparable to what is explained in siman 276:1 in the gloss, that [with] a non-Jew who lit a lamp for a Jew, even if it was by fixing a price, it is forbidden to use its light. For here, even though the Jew benefits by wearing it from the work of Shabbos, nevertheless the non-Jew did not work on Shabbos for the Jew's benefit, but for his own sake, to hurry to complete his work; whereas there, his lighting on Shabbos was so that the Jew would use it now, and therefore it is forbidden.

ולפ"ז גם בענייננו אם הישראל אמר לא"י סמוך לחשיכה מדוע לא גמרת מלאכתי והשיב לו אעשה זאת למענך בשבת אה"נ דאפילו לדעת המחבר אסור ללבשו בשבת כמו גבי נר [פמ"ג]:

According to this, in our case too, if the Jew said to the non-Jew close to dark, "Why did you not finish my work?" and he answered him, "I will do it for you on Shabbos," indeed, even according to the opinion of the Mechaber, it is forbidden to wear it on Shabbos, as with the lamp [Pri Megadim].

**MISHNA BERURA 28** **משנה ברורה (כח)**

**ויש אוסרין וכו'** – טעמם דאסור לישראל ליהנות מהמלאכה בשבת בכל גווני כיון שמ"מ נעשה המלאכה בשבילו:

**And some forbid etc.** – Their reason is that it is forbidden for a Jew to benefit from work [done] on Shabbos in every case, since in any case the work was done for him.

### MISHNA BERURA 29 משנה ברורה (כט)

**בכדי שיעשה** – כדי שלא יהנה ממלאכת שבת ולפ"ז בשני ימים טובים של גליות אם עשה הא"י בראשון מותר בתחלת יום שני בכדי שיעשה ממ"נ דאם היום ראשון קודש השני חול ואם היום ראשון חול בודאי מותר ואין חילוק בכל זה בין מי שנעשה בשבילו בין לאחרים ובספר א"ר הקיל לאחרים בקצץ:

**For the time it takes to do it** – So that he not benefit from the work of Shabbos. According to this, on the two days of Yom Tov of the Diaspora, if the non-Jew did it on the first, it is permitted at the beginning of the second day after the time it takes to do it, either way: if the first day is holy, the second is a weekday; and if the first day is a weekday, it is certainly permitted. In all this there is no difference between the one for whom it was made and others. In the Sefer Eliyahu Rabba he was lenient for others where he fixed a price.

### MISHNA BERURA 30 משנה ברורה (ל)

**ואם יש לתלות וכו'** – דהא יש מתירין בכל ענין ואם היה המנעל מתוקן בע"ש רק שתקנו והחליקו בשבת שרי דהא היה יכול ללבשו בלא"ה וכמש"כ סימן רנ"ג ס"א בהג"ה ד' וה"ה כלי פשתן שנתן הא"י תחת המכבש בשבת שרי ג"כ מטעם זה:

**And if one can attribute etc.** – For there are those who permit in every case. If the shoe was made on Erev Shabbos, only that he finished and smoothed it on Shabbos, it is permitted, since he could have worn it anyway, as written in siman 253:1 in the gloss, [os] 4. The same applies to linen garments that the non-Jew put under the press on Shabbos – it is also permitted for this reason.

### MISHNA BERURA 31 משנה ברורה (לא)

**ליקח כלים** – ואפילו יודע ודאי שנגמר קודם שבת ויו"ט ואפילו אם הוא לצורך שבת והטעם מפני מראית העין דיאמרו שבשבת עשאו ומדעת ישראל ואיתא בלבוש דאפילו אם לא יביאם בידו אלא ילבשם שם בבית הא"י ג"כ אסור מטעם זה וכתב המ"א אפשר דאפילו ע"י א"י אסור להביאו דעובדא דחול הוא:

**To take garments** – Even if he knows for certain that it was finished before Shabbos and Yom Tov, and even if it is for the needs of Shabbos. The reason is because of *maris ayin*, for they will say that he made it on Shabbos with the Jew's consent. It is stated in the Levush that even if he does not bring them by hand but wears them there in the non-Jew's house, it is also forbidden for this reason. The Magen Avraham wrote: possibly even through a non-Jew it is forbidden to bring it, since it is a weekday activity.

### MISHNA BERURA 32 משנה ברורה (לב)

**מבית האומן** – ואין חילוק בין ישראל לא"י:

**From the craftsman's house** – There is no difference between a Jew and a non-Jew.

### MISHNA BERURA 33 משנה ברורה (לג)

**אבל א"י שעושה וכו'** – דהא אדעתיה דנפשיה עבד בשבת ואיסור דהבאה מבית האומן ס"ל להרמ"א דלא שייך בזה אף שהוא הולך אצלו משום דכיון שהכל יודעים שהא"י רגיל לעשות לעצמו בשביל מקח תו ליכא משום מראית העין שיאמרו שצוה לו לעשותם

**But a non-Jew who makes etc.** – For he worked on Shabbos for his own sake. The prohibition of bringing from the craftsman's house, the Rama holds, does not apply in this, even though he goes to him, since everyone knows that the non-Jew is accustomed to make for himself for sale; there is no longer [a concern] of *maris ayin*, that they will say that he told him to make them.

והמג"א ושארי הרבה אחרונים חלקו על דבריו וס"ל דגם בזה אסור לילך אצלו וליקח ממנו כמו משאר אומן אלא אחר שהביא לבית ישראל מותר ללבשו דמסתמא לאו אדעתיה דישראל עבד אם הוא עיר שרובה א"י כמ"ש בסימן תקט"ו אך אם הא"י הוא חנוני שאינו אומן אפשר דיש להקל וגם בזה מפקפקים התו"ש והפמ"ג דהוי עכ"פ עובדא דחול:

The Magen Avraham and many other Acharonim disagreed with his words, and hold that in this too it is forbidden to go to him and take from him, as from any other craftsman. Only after he brought it to the Jew's house is it permitted to wear it, since presumably he did not make it with the Jew in mind – if it is a city that is mostly non-Jewish, as written in siman 515. However, if the non-Jew is a shopkeeper who is not a craftsman, possibly one may be lenient; and in this too the Tosefos Shabbos and Pri Megadim have doubts, since it is in any case a weekday activity.

### MISHNA BERURA 34 משנה ברורה (לד)

**שלא יקצוץ עמו** – דהיינו שלא יזכיר לו סכום דמים דאל"ה הוי בכלל מקח וממכר אע"פ שאינו משלם לו עכשיו:

**Provided he does not fix the price with him** – That is, he should not mention to him a sum of money, for otherwise it is included in buying and selling, even though he does not pay him now.

## Seif 5 סעיף ה

**BASIS OF THIS SEIF** Shevisas kelim (not required) | Making a sound | Gezeira

– A person is not commanded concerning the resting of utensils (the seif); according to the view that he is, it would be forbidden (MA 16; Shabbos 18a).

– The mill: Rabba forbids because of the sound, a disgrace to Shabbos; Rav Yosef because of the resting of utensils (Shabbos 18a; Taz 7). Liquids from the press: no decree lest he squeeze once crushed before Shabbos (Taz 6; MB 42–43).

**Melacha:** Named: squeezing is a *toldah* of threshing – *Dash* (דש #5) (MA 19); grinding in the mill – *Tochen* (טוחן #8) (Biur Halacha).

**Background** *(general; not stated in the seif): Watering a garden – compare* זורע *#1 (Rambam 8:2); smoothing a salve – compare* ממחק *#30.*

### Things That Continue on Their Own

HALACHA 252:5

A Baraisa (Shabbos 18a) teaches: one may open water to a garden on Erev Shabbos close to dark and it fills all day; one may put incense under garments and they are perfumed all of Shabbos; one may put sulfur under utensils; and one may place an eye-salve on the eye and a bandage on a wound close to dark, and it heals all day. But one may not put wheat into a water mill unless it can be ground while it is still day. Rabba explains: because it makes a sound. Rav Yosef says: because of the resting of utensils.

Opening water **25)** means opening it at the edge of the spring close to dark so that it flows to water the garden (MB 35). Placing a salve **26)** is permitted although it remains on Shabbos and continues to heal; the same applies to a bandage (MB 36, Gemora). A thick salve is forbidden on Shabbos lest he smooth it; a soft, liquid salve may be placed even on Shabbos if it was soaked before Shabbos (MB 37–38; 328:21).

Incense **27)** is frankincense and spices put on the fire to perfume garments (MB 39, Rashi). Even in a utensil it is permitted, and certainly when it lies on the ground (MB 40). The **Magen Avraham** (16) notes that according to the view that a person is commanded concerning the resting of utensils, it would be forbidden, as stated explicitly in Shabbos 18a. Barley may not be soaked on Shabbos (MB 41; 336:11).

#### The Olive Press and Winepress

The Mishna (Shabbos 18a) teaches that both Beis Shammai and Beis Hillel agree that one may load the beams of the olive press and the circles of the winepress. The **Magen Avraham** (17) explains from Tosfos that this comes about on its own even more than the other cases.

Loading **28)** is permitted close to dark even if they were not crushed beforehand (MB 42). Regarding the oil and wine that come out **29)**, the **Magen Avraham** (18) reads "while it is still day" precisely: they are permitted only if he loaded while it was still well into the day, so that the fruit was crushed before Shabbos; then even squeezing by hand afterward would carry no liability of a *chatas*, so there is no reason to decree. If he loaded right before sunset, the liquids are forbidden, lest he squeeze (MB 42).

The **Taz** (6) and **Mishna Berura** (43) explain why we do not decree here as we do with liquids that flow from uncrushed olives and grapes (320:1): there, squeezing would be a Torah prohibition, so even what flows on its own was forbidden. Here, once they were crushed by the loading, the liquid flows anyway, and squeezing by hand only adds more, which is a Rabbinic matter, so what flows on its own on Shabbos is permitted. The Taz discusses the

Tur's view, that this is permitted only if they were crushed first and then well pounded under the beam before Shabbos.

Unripe grapes **30)** are grapes in their early stage, whose sharp juice is used for dipping meat; ears of grain are unripe stalks, crushed and pressed under stones for their liquid (MB 44–45). The **Biur Halacha** (ד"ה מותר וכן) explains that crushing, pounding and grinding are three stages. The Mechaber seems to permit the liquids once they are crushed, even if they still need pounding. The Eliyahu Rabba rules like the Semag, Semak and Tur, that they must have been pounded before Shabbos, and the Gra leans the same way; therefore one should permit the liquid of unripe grapes and ears of grain only if they were pounded while it was still day. The **Magen Avraham** (19) and the Biur Halacha (ד"ה בוסר ומלילות) discuss why the Tur omitted garlic, which the Gemora mentions.

### The Water Mill

A water mill **31)**, not one driven by an animal, since a person is commanded concerning the resting of his animal (MB 47). It is also permitted to open the sluice that turns the mill at that time (MB 46).

The Mechaber follows Rav Yosef, and those who forbid **32)** follow Rabba, who forbids even according to Beis Hillel because of the sound, which is a disgrace to Shabbos (Taz 7). "Wherever" includes anything similar that makes noise (MB 48). If the mill belongs to a non-Jew, or he rented it to a non-Jew, it is permitted to put in wheat while it is still day. If the Jew gave the grain to a non-Jew while it was still day with a fixed price, it is permitted even if the non-Jew grinds on Shabbos, as long as the Jew does not stand next to him (307). For Pesach he may stand there to see that it does not become chametz, and he may station a guard against theft, as long as he does not speak of business (MB 48; MA 20).

In a place of loss **33)** one may rely on the first view and put it in while it is still day; on Shabbos it is forbidden even through a non-Jew (MB 49). The **Magen Avraham** (21) explains that this leniency exists because there is a dispute; according to Rabba it would be forbidden even with a loss. The **Biur Halacha** (ד"ה להשמעת קול) rejects the Magen Avraham's suggestion (20) that putting wheat into a water mill on Shabbos carries no Torah liability, since the Acharonim prove from Tosfos (on the trap) that something that happens on its own after his act is like baking in an oven, where one is liable. Opening the sluice on Shabbos is certainly liable, since his act turns the wheel directly.

### The Clock

One may set a clock **34)** before Shabbos, since everyone knows it was set the day before, and they will not suspect him of setting it on Shabbos (MB 50). This proves that setting it on Shabbos is forbidden. Even asking a non-Jew to set it on Shabbos for a mitzva – to know the time of Krias Shema and davening – requires study, since it may involve a Torah melacha, which is not permitted through a non-Jew even for a mitzva (MB 50, Pri Megadim).

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

ומות' לפתוח מים לגנה והם נמשכים והולכים בכל השבת; ולהניח קילור [סם של רפואה שנותנים על העין] עבה על העין אע"פ שאסור להניחו בשבת; ולתת מוגמר תחת הכלים והם מתגמרים מאליהם כל השבת ואפי' מוגמר מונח בכלי, דאין אדם מצווה על שביתת כלים; ולתת שעורים בגיגית לשרותן; וטוענין בקורות בית הבד והגת מבעוד יום על זיתים וענבים, והשמן והיין היוצא מהן מותר [וע"ל סי' ש"כ סעיף ב'] וכן בוסר ומלילות שריסקן מבע"י מותרים המשקים היוצאים מהם; ומותר לתת חטים לתוך רחיים של מים, סמוך לחשיכ':

**הגה** ולא חיישי' להשמעת קול, שיאמרו רחיים של פלוני טוחנות בשבת. ויש אוסרים ברחיים ובכל מקום שיש לחוש להשמעת קול (טור ותוס' והרא"ש פ"ג דשבת, וסמ"ג וסה"ת והגהות מיי' פ"ז ותשובת מהרי"ו סימן ק"ל ואגור) והכי נהוג לכתחלה, מיהו במקום פסידא יש להקל כמו שנתבאר לעיל ס"ס רמ"ד. ומותר להעמיד כלי משקולת שקורין זייגר מע"ש אע"פ שמשמיע קול להודיע השעות בשבת, כי הכל יודעים שדרכן להעמידו מאתמול (טור אגור) ועיין לקמן סי' של"ח:

**5 It is permitted to 25) open [a flow of] water to a garden, and it flows on all of Shabbos; to place a 26) thick eye-salve[4] on the eye, even though it is forbidden to place it on Shabbos; to put 27) incense under the garments, and they are perfumed on their own all of Shabbos – even if the incense is lying in a utensil, since a person is not commanded concerning the resting of utensils; to put barley into a vat to soak them; and they 28) load the beams of the olive press and the winepress upon the olives and grapes while it is still day, and the oil and wine that come out of them 29) are permitted [and see below, siman 320:2]; and similarly 30) unripe grapes and ears of grain that he crushed while it was still day – the liquids that come out of them are permitted. It is permitted to put wheat into a 31) water mill close to dark.**

RAMA *We are not concerned about* **32)** *making a sound, that people will say "so-and-so's mill grinds on Shabbos." Some forbid with a mill, and wherever there is concern of making a sound* [Tur; Tosfos and Rosh, perek 3 of Shabbos; Semag; Sefer HaTerumah; Hagahos Maimoniyos, perek 7; Teshuvos מהרי"ו, siman 130; Agur]*, and this is the custom l'chatchila. However,* **33)** *in a place of loss one may be lenient, as explained above at the end of siman 244. It is permitted to set a weight-driven device called a "zeiger" on Erev Shabbos, even though it makes a sound to announce the hours on Shabbos,* **34)** *since everyone knows that it is usually set the day before* [Tur, Agur]. *See below, siman 338.*

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

*For a person is not [commanded]* **דאין אדם מצווה על שביתת כלים**

**MAGEN AVRAHAM 16** **מגן אברהם (טז)**

**דאין אדם**. אבל למ"ד דמצווה אסור כ"ה בהדיא בשבת דף י"ח סוף ע"ע והע"ש לא דק:

**For a person is not [commanded].** But according to the one who says that he is commanded, it is forbidden. So it is explicitly in Shabbos daf 18, at the end of side a; and the Olas Shabbos was not precise.

[4] The Shulchan Aruch explains: "a medicine placed on the eye."

**PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 16** on Magen Avraham 16 **פרי מגדים – אשל אברהם (טז)**

דאין עמ"א ועסי' רמ"ו מ"ש שם וב"ח וא"ר שם אות א' דעביד מעשה יש להחמיר לעצמו אבל דמנחי ומלאכה ממילא נעשית בתוכו לדידן א"צ להחמיר ואפשר נתכוין למ"ש א"ר אות ט"ו:

**For a person is not – on the Magen Avraham.** See siman 246, what is written there, and the Bach and the Eliyahu Rabba there, os 1: [with utensils] that do an act, one should be stringent for himself; but [those] that lie at rest, with the work done within them on its own – for us one need not be stringent. Possibly he intended what the Eliyahu Rabba wrote in os 15.

---

*And they load* **לשרותן; וטוענין בקורות בית הבד והגת מבעוד יום**

**MAGEN AVRAHAM 17** **מגן אברהם (יז)**

**וטוענין**. בזה אפי' ב"ש מודה כמ"ש התו' ד"ה ולימא וכו' דאתי ממילא טפי מכל הנך דמתני' והע"ש לא דק:

**And they load.** In this, even Beis Shammai agree, as Tosfos wrote, ד"ה ולימא etc., since it comes about on its own more than all those of the Mishna; and the Olas Shabbos was not precise.

**PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 17** on Magen Avraham 17 **פרי מגדים – אשל אברהם (יז)**

וטומנין עמ"א תוס' ח"י ד"ה ולימא יע"ש אפשר תיקן בזה דלכלל וטוענין ואח"כ לומר דאין מצוה אלא דכה"ג לית מ"ד בגמ' אף לב"ש דממילא ומ"מ שעורים לגיגית א"י ואין ע"ש בידי לעיין ביה:

**And they load – on the Magen Avraham.** Tosfos 18, ד"ה ולימא; see there. Possibly he corrected [the Olas Shabbos] with this: [that] "and they load" is [stated] generally, and afterward to say that [the reason is] not "he is not commanded", but that in such a case there is no one in the Gemara [who forbids], even according to Beis Shammai, since [it comes about] on its own. Nevertheless, [with] barley [put] into a vat, I do not know; and I do not have the Olas Shabbos at hand to examine it.

---

*And the winepress, while it is still day* **והגת מבעוד יום על זיתים וענבים**

**MAGEN AVRAHAM 18** **מגן אברהם (יח)**

**והגת מבע"י**. הא דחזר וכ' מבע"י דמלת' דפשיט' היא לאורויי דדוקא כשטען מבעוד היום גדול דנתרסקו הענבים קודם שבת בטעינת הקורה וא"כ אפי' סחיט להו בידים אח"כ ליכא חיוב חטאת ולכן המשקין היוצאין מהן מותרים אבל באמת מותר להטעינו סמוך לחשיכה אך המשקים היוצאין מהן אסורין דגזרינן שמא יסחוט:

**And the winepress, while it is still day.** That he wrote again "while it is still day," which is obvious, is to teach that [the liquids are permitted] specifically when he loaded while it was still well into the day, so that the grapes were crushed before Shabbos by loading the beam. If so, even if he squeezes them by hand afterward, there is no liability of a *chatas*; therefore the liquids that come out of them are permitted. But in truth it is permitted to load it close to dark; only the liquids that come out of them are forbidden, since we decree lest he squeeze.

**PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 18** on Magen Avraham 18 **פרי מגדים – אשל אברהם (יח)**

והגת מבע"י עמ"א מבע"י קאי להתיר המשקין היוצאין בשבת דנתרסקו מבע"י גדול ע"י טעינת הקורה וליכא חיוב חטאת אבל להתיר הטעינה אף סמוך לחשיכה לכ"ע שרי דלא גזור אטו שבת:

**And the winepress while it is still day – on the Magen Avraham.** "While it is still day" refers to permitting the liquids that come out on Shabbos, where they were crushed while it was still well into the day by the loading of the beam, so that there is no liability of a *chatas*. But the loading itself is permitted according to all even close to dark, since they did not decree on account of Shabbos.

---

*And the oil and the wine that come out of them are permitted* **והשמן והיין היוצא מהן מותר [וע"ל סי' ש"כ**

**TAZ 6** **ט"ז (ו)**

**והשמן והיין היוצא מהן מותר** פי' אף מה שיוצ' בשבת ולא גזרי' שמא יסחוט כמו שגזרו במשקין שזבו דהתם יש חיוב חטאת אם יסחוט ע"כ גזרו אפי' בזבו מעצמן אבל הכא כיון שבלא"ה זב מעצמו כיון שכבר נדרסו ע"י הטעינה אלא שיוצא טפי ע"י הסחיט' בידי' בזה אין איסור אלא מדרבנן ע"כ בזב מעצמו בשבת שרי לגמרי

**And the oil and the wine that come out of them are permitted.** That is, even what comes out on Shabbos; and we do not decree lest he squeeze, as they decreed regarding liquids that flowed [from olives and grapes], since there there is a liability of a *chatas* if he squeezes; therefore they decreed even where they flowed on their own. But here, since it flows on its own anyway, as they were

already crushed by the loading, only that more comes out through squeezing by hand – in this there is only a Rabbinic prohibition; therefore where it flows on its own on Shabbos it is completely permitted.

אבל הטור כתב דאין היתר להיין והשמן היוצא מהן אלא בנתרסקו תחלה ואח"כ הטעינ' בקורה בע"ש עד שנדוכו היטב. וכ' ב"י דלדעת הטור היכ' דיש היתר היינו אפילו לגמור בידים והוא דעת התוס' וראייתו מדכתב הטור בססי' שכ"א שום ובוסר שריסקן מע"ש אם מחוסרין דיכה אסור לגמור דיכת' בשבת ואם אין מחוסרין דיכה אלא שחיקה מותר לגמור בשבת

But the Tur wrote that there is a heter for the wine and oil that come out of them only where they were crushed first, and afterward he loaded them with the beam on Erev Shabbos until they were well pounded. The Bais Yosef wrote that according to the Tur's opinion, where there is a heter, that is even to finish by hand; and this is the opinion of Tosfos. His proof is from what the Tur wrote at the end of siman 321: garlic and unripe grapes that he crushed on Erev Shabbos – if they still lack pounding, it is forbidden to finish pounding them on Shabbos; and if they do not lack pounding, only grinding, it is permitted to finish on Shabbos.

ותמוה לי דא"כ למה כתב כאן המשקין היוצאין מהן מותרים משמע אבל לא בידים אע"ג דנידוכו יפה ואין מאוסרין אלא שחיקה ותו דבסי' ש"ך כ' ג"כ ואם נתרסקו יפה מע"ש מותרין המשקין היוצאין מהם משמע ג"כ אבל לא בידים ע"כ נלע"ד דהטור לא ס"ל כתוס' בזה מדלא כתב הרא"ש בזה ההיתר לגמור בידים ומ"ש הטור בס"ס שכ"א ל' יגמור לא בידים קאמר אלא כתב בל' התלמוד ופירש"י יגמור ומאחר שריסקם וצוברם בכובד יניחם בכלי ויצאו מעצמן ומותר לכתחלה ולא יגמור פירושו אסור להניחם מבע"י תחת כובדם כדי לגמור משתחשך כ"ה ג"כ בפי' דברי הטור:

This is astonishing to me. If so, why did he write here, "the liquids that come out of them are permitted," implying but not by hand, even though they were well pounded and lack only grinding? Further, in siman 320 he also wrote, "and if they were well crushed on Erev Shabbos, the liquids that come out of them are permitted," also implying but not by hand. Therefore it seems to my humble opinion that the Tur does not hold like Tosfos in this, since the Rosh did not write this heter to finish by hand. What the Tur wrote at the end of siman 321, the language "he may finish," does not mean by hand; rather he wrote in the language of the Talmud, and Rashi explained: "he may finish – since he crushed them and heaped them under a weight, he may leave them in a vessel and they will come out on their own, and this is permitted *l'chatchila*; and 'he may not finish' means it is forbidden to leave them under their weight while it is still day in order to finish after dark." So too is the explanation of the Tur's words.

**PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 6** on Taz 6 **פרי מגדים – משבצות זהב (ו)**

**והשמן** עט"ז ובב"ח האריך ג"כ בזה יע"ש ובחדושינו הארכנו ועיין לקמן ש"ך ס"ב דאם יש יין בגיגית אף לא נתרסקו מבע"י מתבטל וכאן מיירי באין שם יין הילכך כל שנתרסקו מבע"י ויין יוצא בשבת שרי הא לא נתרסקו אסור. עמ"א י"ט מ"ש בזה:

**And the oil – on the Taz.** The Bach also discussed this at length; see there; and in our chiddushim we elaborated. See below, 320:2: if there is wine in the vat, even [if] they were not crushed while it was still day, it is nullified; and here it speaks where there is no wine there. Therefore, whenever they were crushed while it was still day and wine comes out on Shabbos, it is permitted; but [if] they were not crushed, it is forbidden. See Magen Avraham 19, what is written on this.

*Unripe grapes and ears of grain* **וכן בוסר ומלילות שריסקן מבע"י מותרים המשקים היוצאים**

**MAGEN AVRAHAM 19** **מגן אברהם (יט)**

**בוסר ומלילות**. צ"ל דיותר עומדין למשקין משאר פירות דהא קי"ל דסוחטין שאר פירות לכתחלה וכמ"ש סי' ש"כ (תוס') וצ"ע דמ"מ אי סחיט להו לא חייב חטאת דד"ת לא חייב אלא על דריכת זתים וענבים בלבד כדאי' בשבת דף קמ"ה סוף ע"א וכ"פ הרמב"ם פ"ו וא"כ המשקין היוצאין מהן יהיו מותרין אפי' לא ריסקן כמ"ש התוס' בעצמן אח"כ כל היכא דליכא חיוב חטאת המשקין מותרין,

**Unripe grapes and ears of grain.** One must say that they are more designated for liquids than other fruits, since we hold that one may squeeze other fruits *l'chatchila*, as written in siman 320 (Tosfos). This requires study, for in any case, if he squeezes them, he is not liable to a *chatas*, since by Torah law one is liable only for treading olives and grapes, as stated in Shabbos daf 145, at the end of side a, and so ruled the Rambam, perek 6 [correctly: perek 8, halacha 10]. If so, the liquids that come out of them should be permitted even if he did not crush them, as Tosfos themselves wrote afterward: wherever there is no liability of a *chatas*, the liquids are permitted.

וע"ק למה דילג הטור שום המוזכר בגמ' ונקט בוסר ומלילות וכן ברמזים לא נקט שום וצ"ע למה ונ"ל דס"ל דמאי דאתמר בגמרא שום היינו שאם לא ריסקן מבע"י אסור לגמרו בידים בשבת כמ"ש ס"ס שכ"א אבל משקין היוצאים ממנו מותרים אפי' לא ריסקן כמש"ל אבל בוסר הוא ענבים ומלילות הוא שבלים וידוע דסחיטה היא תולדה דדש וא"כ במלילות איכא נמי חיובא דאורייתא כשמפרק אותן משבלים ולכן אם לא רסקן משקין היוצאין אסורין כנ"ל ברור:

It is further difficult: why did the Tur skip garlic, which is mentioned in the Gemara, and take unripe grapes and ears of grain? So too in the Remazim he did not mention garlic; this requires study why. It seems to me that he holds that what is said in the Gemara about garlic is that if he did not crush it while it was still day, it is forbidden to finish it by hand on Shabbos, as written at the end of siman 321; but the liquids that come out of it are permitted even if he did not crush it, as written above. But unripe grapes are grapes, and ears of grain are stalks; and it is known that squeezing is a *toldah* of threshing. If so, with ears of grain there is also a Torah liability when he separates them from the stalks. Therefore, if he did not crush them, the liquids that come out are forbidden. So it seems to me clear.

**PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 19** on Magen Avraham 19 **פרי מגדים – אשל אברהם (יט)**

בוסר עמ"א פי' דברי הטור כאן דלא התיר כ"א במחוסרין שחיקה מותרין המשקין היוצאין וה"ה לגמור בידים שרי כמו שכתב בסכ"א היינו בידים שהרי סיים לפיכך כתב הרמב"ם ז"ל מותר לגמור שחיקת הריפות הרי בידים מתיר ה"ה בוסר ושום ומלילות שמחוסרין רק שחיקה מותרין בידים. וכאן נמי לא התיר המשקין היוצאין כ"א במחוסרין שחיקה הא מחוסרים דיכה אסורין המשקין היוצאין דס"ל מחוסרין דיכה חיוב חטאת יש בהו ומחוסרין שחיקה אה"נ דגם בידים מותר ונקיט משקין בטור לומר הא מחוסרין דיכה אף משקין אסורים ומש"ה דילג כאן שום דאף לא נתרסקו כלל מבע"י משקין היוצאין מותרים דליכא חיוב חטאת כ"א זיתים וענבים ובוסר בכלל זיתים ומלילות היינו תבואה בשיבולת א"כ המשקה היוצא משיבולת הוה מפרק ממש ודש.

**Unripe grapes – on the Magen Avraham.** He explained the words of the Tur here: he permitted the liquids that come out only where they lack [only] grinding; and the same applies that it is permitted to finish by hand, as he wrote in [siman] 321 – that is, by hand, since he concluded, "therefore the Rambam (z"l) wrote: it is permitted to finish grinding the groats"; so he permits by hand. The same applies to unripe grapes, garlic and ears of grain that lack only grinding: they are permitted by hand. Here too he permitted the liquids that come out only where they lack grinding; but where they lack pounding, the liquids that come out are forbidden, since he holds that [where] they lack pounding there is a liability of a *chatas* in them; and [where] they lack grinding, indeed it is permitted even by hand. The Tur mentioned liquids to say that where they lack pounding, even the liquids are forbidden. Therefore he skipped garlic here, since even if it was not crushed at all while it was still day, the liquids that come out are permitted, since there is no liability of a *chatas* except [with] olives and grapes. Unripe grapes are included in [the category of] olives [and grapes]; and ears of grain means grain in the stalk – if so, the liquid that comes out of a stalk is actual extracting and threshing.

אבל המחבר פסק כרי"ף ור"מ דבטעינת קורה מבע"י ומחוסרין דיכה ליכא חיוב חטאת הלכך המשקין היוצאין מותרים ובידים אסור עד שידוכו ומחוסרין רק שחיקה והשמיט ג"כ שו"ם דשום אף לא נתרסק כלל מבע"י המשקין היוצאין מעצמו מותרין דליכא חיוב חטאת ועתוס' י"ט ד"ה השום וד"ה רבי ישמעאל וקמ"ה א' ד"ה רבי יוחנן ובא"ר אות י"ו וי"ז ואפשר המג"א על הטור והמחבר הקשה כן והעלה דהני יש בהו חיוב חטאת ובסי' ש"ך ס"א תותים ורימונים בעומדים למשקין היוצאין אסורים אף דליכא חיוב חטאת כ"א בזיתים וענבים י"ל דעומדים למשקין דומה לזיתים וענבים וכולה חדא גזירה כה"ג. ועיין בח"מ וא"ה בש"ך יבואר עוד. ועט"ז כאן אות ו' פירש דברי הטור בשכ"א יגמור מעצמן וקשה הא כתב לפיכך מותר לגמור שחיקת הריפות ועא"ר תמה בזה יע"ש:

But the Mechaber ruled like the Rif and Rambam, that with the loading of the beam while it is still day, [even where] they lack pounding, there is no liability of a *chatas*; therefore the liquids that come out are permitted, while by hand it is forbidden until they are pounded and lack only grinding. He also omitted garlic, since with garlic, even if it was not crushed at all while it was still day, the liquids that come out on their own are permitted, since there is no liability of a *chatas*. See Tosfos 19, ד"ה השום and ד"ה רבי ישמעאל, and 145a, ד"ה רבי יוחנן, and the Eliyahu Rabba, os 16 and 17. Possibly the Magen Avraham asked this on the Tur and the Mechaber, and concluded that these have a liability of a *chatas*. In siman 320:1, [with] mulberries and pomegranates designated for liquids, the liquids that come out are forbidden, even though there is no liability of a *chatas* except with olives and grapes; one can say that [what is] designated for liquids is similar to olives and grapes, and it is all one decree in such a case. See ח"מ; with Hashem's help, in 320 it will be explained further. See the Taz here, os 6: he explained the words of the Tur in 321, "he may finish," [as meaning] on their own; this is difficult, since he wrote, "therefore it is permitted to finish grinding the groats." See the Eliyahu Rabba, who wondered at this; see there.

*And we are not concerned about making a sound* **ולא חיישי' להשמעת קול**

**TAZ 7** **ט"ז (ז)**

**ולא חיישי' להשמעת קול.** כרב יוסף ויש אוסרים פוסקים כרבה דאמר אפילו לב"ה אסור אע"ג דל"ל שביתת כלים מ"מ אסור משום השמעת קול ואיכא זלותא לשבת:

**And we are not concerned about making a sound.** [This is] like Rav Yosef. "And some forbid" – they rule like Rabba, who said that even according to Beis Hillel it is forbidden; even though they do not hold [a prohibition of] the resting of utensils, nevertheless it is forbidden because of making a sound, and there is a disgrace to Shabbos.

**PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 7** on Taz 7 **פרי מגדים – משבצות זהב (ז)**

**ולא** עט"ז שבת י"ח א' ובתוס' שם ד"ה והשתא ובמקום פסידא סומכין על מאן דמתיר עמ"א אות כ"א:

**And not – on the Taz.** Shabbos 18a, and in Tosfos there, ד"ה והשתא. In a place of loss we rely on the one who permits; see Magen Avraham os 21.

**והעמדת** זיג"ר בשבת משמע כאן וד"מ דאסור בשבת ואפ"ה שרי להשמיע דיודעים דמאתמול העמידו וברחיים אסור שיאמרו היום נתנו החיטים ברחיים ועסי' של"ח ס"ג והרב כ"כ אף למאן דמחמיר ברחיים. ובטלטול מותר וכן אותן זכוכית שמניח בתוכו מול וקורין שעה מותר להפכו בשבת להוריק זה מזה דלאו מידי עביד ומוקצה לא הוה דיחדו לכך הוה כלי. לצורך גופו ומקומו עסי' ש"ח בזה ואם מותר לומר לעכו"ם להעמיד בשבת צ"ע דאפשר יש בו מלאכה ד"ת ושבות דשבות התירו במקום מצוה לידע זמן ק"ש ותפילה אבל ד"ת לא. ואם תיקן עכו"ם אותו בשבת בשביל ישראל אפשר דאסור ליהנות לשמוע ולידע השעה כמו נר שהודלק בשביל ישראל אע"ג דלית ביה ממש בשמיעת קול: ועשו"ת פנים מאירות בזה וא"ה בשל"ח אבאר בזה וכאן אין להאריך ובש"ח סי"א א"ה יבואר ופ"מ קכ"ג בזה ושל"ח:

Setting a clock on Shabbos – it is implied here and in the Darchei Moshe that it is forbidden on Shabbos; even so, it is permitted to let it sound, since they know that he set it yesterday. With a mill it is forbidden, since they will say that today he put the wheat into the mill; see siman 338:3. The Rav [the Rama] wrote so even according to the one who is stringent with a mill. Moving [it] is permitted. Similarly, those glasses in which one puts sand, which are called an "hour[-glass]" – it is permitted to turn it over on Shabbos, to empty [the sand] from this into that, since he does not do anything; and it is not *muktzeh*, since they designated it for this, so it is a utensil – for the need of its use and its place; see siman 308 on this. Whether it is permitted to tell a non-Jew to set [a clock] on Shabbos requires study, since possibly there is a Torah melacha in it; a *shevus d'shevus* they permitted in a place of mitzva, to know the time of Krias Shema and tefilla, but [a] Torah [melacha] not. If a non-Jew repaired it on Shabbos for a Jew, possibly it is forbidden to benefit [from it by] hearing and knowing the hour, like a lamp lit for a Jew, even though there is nothing tangible in hearing a sound. See the teshuvos Panim Me'iros on this; with Hashem's help, in 338 I will explain this, and here there is no need to elaborate; and in 308:11, with Hashem's help, it will be explained; and 123 פ"מ on this, and 338.

*For making a sound* **ובכל מקום שיש לחוש להשמעת קול (טור ותוס'**

**MAGEN AVRAHAM 20** **מגן אברהם (כ)**

**להשמעת קול**. ואיכא זילותא דשבת ואם הרחיים של עכו"ם פשיטא דשרי ליתן לתוכה מבע"י ואם הישראל נותן לעכו"ם החטים מע"ש אפי' העכו"ם טוחנן בשבת שרי כמ"ש ס"ב ובלבד שלא יעמוד הישראל אצלו דאז מיחזי כשלוחו וכמ"ש ס"ס ש"ז אבל אם השע' צריכה לכך כגון סמוך לפסח רשאי הישראל לשמור הרחיים שלא יתחמץ דהא שבות דשבות היא

**For making a sound.** And there is a disgrace to Shabbos. If the mill belongs to a non-Jew, it is obviously permitted to put into it while it is still day. If the Jew gives the non-Jew the wheat on Erev Shabbos, even if the non-Jew grinds it on Shabbos, it is permitted, as written in seif 2 – provided the Jew does not stand next to him, since then he appears as his agent, as written at the end of siman 307. But if the hour requires it, such as close to Pesach, the Jew may guard the mill so that it does not become chametz, since it is a *shevus d'shevus*.

אפי' נותן הישראל להרחיים בשבת ליכא חיוב חטאת עד שיטחון ברחיים של יד וכ"מ בתוס' דף י"ח ד"ה ולימא מר כו' דטעמא דב"ש דגזרינן כו' וק' דמ"מ קשה לימא גבי רחיים נמי משום גזירה אלא ע"כ אפי' נתנו בשבת ליכא חיוב חטאת וכ"כ הסמ"ג וסמ"ק בהדיא (וע' בתוס' ספ"ק דע"א מיהו ממ"ש סי' שט"ז גבי מצוד' בשם התוס' משמע דחייב חטאת בדבר דאתי ממילא וכ"פ התוס' במנחות דף נ"ו דומיא דמדביק פת בתנור ונאפה) וכ"מ בפ"ח ברמב"ם א"כ כשאומר לעכו"ם ה"ל שבות דשבות דשרי במקום מצוה כמ"ש סי' ש"ז ס"ה וכ"ש היכא דלא א"ל כלל רק יושב ומשמר ועסקי' ש"ז:

Even if the Jew puts [the wheat] into the mill on Shabbos, there is no liability of a *chatas*, unless he grinds with a hand mill. So it is implied in Tosfos, daf 18, ד"ה ולימא מר etc., that the reason of Beis Shammai is that we decree etc. And it is difficult: in any case, let it say regarding a mill too that it is because of a decree! Rather, necessarily, even if he put it in on Shabbos there is no liability of a *chatas*. So wrote the Semag and Semak explicitly. (See Tosfos at the end of perek 1 of Avoda Zara. However, from what is written in siman 316 regarding a trap in the name of Tosfos, it is implied that one is liable to a *chatas* for something that comes about on its own; and so wrote Tosfos in Menachos daf 56, similar to one who sticks bread [onto the wall of] the oven and it bakes.) So it is implied in perek 8 of the Rambam. If so, when he tells a non-Jew, it is a *shevus d'shevus*, which is permitted in a place of mitzva, as written in siman 307:5; and all the more so where he does not tell him at all, but only sits and guards. See the end of siman 307.

**PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 20** on Magen Avraham 20 **פרי מגדים – אשל אברהם (כ)**

להשמעת קול עמ"א לא הבינותי דלרש"י ח"י א' זילותא דשבתא יאמרו רחיים של פלוני עושה מלאכה בשכר ובשל עכו"ם שרי משא"כ לאגור הובא בד"מ כאן וב"י בסוף סי' של"ח השמעות קול ויאמרו שהיום נתן החטים וכ"מ מרמ"א כאן בזייג"ר שרי דהכל יודעין מאתמול א"כ י"ל ברחיים של עכו"ם נמי אסור כה"ג יאמרו הישראל נתן החטים בשבת עב"ח רמ"ו ס"ב.

**For making a sound – on the Magen Avraham.** I did not understand. According to Rashi, 18a, the disgrace to Shabbos [is that] they will say, "So-and-so's mill does work for pay"; and with a non-Jew's it is permitted. [This is] unlike the Agur, brought in the Darchei Moshe here and the Bais Yosef at the end of siman 338: [the issue is] making a sound, and they will say that today he put in the wheat. So it is implied from the Rama here, [that] with a clock it is permitted, since everyone knows [it was set] from yesterday. If so, one can say that with a non-Jew's mill too it is forbidden in such a case – they will say the Jew put in the wheat on Shabbos; see the Bach, 246:2.

ומ"ש מתוס' ד"ה ולימא הקשו כולם עליו דא"כ מוגמר וגפרית מ"ט שרי ובכתבי א"א הרב ז"ל\ התעורר בזה ה' יזכני להדפיס חיבורו בזמן לא כביר. וסבור הייתי לומר דלימא גזירה מפני הרואים דאוושא וכ"ע שומעין ויאמרו שבשבת נתן החטים ויבואו להתיר בשבת אע"ג דהשמעת קול וזילותא דשבת דבר חדש הוא כמ"ש הרא"ש מ"מ לימא זה אלא ש"מ דהוה גזירה לגזירה וגם ז"א דמ"מ חשדא איכא אף בדרבנן כמבואר בסי' רמ"ג ורמ"ד ואף די"ל התם אסמכוה אקרא חמיר טפי ומ"מ צ"ע בכאן ועיין במ"ז סימן רמ"ד אות זי"ן מתיר בפשיטות לישב ישראל שם לשמור אף שלא במקום מצוה יע"ש:

What [he brought] from Tosfos, ד"ה ולימא – they all asked on him: if so, why are incense and sulfur permitted? In the writings of my father, my master the Rav (z"l), he noted this; may Hashem grant me to print his work in the not-too-distant future. I had thought to say: let it say [the reason is] a decree because of onlookers, since it is noisy and everyone hears, and they will say that on Shabbos he put in the wheat, and they will come to permit [it] on Shabbos. Even though making a sound and the disgrace to Shabbos is a new matter, as the Rosh wrote, nevertheless let it say this; rather, this shows that it is a decree upon a decree. This too is not so, since in any case there is suspicion even in Rabbinic matters, as explained in siman 243 and 244 – even though one can say that there, since they supported it from a pasuk, it is more severe. Nevertheless, it requires study here. See the Mishbetzos Zahav, siman 244, os 7: he permits simply to station a Jew there to guard, even not in a place of mitzva; see there.

**RABBI AKIVA EIGER** on Magen Avraham 20 **רבי עקיבא איגר**

**מג"א ס"ק כ'.** דמ"מ ק' לימא גבי ריחיים זה תמוה מאד דהא ע"כ הברייתא דלא כב"ש דאמאי שרי במוגמר וכדומה אע"כ דאתי' כב"ה ורחיים דאסור משום השמעת קול וכן מצאתי באבן העוזר סי' שכ"ח:

**Magen Avraham s"k 20: "in any case it is difficult – let it say regarding a mill."** This is very astonishing: necessarily the Baraisa is not like Beis Shammai, for why is it permitted with incense and the like? Necessarily it follows Beis Hillel, and a mill is forbidden because of making a sound. So I found in the Even HaOzer, siman 328.

## במקום פסידא יש להקל כמו שנתבאר לעיל ס"ס

*In a place of loss*

**MAGEN AVRAHAM 21** **מגן אברהם (כא)**

**במקום פסידא** . פי' כיון דאיכא פלוגתא מקלינן במקום פסידא אבל לרבה בגמ' אפילו במקום פסידא אסור והע"ש לא ידע הסוגיא בפוסקים ודברי התוס' שם דוק ותשכח:

**In a place of loss.** That is, since there is a dispute, we are lenient in a place of loss. But according to Rabba in the Gemara, even in a place of loss it is forbidden. The Olas Shabbos did not know the sugya in the poskim; examine the words of Tosfos there and you will find it.

**PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 21** on Magen Avraham 21 **פרי מגדים – אשל אברהם (כא)**

במקום עמ"א דודאי לרבה דאוסר השמעת קול אף בפסידא אסור ואנן סוברים ע"קר כדיעה דהשמעת קול שרי מדינא רק מחמירין ובהפסד מקילין וכן באו"ה כללא הוא כ"מ שהרב מתיר בהפ"מ הוא דמדינא שרי עיין בת"ח ופריי ליי"ד בזה:

**In a place – on the Magen Avraham.** Certainly according to Rabba, who forbids making a sound, even in [a case of] loss it is forbidden. We hold as the main view like the opinion that making a sound is permitted *min hadin*, only that they are stringent, and in [a case of] loss they are lenient. So too in Issur V'Heter it is a rule: wherever the Rav [the Rama] permits in [a case of] great loss, it is because it is permitted *min hadin*; see the Toras Chatas and my Pri on Yoreh De'ah on this.

**MAGEN AVRAHAM 22** **מגן אברהם (כב)**

**יש להקל**. או להשכיר' לעכו"ם:

**One may be lenient.** Or to rent it out to a non-Jew.

**PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 22** on Magen Avraham 22 **פרי מגדים – אשל אברהם (כב)**

יש להקל עמ"א עסי' רמ"ד וסי' ת"נ ומ"ש שם:

**One may be lenient – on the Magen Avraham.** See siman 244 and siman 450, and what is written there.

---

**MISHNA BERURA ON THIS SEIF**

**MISHNA BERURA 35** **משנה ברורה (לה)**

**לפתוח וכו'** – היינו שפותח מים סמוך לחשיכה משפת המעין שילך לגינה להשקותה:

**To open etc.** – That is, he opens [the flow of] water close to dark from the edge of the spring, so that it goes to the garden to water it.

**MISHNA BERURA 36** **משנה ברורה (לו)**

**ולהניח** – היינו אף שנשאר מונח בשבת ועי"ז מתרפא והולך וה"ה שמותר להניח אז תחבושת על המכה [גמרא]:

**And to place** – That is, even though it remains lying [there] on Shabbos, and through this he continues to heal. The same applies, that it is permitted then to place a bandage on the wound [Gemara].

**MISHNA BERURA 37** **משנה ברורה (לז)**

**קילור עבה** – דקילור רך וצלול אף בשבת גופא מותר להניחו כשהיה שרוי מבע"י כדלקמן בסי' שכ"ח סכ"א ע"ש:

**A thick eye-salve** – For a soft and liquid eye-salve may be placed even on Shabbos itself when it was soaked while it was still day, as below in siman 328:21; see there.

**MISHNA BERURA 38** **משנה ברורה (לח)**

**שאסור וכו'** – שמא ימרח:

**Which is forbidden etc.** – Lest he smooth [it].

**MISHNA BERURA 39** **משנה ברורה (לט)**

**ולתת מוגמר** – לבונה ומיני בשמים נותנין על האש ומעשנין הבגדים שיהא ריחן נודף [רש"י]:

**And to put incense** – Frankincense and kinds of spices are put on the fire, and they perfume the garments so that their scent spreads [Rashi].

**MISHNA BERURA 40** **משנה ברורה (מ)**

**ואפילו מוגמר וכו'** – וכ"ש כשהמוגמר מונח על הארץ דשרי:

**And even incense etc.** – And all the more so when the incense is lying on the ground, it is permitted.

**MISHNA BERURA 41** **משנה ברורה (מא)**

**לשרותן** – דבשבת אסור וכדלקמן בסימן של"ו סי"א ע"ש:

**To soak them** – For on Shabbos it is forbidden, as below in siman 336:11; see there.

**MISHNA BERURA 42** **משנה ברורה (מב)**

**וטוענין וכו'** – ואפילו לא נתרסקו מקודם מותר לטעון כיון שמתחיל הפעולה קודם שתשקע החמה וכנ"ל אך לענין שמן ויין היוצא מהן כתב המ"א דאין מותר רק אם הוא טוען בעוד היום גדול שיוכל להתרסק קודם שבת ע"י טעינת הקורה וא"כ אפילו סחיט להו אח"כ בידים בשבת ליכא חיוב חטאת ולכן המשקין היוצא מהן מותר דאין מקום לגזור משום סחיטה אבל אם יטעון סמוך לשקיעה ממש דלא יתרסקו קודם השבת ע"י הקורות אסור המשקין היוצא מהן גזירה שמא יסחוט:

**And they load etc.** – Even if they were not crushed beforehand, it is permitted to load, since he begins the action before sunset, as above. But regarding the oil and wine that come out of them, the Magen Avraham wrote that it is permitted only if he loads while it is still well into the day, so that they can be crushed before Shabbos by the loading of the beam; then, even if he squeezes them by hand afterward on Shabbos, there is no liability of a *chatas*, and therefore the liquids that come out of them are permitted, since there is no room to decree because of squeezing. But if he loads right close to sunset, so that they will not be crushed before Shabbos by the beams, the liquids that come out of them are forbidden, as a decree lest he squeeze.

**MISHNA BERURA 43** **משנה ברורה (מג)**

**והשמן והיין היוצא וכו'** – פי' אף מה שיוצא בשבת ולא גזרינן שמא יסחוט כמו שגזרו במשקין שזבו מזיתים וענבים שלא נתרסקו וכדלקמן בסימן ש"כ ס"א דהתם יש חיוב חטאת אם יסחוט ע"כ גזרו אפילו בזבו מעצמן אבל הכא שכבר נדרסו ע"י הטעינה ובלא"ה זב מעצמו אלא שיוצא טפי ע"י הסחיטה בידים בזה אין איסור אלא מדרבנן ע"כ בזב מעצמו בשבת שרי לגמרי

**And the oil and the wine that come out etc.** – That is, even what comes out on Shabbos; and we do not decree lest he squeeze, as they decreed regarding liquids that flowed from olives and grapes that were not crushed, as below in siman 320:1. For there there is a liability of a *chatas* if he squeezes; therefore they decreed even where they flowed on their own. But here, where they were already crushed by the loading and it flows on its own anyway, only that more comes out by squeezing by hand – in this there is only a Rabbinic prohibition; therefore where it flows on its own on Shabbos it is completely permitted.

וזה הטעם הוא ג"כ בבוסר ומלילות שריסקן ועיין בבה"ל דאין להתיר כ"א בשדכן ג"כ קודם השבת ודיכה הוא יותר מריסוק:

This is also the reason with unripe grapes and ears of grain that he crushed. See the Biur Halacha, that one should permit only where he also pounded them before Shabbos, and pounding is more than crushing.

**MISHNA BERURA 44** **משנה ברורה (מד)**

**וכן בוסר** – ענבים בתחלתן כשהן דקים מוציא מהן משקה לטבל בו בשר לפי שהוא חזק וקרוב להחמיץ:

**And similarly unripe grapes** – Grapes in their early stage, when they are small; one extracts liquid from them to dip meat in it, since it is strong and close to sour.

**MISHNA BERURA 45** **משנה ברורה (מה)**

**ומלילות** – שבלין שלא בשלו כל צרכן מרסקן וטוענין באבנים ומשקה זב מהן ומטבל בו:

**And ears of grain** – Stalks that have not fully ripened; one crushes them and loads them with stones, and liquid flows from them, and one dips in it.

**MISHNA BERURA 46** **משנה ברורה (מו)**

**לתת חטים וכו'** – וה"ה שמותר אז בעצמו לפתוח ג"כ את המסגרת של המים שעי"ז טוחנין הריחיים:

**To put wheat etc.** – The same applies, that it is then permitted for him himself to open the sluice of the water as well, by which the mill grinds.

**MISHNA BERURA 47** **משנה ברורה (מז)**

**של מים** – ולא של בהמה דאדם מצווה על שביתת בהמתו:

**Of water** – And not [a mill] of an animal, since a person is commanded concerning the resting of his animal.

**MISHNA BERURA 48** **משנה ברורה (מח)**

**ובכל מקום** – כלל בזה כל כיוצא בזה המשמיע קול דאוושא מילתא ואיכא זילותא לשבתא וכמו שכתב בד"מ

**And wherever** – He included in this anything similar to this that makes a sound, since the matter is noisy and there is a disgrace to Shabbos, as written in the Darchei Moshe.

ואם הריחיים של א"י בודאי שרי לתת לתוכה מבעוד יום וה"ה אם השכירו לא"י ואם הישראל מסר לא"י התבואה מבעוד יום אז אף אם הא"י טוחן אותם בשבת שרי בקצץ דא"י אדעתיה דנפשיה עביד רק שלא יעמוד ישראל אצלו דמחזי כשלוחו כמ"ש סוף סימן ש"ז ולצורך הפסח מותר לישראל להיות עומד שם לראות שלא יתחמץ וכן מותר להושיב שומר שלא יגנוב הא"י ובלבד שלא ידבר עמו בשום עסק וכמו שכתבנו לעיל בסוף סימן רמ"ד [אחרונים]:

If the mill belongs to a non-Jew, it is certainly permitted to put into it while it is still day; and the same applies if he rented it to a non-Jew. If the Jew handed the grain over to the non-Jew while it is still day, then even if the non-Jew grinds it on Shabbos it is permitted, with a fixed price, since the non-Jew works for his own sake – only that the Jew should not stand next to him, since he appears as his agent, as written at the end of siman 307. For the needs of Pesach, the Jew may stand there to see that it does not become chametz. Similarly, he may station a guard so that the non-Jew does not steal, provided he does not speak with him about any business, as we wrote above at the end of siman 244 [Acharonim].

**MISHNA BERURA 49** **משנה ברורה (מט)**

**במקום פסידא וכו'** – הטעם דאז יכול לסמוך אדעה ראשונה שמקלת ליתן מבע"י אבל בשבת אסור ליתן אפילו ע"י א"י ואפילו הוא שכירו ועיין לעיל בסימן רמ"ג במ"ב סק"י דיעשה שטר מכירה לא"י דהוא מוכרו לו על שבת:

**In a place of loss etc.** – The reason is that then he can rely on the first opinion, which is lenient to put [it in] while it is still day. But on Shabbos it is forbidden to put [it in], even through a non-Jew, and even if he is his hired worker. See above in siman 243, Mishna Berura s"k 10, that he should make a bill of sale to the non-Jew, selling it to him for Shabbos.

**MISHNA BERURA 50** **משנה ברורה (נ)**

**כי הכל יודעים וכו'** – ולא יחשדוהו שהעמידו בשבת והנה מוכח כאן דאסור להעמידו בשבת ואפילו לומר לא"י להעמידו בשבת וכונתו לשם מצוה לידע זמן ק"ש ותפלה ג"כ צ"ע דאפשר דיש בו מלאכה ד"ת ולא הותר ע"י א"י אפילו במקום מצוה [פמ"ג ע"ש שהאריך עוד] ועיין לקמן בסימן של"ח במ"ב מה שנכתוב בזה:

**For everyone knows etc.** – And they will not suspect him of having set it on Shabbos. It is proven here that it is forbidden to set it on Shabbos. Even to tell a non-Jew to set it on Shabbos, with his intent for the sake of a mitzva, to know the time of Krias Shema and davening, also requires study, since possibly there is a Torah melacha in it, which is not permitted through a non-Jew even in a place of mitzva [Pri Megadim; see there, where he discussed it further at length]. See below in siman 338, in the Mishna Berura, what we will write on this.

## Seif 6 סעיף ו

**BASIS OF THIS SEIF** Gezeira Carrying

– Lest he forget and carry it out after dark (the seif) – from domain to domain or four *amos* in a *reshus harabim* (MB 53). With a needle in his garment it would be a decree upon a decree (MB 52).

**Melacha:** Named: carrying – *Hotza'ah* (מוציא מרשות לרשות #39) (MB 53).

### Going Out Close to Dark

HALACHA 252:6

The Mishna (Shabbos 11a) teaches: "The tailor should not go out with his needle close to dark, lest he forget and go out, nor the scribe with his pen." A Baraisa of the school of Rabbi Yishmael (12a) teaches that one may go out with tefillin on Erev Shabbos at dark, since Rabba bar Rav Huna said one must touch one's tefillin constantly, so he will remember them.

The same applies to any object held in his hand **35)**, or carried in his pocket, since that is a normal way of carrying out (MB 51–52). The concern **36)** is that he will forget and carry it out after dark from domain to domain, or carry it four *amos* in a *reshus harabim* (MB 53).

#### In His Hand or in His Garment

A needle stuck in his garment, in a place where it is not normally carried, is permitted close to dark: even on Shabbos it is only Rabbinic, and Chazal did not decree a decree upon a decree (MB 52; MA 23; Gemora 11b, like Rava). According to this, nowadays, when there is no *reshus harabim* but only a *karmelis*, it would be permitted to go out with something in his hand before sunset (MA 23). But many Poskim, including the Mechaber, hold that there is a *reshus harabim* even nowadays (345; Tosefos Shabbos), and the Gra holds that right before sunset it is forbidden even into a *karmelis* (MB 52).

The **Biur Halacha** (ד"ה בידו) brings that the Gra, the Meiri and the Bartenura rule like Rabbi Yehuda, that a craftsman is liable even with the needle in his garment, so he may not go out with it close to dark even in his garment. The Gra adds that the Gemora's question about a decree upon a decree applies only "close to dark"; right before sunset it is forbidden even with something that would only be Rabbinic on Shabbos. "Close to dark" itself,

the Pri Megadim suggests (and the Nahar Shalom), is about half an hour before *bein hashmashos*; the Biur Halacha (ד"ה סמוך לחשיכה) writes that one should be stringent like this.

The **Taz** (8) analyzes at length how the Rambam, who rules like Rava, and the Rif, who quotes the Mishna without "in his hand," differ, and concludes that the Rif holds like Abaye that even in his garment it is forbidden.

### Tefillin

Tefillin **37)** means on his head. We do not decree lest he forget to remove them until dark, need to relieve himself, remove them and carry them four *amos* (301:7), since he does not forget them on his head: it is a mitzva to touch them and forbidden to divert his attention from them. But holding them in his hand is forbidden like any other object (MA 24, MB 54). The **Magen Avraham** (25) adds from the Darchei Moshe that since one may not act with levity toward them, he certainly remembers and removes them before Shabbos.

---

**SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM**

לא יצא אדם ע"ש סמוך לחשיכה במחטו בידו, ולא בקולמוסו, שמא ישכח ויוציא. אבל מותר לצאת בתפילין סמוך לחשיכה, לפי שאינו שוכחן:

---

**6 A person should not go out on Erev Shabbos close to dark 35) with his needle in his hand, nor with his pen, 36) lest he forget and carry it out. But it is permitted to go out 37) with tefillin close to dark, since he does not forget them.**

**COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT**

---

*With his needle in his hand* — **במחטו בידו, ולא בקולמוסו**

**MAGEN AVRAHAM 23** — **מגן אברהם (כג)**

**במחטו בידו**. אבל בבגדו שרי דאפי' בשבת ליכא חיוב חטאת כמ"ש סי' ש"א סי"ב ועסי' ש"א ס"ח וסי' ש"ג ס"ט דלפעמים איכא חיוב חטאת ומיהו האידנ' ליכא רה"ר ושרי סמוך לחשיכה עיין בגמ':

**With his needle in his hand.** But [with it] in his garment it is permitted, since even on Shabbos there is no liability of a *chatas*, as written in siman 301:12. See siman 301:8 and siman 303:9, that sometimes there is a liability of a *chatas*. However, nowadays there is no *reshus harabim*, and it is permitted close to dark; see the Gemara.

**PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 23** on Magen Avraham 23 — **פרי מגדים – אשל אברהם (כג)**

במחטו בידו עמ"א שבת י"א ב' וכרבא דאין גוזרין גזירה לגזירה הלכך דוקא בידו לא בבגדו כשאין דרך להוציא בבגדו עסי' ש"א במ"א אות ט"ו ומש"ה אע"ג דכתב שם דנקובה חייב היינו באורחיה בהכי וכאן נקיט דבר פשוט בידו כ"ע חייב אומן ובאין אומן:

**With his needle in his hand – on the Magen Avraham.** Shabbos 11b, and like Rava, that we do not decree a decree upon a decree. Therefore specifically in his hand, not in his garment, when it is not the way to carry it in his garment; see siman 301, Magen Avraham os 15. Therefore, even though he wrote there that [with a needle that is] pierced he is liable, that is [where] that is its way; and here he took a simple case – in his hand, all agree he is liable, a craftsman or not a craftsman.

ובכרמלית כו' ומחלוקת היא אם יש לנו רה"ר או לאו עסי' רס"ו ושל"ד ותליא בפלוגתא אי ספק מ"ה לחומרא גוזרין בספק ואי להר"מ כל ספיקא מ"ה שריא (אף בכרת וסקילה) רק מדרבנן הוה גל"ג ועיין יש"ש ביצה פרק המביא סימן בי"ת בי"ש צריך למחות בנשים וכן יסד הפיי"ט (בשבועות) לא תנאף בספק פן תענש בודא"י יע"ש ועיין בתה"א מזה והך בודא"י מן השמים הוא בידי אדם אין עונשין מספיקא ועיין לקמן סי' תר"ח בה' יוה"כ סעיף ב' שא"י שמצוה להוסיף מחול על הקודש משמע הא בי"ש פורשין וכמ"ש המ"א אות ב' וא"כ משמע דפסק הש"ע ספק מ"ה כודאי אלא שלשון זה הוא מהר"מ פ"א ה"ז משביתת עשור וסובר ז"ל ספק מ"ה לקולא:

"And in a *karmelis* etc." – There is a dispute whether we have a *reshus harabim* or not; see siman 266 and 334. It depends on the dispute whether a doubt in Torah law is [decided] stringently – [then] we decree in a doubt; or, according to the Rambam, every doubt in Torah law is permitted by Torah law (even with *kares* and stoning), only Rabbinically [forbidden] – [then] it is a decree upon a decree. See the Yam Shel Shlomo, Beitza, perek HaMeivi, siman 2: at *bein hashmashos* one must protest against the wo-

men. So too the paytan established (on Shavuos): "Do not commit adultery in doubt, lest you be punished with certainty"; see there; and see תה"א on this. That "with certainty" is from Heaven, since by human hands we do not punish for a doubt. See below, siman 608 in hilchos Yom Kippur, seif 2: [for one] who does not know that it is a mitzva to add from the weekday to the holy – implying that at *bein hashmashos* they refrain, as the Magen Avraham wrote in os 2. If so, it implies that the Shulchan Aruch ruled a doubt in Torah law like a certainty. But this language is from the Rambam, perek 1, halacha 7 of Shevisas Asor, and he (z"l) holds that a doubt in Torah law is lenient.

**אי** לאו דמסתפינא מחבראי וכ"ש מרבותיי הייתי אומר שיש בו כרת לדידן נפיק מאשם תלוי וכתוב בהדיא מוחין בידם וספק לאו דנפיק מדאיצטריך להתיר ספק ממזר (עיין בתה"א) לאו מפורש הוא ואין מוחין בידם אלא דהמעיין בפ"ח מהי ט"מ דלדידן אשם תלוי איקבע איסורא אין ללמוד ממנו. ובפתיחה כוללת אי"ה אבאר זה:

Were it not that I am afraid of my colleagues, and all the more so of my teachers, I would say that [a doubt] carries *kares* for us, derived from the *asham talui*; and it is written explicitly that "we protest against them." But a doubtful negative commandment, derived from what was needed to permit a doubtful *mamzer* (see תה"א), is not an explicit negative commandment, and we do not protest against them. However, one who examines perek 8 of hilchos ט"מ [will see] that, for us, the prohibition was established through the *asham talui*; one cannot learn from it. With Hashem's help, in the General Introduction I will explain this.

**TAZ 8** **ט"ז (ח)**

**במחטו בידו.** ז"ל הרמב"ם והביא פלפול ארוך בזה בשמו של הר"ר ירוחם ומה שתי' הוא עליו ואחוה דעתי הקצר' אף אני דודאי מדפסק הרמב"ם כאן דוקא בידו משמע אבל בבגדו מותר דהו"ל גזיר' לגזיר' וכדרבא כמ"ש ב"י א"כ ק' למה פסק אח"כ בתפילין לפי שאינו שוכחן הא אפי' בלא"ה מותר לפי שהמוציא תפילין בראשו אפי' ברה"ר פטור מטעם שהוא דרך מלבוש כלישנא בתרא דרב ספרא דפרק במה אשה שכ"כ הרמב"ם בפי' בפי"ט וה"ל גזירה לגזירה והב"י תי' דהך דיוצא בתפילין היינו בידו דאז היה חייב ברה"ר אפי' בתפילין וה"ל חדא גזירה

**With his needle in his hand.** [This is] the language of the Rambam; and he brought a long discussion of this in the name of Rabbeinu Yerucham, and what he answered on it. I too will express my brief opinion. Certainly, since the Rambam ruled here specifically "in his hand," it is implied that in his garment it is permitted, since it is a decree upon a decree, like Rava, as the Bais Yosef wrote. If so, it is difficult: why did he rule afterward regarding tefillin, "since he does not forget them"? Even without this it is permitted, since one who carries out tefillin on his head, even in a *reshus harabim*, is exempt, because it is a manner of wearing – like the last version of Rav Safra in perek Bameh Isha, as the Rambam wrote explicitly in perek 19 – so it is a decree upon a decree! The Bais Yosef answered that this "goes out with tefillin" means in his hand, for then he would be liable in a *reshus harabim* even with tefillin, so it is one decree.

תמוהין מאוד דברי הרב בזה דאם כן גם טעם שאינו שוכחן לא מהני דהא יליף לה ר"י מציץ שלא יסיח דעתו ממנו ק"ו בתפילין וזה אינו שייך אלא כשהם בראשו כמו הציץ דודאי לא הזהירה תורה בציץ אלא כשהוא במקומו

The Rav's words in this are very astonishing. If so, the reason "since he does not forget them" also does not help, since ר"י learns it from the *tzitz*, that he not divert his attention from it – a *kal vachomer* for tefillin; and this applies only when they are on his head, like the *tzitz*, for certainly the Torah warned about the *tzitz* only when it is in its place.

ותו ק"ל דהא בשבת לא יצא בתפילין ברה"ר משום גזירה דלמא אתי לאתויי ברה"ר כדאיתא פרק במה אשה (שבת דף ס"א) ופרש"י אם בא לפנות וקשה הא ה"ל גזירה לגזירה דלמא אתא לפנות וכשהוא מפנה חיישינן שמא אתי לאתויי ד' אמות אלא ודאי דהך שמא אתי לאפנויי לא שייך בי' ל' גזירה דהוא דרך כל אדם ובודאי יבוא לידי כך וא"כ לק"מ מתפילין בע"ש עם חשיכה דלא יצא בהם שמא ישכח ויצא בשבת ויסירם מראשו כשיבא להפנות ואתא לאתויי ד"א ולא הוה אלא חדא גזירה וכ"כ מו"ח ז"ל בזה כנ"ל לדעת הרמב"ם דפוסק כרבא

It is further difficult for me: on Shabbos one may not go out with tefillin into a *reshus harabim* because of a decree lest he come to carry in the *reshus harabim*, as stated in perek Bameh Isha (Shabbos daf 61), and Rashi explained: if he comes to relieve himself. This is difficult – it is a decree upon a decree: perhaps he will come to relieve himself, and when he relieves himself we are concerned lest he come to carry four amos! Rather, certainly the [concern] "lest he come to relieve himself" is not called a decree, since it is the way of every person, and certainly he will come to it. If so, there is no difficulty at all from tefillin on Erev Shabbos close to dark: he may not go out with them lest he forget and go out on Shabbos, and remove them from his head when he comes to relieve himself, and come to carry four amos – and it is only one decree. So wrote my father-in-law (z"l) in this. This is [the explanation] according to the opinion of the Rambam, who rules like Rava.

אבל לדעת הרי"ף א"א לומר כך דהוא לא כתב בידו אלא סתם החייט במחטו כל' המשנה ותו דאם היה פוסק כרבא היה לו להביא ההיא דפלוגתא דאביי ורבא לענין כרמלית כמ"ש הרא"ש בפרק המוצא תפילין והיינו יודעים דהלכתא כרבא דבכ"מ הלכה כמותו בר מיע"ל קג"ם והר"ר ירוחם כת' שבפ' המוצא תפילין פסק הרי"ף כרבא לא ידענא רמז או רמיזה מזה שם ברי"ף ואולי ט"ס יש בדבריו וצ"ל הרא"ש במקום הרי"ף והיינו מכח מ"ש שהיא הביא פלוגתא דאביי ורבא בכרמלית. או אפשר שברי"ף שהיה ביד ר' ירוחם היה כתוב שם פלוגתא זו כמו באשר"י וזה משמע גם בב"י שכתב שלשון הרא"ש הוא ממש כרי"ף.

> But according to the opinion of the Rif, one cannot say so, since he did not write "in his hand," but simply "the tailor with his needle," in the language of the Mishna. Further, if he ruled like Rava, he should have brought that dispute of Abaye and Rava regarding a *karmelis*, as the Rosh wrote in perek HaMotzi Tefillin, and we would know that the halacha is like Rava, since everywhere the halacha follows him except for יע"ל קג"ם. Rabbeinu Yerucham wrote that in perek HaMotzi Tefillin the Rif ruled like Rava – I do not know any hint or allusion to this there in the Rif. Perhaps there is a printing error in his words, and it should read "the Rosh" instead of "the Rif," because of what he wrote, that he brought the dispute of Abaye and Rava regarding a *karmelis*. Or possibly in the Rif that was in Rabbeinu Yerucham's hand this dispute was written there, as in the Rosh; and this is implied also in the Bais Yosef, who wrote that the Rosh's language is exactly like the Rif.

ומו"ח ז"ל כ' דמ"ה לא הביא הרי"ף פלוגתא דאביי ורבא בכרמלית לפי שסמך על מ"ש חייב אדם למשמש בבגדו בע"ש ואינו מיושב דא"כ לא היה לו להביא גם המשנה דלא יצא החייט במחטו ולסמוך ע"ז אלא נ"ל דהרי"ף לא ס"ל כרבא מטעם שזכרנו דמדתלי ר' ישמעאל טעמא דתפילין משום שאינו שוכחן וכמ"ש ולא משום גזירה לגזירה ולכך לא הביא רק המשנה דלא יצא החייט כמות שהיא וממילא אנו מפרשים על בגדו דהא פרכי' בגמרא בפ"ק דשבת על רבא מהא מתני' מאי לאו בבגדו ודחי לא בידו ש"מ דפשוטו דמתני' משמע טפי על בגדו

> My father-in-law (z"l) wrote that for this reason the Rif did not bring the dispute of Abaye and Rava regarding a *karmelis*, since he relied on what he wrote, "a person is obligated to check his garment on Erev Shabbos." This does not sit well, since if so, he should not have brought also the Mishna, "the tailor should not go out with his needle," and relied on that. Rather, it seems to me that the Rif does not hold like Rava, for the reason we mentioned: since Rabbi Yishmael attributed the reason of tefillin to "since he does not forget them," as written above, and not to a decree upon a decree. Therefore he brought only the Mishna, "the tailor should not go out," as it is, and automatically we explain it as in his garment. For in the Gemara in perek 1 of Shabbos they asked on Rava from this Mishna: "is it not in his garment?" – and deflected: "no, in his hand." This shows that the plain meaning of the Mishna implies more "in his garment."

ותו ראיה מוכרחת מדאבעיא לן בפרק המוצא תפילין וכן בפ"ק דשבת כרמלית מהו דוקא על המשנה דלא יעמוד ברה"ר וישתה ברה"י שהיא שנויה בפרק המוצא תפילין ולא מבעי' להו על משנה דפ"ק דשבת לא יצא החייט במחטו או בידו או בבגדו דהא בהא תליא דאי בכרמלית אסור לענין שותה ברה"י והיינו כאביי ממילא כאן גם בבגדו אסור דה"ל גזיר' לגזירה ואסור בתרווייהו כאביי ואי התם בכרמלית שרי כרבא ממילא הכא בבגדו שרי אלא ודאי דלא רצו לשאול במשנה זו דודאי מסתבר טפי דקאי על בגדו כדרך החייט ומשום הכי מספקא להו במשנה דשותה ברה"י דשם אין הכרע כלל ואם כן כשהביא הרי"ף המשנה כצורתה אנו מפרשים על צד המסתבר טפי שהוא כאביי דאף בבגדו אסור כנ"ל לדעת הרי"ף נכון:

> There is a further compelling proof: in perek HaMotzi Tefillin, and likewise in perek 1 of Shabbos, the question "what is [the law of] a *karmelis*?" was asked specifically on the Mishna, "he may not stand in a *reshus harabim* and drink in a *reshus hayachid*," which is taught in perek HaMotzi Tefillin; and they did not ask about the Mishna of perek 1 of Shabbos, "the tailor should not go out with his needle," [whether it means] in his hand or in his garment – since the one depends on the other. For if with a *karmelis* it is forbidden regarding one who drinks in a *reshus hayachid*, like Abaye, then automatically here in his garment too is forbidden, since it is a decree upon a decree, and both are forbidden, like Abaye; and if there, with a *karmelis*, it is permitted, like Rava, then automatically here in his garment is permitted. Rather, certainly they did not want to ask about this Mishna, since it is certainly more reasonable that it refers to his garment, as is the way of a tailor; and therefore they were in doubt regarding the Mishna of one who drinks in a *reshus hayachid*, where there is no indication at all. If so, when the Rif brought the Mishna as it is, we explain it in the more reasonable way, which is like Abaye: that even in his garment it is forbidden. So it seems to me correct according to the opinion of the Rif.

**PRI MEGADIM (MISHBETZOS ZAHAV) 8** on Taz 8 **פרי מגדים – משבצות זהב (ח)**

**במחטו** בידו עט"ז הר"מ ז"ל פי"ט הכ"ו מה"ש ועב"ח שהר"מ דקדק בלשונו אפ"ה לא שינה לשון המשנה חיי"ט דכ"ל אדם נמי והמחבר שינה וכתב כל אדם בידו חייב חטאת וסמך אסי' ש"א עמ"א אות כ"ג. ומ"ש תפילין בראשו לא הוה גל"ג כ"כ הב"ח דודאי קרוב שאדם צריך לפנות ויסירן ודאי מראשו ולא יצא עם חשיכה שמא ישכח ואתי לאיתויי ד"א ברה"ר כי גם זה גזירה קרובה או יכנס עם תפילין בבגדו לבית הכסא וחייב חטאת וא"ש דברי הט"ז במ"ש דהוה גל"ג כו' אלא דסיים לאיתויי ד"א:

**With his needle in his hand – on the Taz.** The Rambam (z"l), perek 19, halacha 26 of hilchos Shabbos. See the Bach: the Rambam was precise in his language; even so he did not change the language of the Mishna, "the tailor," since [it applies to] every person too. The Mechaber changed and wrote "a person" – in his hand he is liable to a *chatas* – and relied on siman 301; see Magen Avraham os 23. What he wrote, [that] tefillin on his head are not a decree upon a decree – so wrote the Bach: since it is certainly likely that a person will need to relieve himself and will certainly remove them from his head, he should not go out at dark lest he forget and come to carry four amos in a *reshus harabim*, for this too is a likely decree; or he will enter the bathroom with tefillin in his garment and be liable to a *chatas*. The words of the Taz fit well in what he wrote, that it is a decree upon a decree etc., only that he concluded, "to carry four amos."

**בלבוש** הביא כאן ב' דיעות ובסי' ש"ן רק כרבא דלא גזרינן גל"ג. ועא"ר י"ט אלבוש קאי יע"ש:

The Levush brought here two opinions, and in siman 350 only like Rava, that we do not decree a decree upon a decree. See the Eliyahu Rabba, [os] 19, which refers to the Levush; see there.

---

## בתפילין סמוך לחשיכה

*Since he does not forget them*

### מגן אברהם (כד) MAGEN AVRAHAM 24

**בתפילין בראשו**. ולא גזרינן שמא יצטרך לפנות ויסירן כמ"ש סי' ש"א ס"ז לפי שאינו שוכחן בראשו שאסור להסיח דעתו מהן אבל בידו אסור דמסיח דעתו מהן וחיישי' שמא ישכח להצניען עד שתחשך ולבסוף כשיזכור שיש חפץ בידו ישכח שהיא שבת ויצא אבל אין לפרש שישכח החפץ בידו ויצא דבזה ליכא חיוב חטאת אא"כ שכוונתו לעשות מלאכה אלא ששכח שהוא שבת או שלא ידע שמלאכה זו אסורה (תוס' ועיין בב"ח דלא כב"י):

**With tefillin on his head.** We do not decree lest he need to relieve himself and remove them, as written in siman 301:7, since he does not forget them on his head, for it is forbidden to divert his attention from them. But [with them] in his hand it is forbidden, since he diverts his attention from them, and we are concerned lest he forget to put them away until dark; and in the end, when he remembers that he has an object in his hand, he will forget that it is Shabbos and go out. But one cannot explain that he will forget the object in his hand and go out, since in that case there is no liability of a *chatas* unless his intent was to do the melacha but he forgot that it is Shabbos, or he did not know that this melacha is forbidden (Tosfos; see the Bach, unlike the Bais Yosef).

### פרי מגדים – אשל אברהם (כד) PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 24 on Magen Avraham 24

בתפילין שבראש"ו עמ"א פירש לדינא דלא כדעת הב"י דבראשו בלא"ה שרי ובידו מותר דאין שוכחן אלא בידו אסור ובראשו צריך כו' ועט"ז אות ח' בזה:

**With tefillin on his head – on the Magen Avraham.** He explained the halacha unlike the opinion of the Bais Yosef, [who holds] that on his head it is permitted anyway, and in his hand it is permitted since he does not forget them. But [the Magen Avraham holds] in his hand it is forbidden, and on his head [the reason] is needed etc. See the Taz, os 8, on this.

### מגן אברהם (כה) MAGEN AVRAHAM 25

**שאינו שוכחן**. ואף על גב דלא מקרי היסח דעת אלא קלות ראש כמ"ש סימן מ"ד מ"מ הואיל ואסור לנהוג בהן קלות ראש מדכיר דכיר ומסלקו קודם שבת (ד"מ):

**Since he does not forget them.** Even though [forgetting] is not called diverting attention, only levity, as written in siman 44, nevertheless, since it is forbidden to act with levity with them, he certainly remembers and removes them before Shabbos (Darchei Moshe).

### פרי מגדים – אשל אברהם (כה) PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 25 on Magen Avraham 25

שאין שוכחן עמ"א בסי' מ"ד במ"א אות ב' דמצוה מן המובחר יע"ש:

**Since he does not forget them – on the Magen Avraham.** In siman 44, Magen Avraham os 2: [it is] the choicest [way of the] mitzva; see there.

### רבי עקיבא איגר RABBI AKIVA EIGER on Magen Avraham 25

מג"א ס"ק כ"ה מ"מ הואיל עיין תשו' שאגת אריה סי' ל"ט:

**Magen Avraham s"k 25: "nevertheless, since."** See teshuvos Shaagas Aryeh, siman 39.

---

MISHNA BERURA ON THIS SEIF

### משנה ברורה (נא) MISHNA BERURA 51

**במחטו** – וה"ה כשאוחז שאר חפץ בידו:

**With his needle** – The same applies when he holds another object in his hand.

**MISHNA BERURA 52** **משנה ברורה (נב)**

**בידו** – וה"ה כשיש לו שאר חפץ מונח לו בכיסו דדרך הוצאה היא וחייב בשבת ואסרו לצאת בו מביתו סמוך לחשיכה שמא ישכח ויוציא משתחשך אבל מותר לצאת לר"ה סמוך לחשיכה במחט התחובה לו בבגדו [במקום שאין דרך להוציא כן בחול] וכל כיו"ב בענין שאם היה יוצא בו בשבת פטור מדאורייתא כמבואר לקמן בסימן ש"א ואף שעכ"פ מדרבנן אסור לא גזרו חז"ל גזירה לגזירה

**In his hand** – The same applies when he has another object lying in his pocket, since that is a manner of carrying out, and he is liable on Shabbos. They forbade going out of his house with it close to dark, lest he forget and carry it out after dark. But it is permitted to go out into a *reshus harabim* close to dark with a needle stuck in his garment [in a place where it is not the way to carry it so on a weekday], and anything similar, in a case where if he went out with it on Shabbos he would be exempt by Torah law, as explained below in siman 301. Even though in any case it is forbidden Rabbinically, Chazal did not decree a decree upon a decree.

ולפ"ז האידנא דליכא ר"ה אלא כרמלית שרי לצאת בחפץ שבידו סמוך לחשיכה [היינו קודם שקיעה] דלא הוי אלא גזירה לגזירה [מ"א] מיהו לדעת הרבה פוסקים והמחבר מכללם גם בזה"ז איכא ר"ה כמו שמוכח בסימן שמ"ה [תוספות שבת] ולפי מה שכתב הגר"א בבאורו אסור סמוך לשקיעה ממש אפילו לכרמלית:

According to this, nowadays, when there is no *reshus harabim* but [only] a *karmelis*, it is permitted to go out with an object in his hand close to dark [that is, before sunset], since it is only a decree upon a decree [Magen Avraham]. However, according to the opinion of many poskim, the Mechaber among them, even nowadays there is a *reshus harabim*, as is evident in siman 345 [Tosefos Shabbos]. According to what the Gra wrote in his Biur, it is forbidden right close to sunset even into a *karmelis*.

**MISHNA BERURA 53** **משנה ברורה (נג)**

**שמא ישכח ויוציא** – היינו שישכח ויוציא את החפץ משתחשך מרשות לרשות או יעבירנו ד"א בר"ה:

**Lest he forget and carry it out** – That is, that he forget and carry the object out after dark from domain to domain, or carry it four amos in a *reshus harabim*.

**MISHNA BERURA 54** **משנה ברורה (נד)**

**בתפלין** – ר"ל בתפלין שבראשו ולא גורינן שמא ישכח מלסלקם עד שחשיכה ויצטרך או לפנות ויסירם מעל עצמו וישאם ד"א בר"ה כמ"ש סי' ש"א ס"ז לפי שמסתמא אינו שוכחם בראשו שמצוה למשמש בהם ואסור להסיח דעתו מהם אבל אם אוחזן בידו אסור לצאת בהם סמוך לחשיכה כמו שארי חפצים דמסיח דעתו מהם וישכח ויוציאם משחשיכה מרשות לרשות או שישאם ד"א:

**With tefillin** – That is, with tefillin on his head; and we do not decree lest he forget to remove them until dark, and then need to relieve himself, and remove them from himself and carry them four amos in a *reshus harabim*, as written in siman 301:7 – since presumably he does not forget them on his head, for it is a mitzva to touch them, and it is forbidden to divert his attention from them. But if he holds them in his hand, it is forbidden to go out with them close to dark, like other objects, since he diverts his attention from them, and he may forget and carry them out after dark from domain to domain, or carry them four amos.

## Seif 7 סעיף ז

**BASIS OF THIS SEIF** Carrying Muktzeh

– Lest something be in his pockets that he carries into a *reshus harabim*, or something *muktzeh* that he moves (MB 55; MA 26).

**Melacha:** Named: carrying – *Hotza'ah* (מוציא מרשות לרשות #39) (MB 55).

## Checking One's Pockets

**HALACHA 252:7**

The Gemora (Shabbos 12a) brings: Chananya says, "A person is obligated to check his garment on Erev Shabbos at dark." Rav Yosef said: "This is a great halacha for Shabbos."

He should check his garments **38)** wherever he usually puts things – sewn-in pockets, and even his belt where the custom is to keep things in it – lest something be there that he carries into a *reshus harabim*, or something

*muktzeh* that he moves on Shabbos (MB 55). The Magen Avraham (26) writes that he should untie his belt and remove whatever hangs on it, and that even nowadays, without a *reshus harabim*, it is a mitzva to check, since he may have something *muktzeh* with him. The same applies on Shabbos if he wants to go out beyond the *eruv* and usually carries something in his pocket (MB 56).

The **Biur Halacha** (ד"ה מצוה) explains why the Shulchan Aruch and Tur write "it is a mitzva" where the Gemora says "obligated": the Mishna forbade going out close to dark only when holding something, not requiring a check, and only when going out of the house; this obligation applies even sitting at home, so it is only a mitzva. According to the Gra, however, Chananya's "at dark" means right before sunset, when there is a real obligation to check even at home.

SHULCHAN ARUCH & MEFORSHIM

מצוה למשמש אדם בכליו בערב שבת סמוך לחשיכה שלא יהיה בהם דבר שאסור לצאת בו בשבת:

**7 It is a mitzva for a person to check 38) his garments on Erev Shabbos close to dark, so that there is nothing in them that is forbidden to go out with on Shabbos.**

COMMENTARIES, IN ORDER OF THE TEXT

*To check* **למשמש אדם בכליו בערב שבת סמוך לחשיכה שלא**

MAGEN AVRAHAM 26 **מגן אברהם (כו)**

**למשמש**. ויתיר חגורו ויקח כל התלוי בו (ד"מ כל בו) ונראה דאפי' לדידן דליכא ר"ה מצוה למשמש דשמא יש אצלו דבר המוקצה:

**To check.** He should untie his belt and take everything hanging on it (Darchei Moshe, Kol Bo). It seems that even for us, who have no *reshus harabim*, it is a mitzva to check, since perhaps he has something *muktzeh* on him.

PRI MEGADIM (ESHEL AVRAHAM) 26 on Magen Avraham 26 **פרי מגדים – אשל אברהם (כו)**

למשמש עמ"א לי העני יש בכאן הרהורי דברים והנני פורטם בעזה"י בגמרא לא יצא החייט במחטו שמא ישכח ויצ"א משמע לא יצא לרה"ר סמו"ך לחשיכה שמא ישכח ויצא משתחשך ויעביר ד"א ברה"ר עיין פני יהושע הא בביתו אין איסור סמוך לחשיכה ובר"מ ובש"ע שמא ישכח ויוצי"א משמע בביתו ויוציא לרה"ר משתחשך ובטור כבגמרא יע"ש וחנניא אמר חיי"ב אדם כו' עם חשיכה וכ"ה בר"מ פי"ט מה"ש הכ"ו אבל הט"ז העתיקו מצו"ה סמו"ך לחשיכה ולכאורה בין חייב למצוה ובין סמוך (ח"ש כמו סמוך למנחה) ובין עם חשיכה הפרש יש ובחדושינו הערנו בזה.

**To check – on the Magen Avraham.** For me, the poor one, there are some thoughts here, and I will set them out with Hashem's help. In the Gemara: "The tailor should not go out with his needle, lest he forget and go out" – implying he should not go out into a *reshus harabim* close to dark, lest he forget and go out after dark and carry four amos in a *reshus harabim* (see the Pnei Yehoshua); but in his house there is no prohibition close to dark. In the Rambam and the Shulchan Aruch: "lest he forget and carry out" – implying in his house, and he will carry out into a *reshus harabim* after dark; and in the Tur like the Gemara; see there. Chananya said: "A person is obligated etc. at dark," and so it is in the Rambam, perek 19 of hilchos Shabbos, halacha 26; but the ט"ז copied it: "it is a mitzva close to dark." At first glance there is a difference between "obligated" and "mitzva," and between "close" (half an hour, like "close to Mincha") and "at dark"; in our chiddushim we noted this.

ומב"ח נראה דחנניא עם חשיכה סמוך לחשיכה והוה גל"ג ורק מצוה מן המובחר ועמ"א נראה דודאי לא אמרינן כאן ספק דרבנן לקולא ובפרט במצוי שכל ימי החול יש לו דברים מוקצים גם כל היכא דאיכא לברורי בקל מבררינן אף בדרבנן עיין ר"פ למאי נ"מ נישייליה אף אם בטלו כו' והלכך אי משום שמא יצא לרה"ר לדידן דליכא כרמלית אין מצוה סמו"ך לחשיכה ויוכל ביה"ש למשמש ולשמא ישכח הוה ליה גל"ג כמ"ש באות כ"ג משא"כ מוקצה של כל ימות החול לא חשיב לספק דאיכא לברורי הלכך מצוה סמוך לחשיכה דביה"ש או בשבת ואי מהני והא אסור לטלטלו בהכרח סמוך מצוה. ועיין מהרש"א ז"ל ריש ביצה וספיקה אסורה משום דמוקצה יש לך סמך מ"ה מחמירין ביה ואין להאריך. ובחידושינו הארכנו עוד בזה:

From the Bach it appears that Chananya's "at dark" [means] close to dark, and it is a decree upon a decree, and only the choicest [way of the] mitzva. From the Magen Avraham it appears that certainly here we do not say that a Rabbinic doubt is lenient – es-

pecially with something common, since all the weekdays he has *muktzeh* things – and also, wherever it is possible to clarify easily, we clarify even in Rabbinic matters; see the beginning of perek Lemai Nafka Minah, "let him ask him," even if they annulled etc. Therefore, if [the concern] is lest he go out into a *reshus harabim*, for us, where there is no [*reshus harabim*, only a] *karmelis*, there is no mitzva close to dark, and he can check at *bein hashmashos*; and [regarding] "lest he forget," it is a decree upon a decree, as written in os 23. Unlike *muktzeh* of all the weekdays, which is not considered a doubt, since it is possible to clarify; therefore it is a mitzva close to dark, since at *bein hashmashos* or on Shabbos, even if it helps, it is forbidden to move it; necessarily the mitzva is close [to dark]. See the Maharsha (z"l) at the beginning of Beitza: its doubt is forbidden, since *muktzeh* has a support from Torah law, [so] they are stringent with it. There is no need to elaborate; in our chiddushim we elaborated further on this.

## MISHNA BERURA ON THIS SEIF

### MISHNA BERURA 55 משנה ברורה (נה)

**בכליו** – בבגדיו בכל מקום שדרכו להשתמש בו כגון בכיסין התפורין לו ואף בחגורו במקום שהמנהג להניח בתוכו חפציו דשמא יש בהם איזה דבר ויוציאנו לר"ה או שמא יש דבר מוקצה ויטלטלנה בשבת:

**His garments** – His clothing, in every place he usually uses, such as the pockets sewn into it, and even his belt in a place where the custom is to put his things in it; for perhaps there is something in them and he will carry it out into a *reshus harabim*, or perhaps there is something *muktzeh* and he will move it on Shabbos.

### MISHNA BERURA 56 משנה ברורה (נו)

**בע"ש** – נראה דה"ה בשבת אם הוא רוצה לצאת חוץ לעירוב והוא רגיל לשאת בכיסו דבר המותר לטלטל שצריך למשמש מתחלה:

**On Erev Shabbos** – It seems that the same applies on Shabbos: if he wants to go out beyond the *eruv* and he usually carries in his pocket something that is permitted to move, he must check first.